

לכבוד
אס.איי.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

כ"ה אייר תשע"ה
14/05/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה אס.איי.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 11/05/2015 נרשם ביום 14/05/2015 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
כהן גלית
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il | www.taagidim.justice.gov.il | טלפון: 1-700-70-60-44 | חתום: אלקטרונית,

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהזמנה בלבד) | **ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים**

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ח' סיוון תשע"ה
26/05/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 25/05/2015, נרשמה ביום 26/05/2015 הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
065125056	לוי עופר יצחק	דרך בגין 132 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6701101	27/04/2015
P01742054	yanbing xi	הונג קונג	19/05/2015
PE0360408	zhou jiao	הונג קונג	19/05/2015

בכבוד רב,
גלית טרמן
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

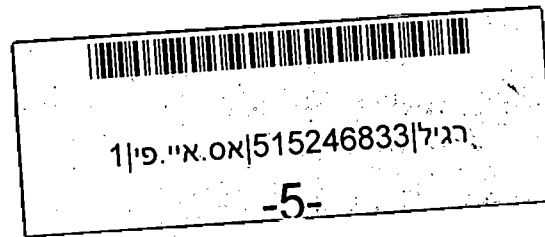
דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il | www.taagidim.justice.gov.il | טלפון: 1-700-70-60-44 | חתמים אלקטרונית,

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהזמנה בתיק התאגיד ברשות התאגידים)

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשם החברות



שם חברה:



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת התאגדות חברה

וזאת לתעודה כי החברה :

א.ס.איי.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ

SIPH ISRAEL (2015) LTD

שםספרה 515246833

נתאגדה ונרשמה ביום 27/04/2015 ח' אייר תשע"ה
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999, כחברה בערבון מוגבל.

ניתנה בירושלים ביום:

27/04/2015

ח' אייר תשע"ה



אביבה ברוד, עו"ד
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

אישור שמסמך זה מסתמך על קטגוריית
מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



תאריך: 21/04/15

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

שם מגיש הבקשה (עו"ד/גורם מוסמך) וכתובתו: אבנר מנחם בן-בן, מנחם בן-בן, אבנר

מס' טלפון (חובה) 03-68460000 דוא"ל guyf@tadmor-levy.com

שם החברה המבוקש בשפה העברית: (חובה)

א.ס.ל.י. (ש.י.ל.י.ל.) (2015) בע"מ

שם החברה המבוקש בשפה האנגלית: (רשות – בתרגום מדויק או פונטי)

S.I.P.H. ISRAEL LTD. (2015)

חובה לציין 3 שמות חלופיים: (ניתן לצרף בנוסף שם בשפה האנגלית)

1. עברית א.ס.ל.י. (ש.י.ל.י.ל.) בע"מ
אנגלית (רשות) S.I.P.H. LTD.

2. עברית א.ס.ל.י. (ש.י.ל.י.ל.) בע"מ
אנגלית (רשות) S.I.P.H. (2015) LTD.

3. עברית א.ס.ל.י. (ש.י.ל.י.ל.) בע"מ
אנגלית (רשות) S.I.P.H. ISRAEL LTD.
אבקש לקבל:

1. 1 עותקים של תעודת ההתאגדות

2. מצ"ב 1 עותקים של התקנון, אבקש לאמת עותקים אלו (חובה לצרף את מס' העותקים המבוקש של התקנון לצורך האימות).

עלות תעודת התאגדות/אימות תקנון – 4 ₪ לעמוד.

את המסמכים ברצוני לקבל ☐ בקבלת קהל ☒ בדואר

במידה ובקשתך זו מוגשת בשנית, יש לצרף את מכתב הסירוב או מספר הבקשה שקבלת. לוחות הזמנים הקבועים לרישום חברה, לא יחולו במקרה של תיק שיוחזר לטיפול חוזר ללא מספר הבקשה.

חתימת מגיש הבקשה: גיא פוקס, עו"ד

מ.ד. 70988
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101



טלפון: 1-700-70-60-44 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



טופס 1
(תקנה 1)

אל: רשם החברות

בקשה לרישום חברה

(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה המוצע¹: אס.איי.פי.אייג.ישראל (2015) בע"מ

אני החתום מטה

שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות ²
או	פרופ' לוי - נאמניות בע"מ	512075433
	שם התאגיד	מס' תאגיד ³
ישראל	תל-אביב-יפו	03-6846001
מדינה	יישוב	טלפון
	רחוב	מס' בית
	דרך מנחם בגין	6701101
	132	מיקוד

שמענו

אני מבקש לרשום חברה בשם הנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה:

ישראל	תל-אביב-יפו	03-6846001
מדינה	יישוב	טלפון
	רחוב	מס' בית
	דרך מנחם בגין	6701101
	132	מיקוד

אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות' עורכי דין
שם מלא

ומצורף בזה:

1. עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין כאמור בסעיף 23 (ב) לחוק, שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים שנוסחה כדלהלן:

לגבי יחיד: שאני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש"ס - 1980 וסעיף 7 לחוק.

לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין.

2. הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

להלן פרטים על החברה ועל תקנונה: (אם סמן ופרט ככל שנדרש)

מטרות החברה:

1. X לפי סעיף 32 (1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי.

2. לפי סעיף 32 (2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים בתקנון.

3. לפי סעיף 32 (3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון.

4. החברה הוקמה למטרות ציבוריות, המפורטות בתקנונה, בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.

הון החברה:

¹ ניתן לציין את שם החברה גם באותיות לטיניות או בערבית

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999.

³ היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' רישום התאגיד. היה בעל המניות תאגיד זר, יצרף העתק תעודת התאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6467868 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



הון רשום _____ 1,000 שקלים חדשים.
המורכב מ: _____ 100,000 מניות בנות _____ 0.01 ש"ח כל אחת

אחריות בעלי המניות:

(נא סמן החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

1. ☒ מוגבלת במניות.
2. ☐ בלתי מוגבלת במניות. החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים) חברה אחרת. פרט: _____

תאריך _____ 15.4.15 חתימה 

☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצויין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס – 1999.

אני עורך דין _____ ז"א סרג
מאשר בזה כי _____ עופר לוי

המוכרת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____ 065125056, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד), וחתם/ה עליה בפניי.

גיא פוקס, עו"ד
מ.ר. 70988

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
חתימת עורך דין: _____ דרך מנחם בגין 111 ת"א, 6701101

תאריך _____ 15.4.15

שם: _____ ז"א סרג

מען: _____ נ"מ כ"א 132 ת"א

ת.ז.: _____ 30054434

מס' רישיון: _____ 70988

¹ היה בעל המניות תאגיד יחתום מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד בציון שמו של החותם וספר תעודת הזהות שלו.





טופס 2
(תקנה 1)

אל: רשם החברות

הצהרת דירקטורים ראשונים

(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה המוצע¹: אס.איי.פי.אייג.ישראל (2015) בע"מ

אני החתום מטה

<u>לוי</u> שם משפחה	<u>עופר</u> שם פרטי	<u>065125056</u> מספר זהות ²
או		
<u>שם התאגיד</u>	<u>מס' תאגיד³</u>	
<u>ישראל</u> מדינה	<u>תל-אביב-יפו</u> יישוב	<u>דרך מנחם בגין 132</u> רחוב
<u>שמענו :</u>	<u>6701101</u> מיקוד	<u>03-6846001</u> טלפון

מצהיר בזה כי –
סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה אורגן מוסמך אחר, אפעל לרשום פרטיי במרשם פרטי במרשם הדירקטורים המנוהל על פי סעיף 224 לחוק, ולרשום את פרטי בעלי המניות במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק.

לגבי דירקטור יחיד -

1. אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנוכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התשי"ם - 1980, סעיף 7 לחוק, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק.

2. אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה;

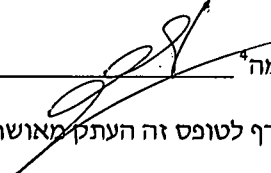
לגבי תאגיד -

1. התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון.

2. ומטעמינו יכהן לפי סעיף 236 לחוק:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות

(אם נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי, על מנת שיירשם במרשם הדירקטורים כאמור בסעיף 236 (ב) לחוק).

תאריך 15.4.15 חתימה 

☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יציין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק מאושר כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התשי"ם - 1999.

אני עורך דין א' א' כהן

מאשר בזה כי עופר לוי

¹ ניתן לציין את שם החברה גם באותיות לטיניות או בערבית
² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התשי"ם - 1999.
³ היה בעל המניות יציין מספר הרישום על התאגיד. ובמידה ומדובר בתאגיד זר יצרף העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
⁴ היה הדירקטור תאגיד, יחתום מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד בציון שמו של החותם ומספר תעודת הזהות שלו.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 smoked-tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

בלבד (בקומת 10) רשות התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

רשות התאגידים
רשם החברות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

המוכרת לי אישית שזיהה/תה עצמה/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 065125056, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם זכאי/תעשה מעשה על ידי תאגיד), וחתם/ה עליה בפניי.

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

חתימת עורך דין : דוד מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

תאריך 15.4.15

שם : זיא סרג
מען : מנחם בגין 132 ת"א
ת.ז. : 200544434
מס' רישיון : 70988



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 noked-tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כסות) רשות התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תקנון חברה

1. שם החברה **אס.איי.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ**

SIPH Israel (2015) LTD.

2. מטרות החברה

לפי סעיף 32(1) לחוק – לעסוק בכל עיסוק חוקי.

3. פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה

הון רשום: 1,000 שקלים חדשים.

המורכב מ: 100,000 מניות בנות 0.01 ₪ כל אחת.

4. פרטים בדבר הגבלת אחריות החברה

אחריות בעלי המניות:

מוגבלת במניות.

5. הוראות נוספות

א. אחריות בעלי המניות מוגבלת במניות, עד לסכום המניות שהוקצה לו ואשר טרם נפרע.

ב. אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור.

ג. החברה היא פרטית, מספר בעלי המניות לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה.

ד. אין להעביר מניות ללא אישור הדירקטוריון.

6. בעלי המניות הראשונים

שם בעל המניות: פרופ' לוי – נאמנויות בע"מ

ח.פ.: 512075433

מען: דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו, 6701101

מספר המניות המוקצות לה: 1,000

7. אימות חתימת בעלי המניות או המוסמכים לחתום בשמם

אני, עופר לוי, מ"ז. 065125056, מאשר כי התאגיד פרופ' לוי – נאמנויות בע"מ נרשם כדין

ולא הוטלה עליו מגבלה בדיון.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אני עורך דין זל 14

מאשר בזה כי עופר לוי

המוכרת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 065125056,
לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד,
וחתם/ה עליה בפניי.

תאריך 15.4.15

חתימת עופר לוי

שם: זל 14 לוי

זל פוקס, עו"ד

מ.ר. 70988

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

מער: לוי זל 14 132 ת"א, 6701101

ת.ז.: 30054434

מס' רישיון: 70988



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

דף נלווה לדבר דואר נכנס - מספר פניה: 15-0129744

מספר: 150129744

שם חברה: 150129744

שם קלדן מקורי: משה משה

סוג פעולה: רישום חברה פרטית מס' פעולות: 99

תאריך קליטה: 26/04/2015 10:28:35

מען לדואר חוזר:

שם: אשר שרון

עיר: ירושלים רחוב: נותן שרות מיקוד:

הערות:

בכל פניה חוזרת נא לציין את מספר הפניה שבכותרת:



**לתשומת לב !!! מספר הפניה חיוני להמשך הטיפול גם במקרה של השלמות ותיקונים.
בעת החזרת תיק לתיקון, חובה לצרף התיק המקורי ומספר זה.
לוחות הזמנים הקבועים לרישום חברה, לא יחולו במקרה של תיק שיוחזר לטיפול חוזר
ללא מספר הפניה.**



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תחילת מסמך

לכבוד
א.א.י.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

כ"ה אייר תשע"ה
14/05/2015

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה א.א.י.פי.אייג'. ישראל (2015) בע"מ
מספר תאגיד 515246833**

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 11/05/2015 נרשם ביום 14/05/2015 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
כהן גלית
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תל-אביב, 11 מאי, 2015

לכבוד
רשם החברות
רחוב ירמיהו 39
בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה
ירושלים

באמצעות שליח

רשם נכבד,

הנדון: אס.איי.פי.אייג' ישראל (2015) בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה") – הודעה בדבר שינוי מטרות החברה

אני הח"מ, עופר לוי, דירקטור בחברה, מתכבד להודיעכם בזאת, כי ביום 11.5.2015 קיבלה החברה החלטה בדבר שינוי מטרותיה, כך שמעתה מטרות החברה תהיינה כדלקמן:

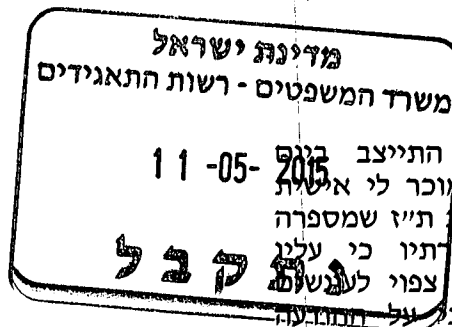
"מתן שירותי נמל ושירותים נלווים כתאגיד מורשה כהגדרת מונחים אלה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 ("החוק"), ובהתאם לכתב הסמכה מכוח סעיף 10 לחוק".

אודה על עדכון מטרות החברה במרשם החברות, כמפורט לעיל.

בברכה,

עופר לוי, דירקטור

אישור



בפני, גיא פוקס, עו"ד, התייצב ביום 11.5.2015 מר עופר לוי המוכר לי אישור ואשר הזדהה בפני באמצעות ת"ז שמספרה 065125056, ולאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשם הקבועים בחוק, חתם בפני על ההודעה דלעיל.

גיא פוקס, עו"ד
מ.ר. 70988

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
דוד מנחם בנין 132 ת"א, 6701101

גיא פוקס, עו"ד



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת שינוי שם של חברה

וזאת לתעודה כי החברה

**אס.איי.פי.אייג'. ישראל (2015)
בע"מ**

SIPH ISRAEL (2015) LTD

שם מספרה 515245833

שינתה את שמה ומעתה תקרא בשם

**אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט
חברה בע"מ**

SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

ניתנה בירושלים ביום:

25/05/2015

ז' סיוון תשע"ו



יהודה כץ, עו"ד
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מזהה העתק של מסמך (מוקד או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

0148203
ב' הודעה

תל-אביב, 10 מאי, 2015

לכבוד
רשם החברות
רחוב ירמיהו 39
בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה
ירושלים

באמצעות שליח

רשם נכבד,

הנדון: אס.איי.פי.אייג' ישראל (2015) בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה") – הודעה בדבר שינוי שם החברה

אני הח"מ, עופר לוי, דירקטור בחברה, מתכבד להודיעכם ^{באמצעות שליח} כי ביום 10.5.2015 קיבלה החברה החלטה בדבר שינוי שמה, כך שהחברה תיקרא:

"אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ"

ובאנגלית: "SIPG Bayport Terminal Co., Ltd."

ולחילופין:

"אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט (2015) חברה בע"מ"

ובאנגלית: "SIPG Bayport Terminal Co. (2015), Ltd."

אודה על עדכון שמו של החברה במרשם החברות, כמפורט לעיל.

בברכה,

עופר לוי, דירקטור

אישור

בפני, גיא פוקס, עו"ד, התייצב ביום 10.5.2015 מר עופר לוי המוכר לי אישית ואשר הזדהה בפני באמצעות ת"ז שמספרה 065125056, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על ההודעה דלעיל.

גיא פוקס, עו"ד
מ.ר. 70988

תדמור ושות' פרופ' יונל לוי ושות'
דרך מנחם בגין 111 ת"א, 6701101

גיא פוקס, עו"ד



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ד' תמוז תשע"ה
21/06/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי ביום 21/06/2015 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 08/06/2015

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	ס. אחזקה	מ.אחזקה
201523535M	SHANGHAI INTERNATIO	סינגפור	1,000	רגילות	0.01	שקל חדש	רגילה	

בכבוד רב,
אתי אליה
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

* ס. אחזקה = סוג אחזקה, מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1700-70-60-44 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומות כניסה)

אישור שמות מזהי החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

15-0178799

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית

(סעיף 140 (6) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

קוד	מספר חברה
23	מס' סודר
	ס"ב
	3
	5 1 5 2 4 6 8 3 3

שם חברה
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון
דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו, 6701101 אצל תדמור ושות' פרופ' לוי ושות' עורכי דין, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע

פרטי מעביר המניות

תאריך העברה	יום	חודש	שנה
	2	7	05
			2015

שם המעביר	פרטי	משפחה
פרופ' לוי - נאמניות בע"מ		

מספר זהות	ס"ב
512075433	1

כמות מניות מועברות*
1,000

ערך המניה*	א"ג	ש"ח
01	0	

סמל מניה (לשימוש הרשם)

שם/סוג המניה
מס' 8-06-2015

באין ערך נקוב תרשם הספרה "0".

שם המקבל	פרטי	משפחה
Shanghai International Port Group (Singapore) PTE. LTD.		

מספר זהות	ס"ב
201523535M	1

מדינה	יישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד
8 Eu Tong Sen St. #15-92 The Central Singapore (059818)				

אני מצהיר כי העברת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק וכי הפרטים בהודעה הינם נכונים ושלמים.
כמו כן אני מצהיר שהנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

דירקטור
תפקיד בחברה065125056
מספר זהותעופר לוי
שם ממלא ההודעה

חתימה

7.6.15 תאריך

פרופ' לוי נאמניות בע"מ

רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

"אני עורך דין _____ גיא פוקס _____ מאשר בזה כי _____ עופר לוי _____ המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה
עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____ 065125056 _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

גיא פוקס, עו"ד

מ.ר. 70988

תדמור נשות' פרופ' יובל לוי נשות'
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

חתימת עורך הדין: _____

שם: _____ זיו סורג

מען: _____ דן טנאן בעל, 132 ת"א

ת"ז: _____ 30054434

מס' רישיון: _____ 70988

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור
בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד.
ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

כתובת למשלוח: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 moked-tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

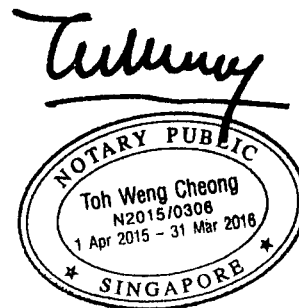
רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, **TOH WENG CHEONG**, Notary Public, duly authorised, admitted and practising in the Republic of Singapore, **DO HEREBY CERTIFY** that the document hereunto annexed is a true copy of the original of which it purport to be copy, I having carefully collated and compared them with the said original and found the same to agree therewith.

In Faith And Testimony whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office at Singapore, this 21st day of May Two Thousand And Fifteen (2015).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

Company No: 201523535M

CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY

This is to confirm that **SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.** is incorporated under the Companies Act (Cap 50), on and from 19/05/2015 and that the company is a **PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES.**

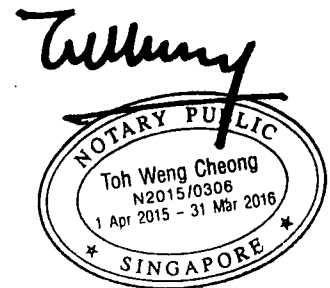
GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL ON 21/05/2015.



**ER SIEW LENG
ASST REGISTRAR
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)
SINGAPORE**



CERTIFIED TRUE COPY



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

(סעיף 140 (4) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה							
5	1	5	2	4	6	8	3

שם חברה
אס.איי.פי.אייג' ישראל (2015) בע"מ

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון

דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו, 6701101 אצל תדמור ושות' פרופ' לוי ושות'
עורכי דין, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע

פרטי הדירקטורים שמונו

תאריך המינוי					מען				מספר זהות ¹										שם הדירקטור			
יום		חודש		שנה	מקד	מס בית	רחוב	יישוב	1	מסי סודר										ס ב	פרטי	משפחה
1	9	0	5	1	5	Unit 1903-4A, 19, Floor, Allied Kajima Building, No.138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong				P	0	1	7	4	2	0	5	4	Xi	Yanbing		
1	9	0	5	1	5	Unit 1903-4A, 19, Floor, Allied Kajima Building, No.138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong				P	E	0	3	6	0	4	0	8	Jiao	Zhou		

תאריך תחילת כהונה

יום	חודש	שנה	שם הדירקטור

מדינת ישראל

משרד המשפטים - רשות חתאגידים
שרות לציבור

25-05-2015

פרטי הדירקטורים שמונו מטעם תאגיד

מען	מספר זהות ²	שם הדירקטור	שם הדירקטור שמונו מטעמו

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המנויות תאגיד יציין מסי הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

² טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיים בה האמור בסעיף 221 לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור תחול במועד מאוחר ממועד המינוי.



מס' בית	מקד	רחוב	יישוב	1	מס' סודר	ס ב	פרטי	מסמכה

פרטי הדירקטורים שחללו לכהן

תאריך השינוי			מספר זהות			שם הדירקטור		
יום	חודש	שנה	1	מס' סודר	ס"ב	שם	פרטי	מסמכה

את ההודעה יש להגיש תוך תקופת 14 ימים מיום השינוי.

השינויים בטופס זה ☐ בוצעו ☒ לא בוצעו במרשם הדירקטורים, לפי סעיף 224 לחוק.

(סמן את החלופה המתאימה) או ציין הערות.

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

דירקטור תפקיד בחברה עופר לוי שם ממלא הטופס 065125056 מספר זהות

חתימה תאריך 25.5.15

"אני עורך דין גיא פוקס מאשר בזה כי עופר לוי המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמה/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 065125056, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

מ.ר. 70988
תדמור ושח' פרופ' יובל לוי ושח'
ד"ר מנחם בנין 132 ת"א, 6701101
חתימת עורך הדין:
שם: ז'ל'א
מען: מנחם בנין 132 ת"א
ת"ז: 30054434
מס' רישיון: 70988

כתובת למשלוח: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 moked-tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד ובקומה כניסה)



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המ
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידי

הרשות נתונה למקור

备 注
OBSERVATIONS

中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

公務普通護照
PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS

类别/Type

签发国代码/Country code

护照号码/Passport No.

P

CHN

PE0360408

姓名/Name

周 峴

ZHOU, JIAO

性別 / Sex

国籍/Nationality

— 出生日期 / Date of birth

男/M

中國/CHINESE 27 JUN 1979

出生地点/Place of birth

4. 簽發日期 / Date of Issuance

上海/SHANGHAI

18 APR 2014

签发地点/Place of issue

有效期至/Date of expiry

上海/SHANGHAI

18 APR 2019

持照人簽名 / Signature of bearer

签发机关/Authority

外交部/MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

PPCHNZHOU<<JIAO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PE03604082CHN7906271M1904183NGNMUBLN<<<<A924

חן כנען, עו"ד
מ.ר. 43410

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תל-אביב, 20 מאי, 2015

לכבוד
רשם החברות
רחוב ירמיהו 39
בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה
ירושלים

באמצעות שליח

רשם נכבד,

הנדון: אס.איי.פי.אייג' ישראל (2015) בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה") – הודעה בדבר שינוי תקנון

אני הח"מ, עופר לוי, דירקטור בחברה, מתכבד להודיעכם בזאת, כי ביום 20.5.2015 קיבלה החברה החלטה בדבר שינוי תקנון החברה, כך שסעיף 5(ה) לתקנון יקבע כדלקמן:

"ה. העברת מניות. לא תותר העברה של מניות בחברה אלא בהתאם להוראות הסכם למתן שירותי נמל ושירותים נלווים, בהתאם למכרז חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ מס' 18/10/07/13B ("ההסכם")."

לצורך תקנון זה למונח "העברה" תהיה המשמעות הקבועה בהסכם."

אודה על עדכון תקנון החברה במרשם החברות, כמפורט לעיל.

בברכה,

עופר לוי, דירקטור

אישור

בפני, גיא פוקס, עו"ד, התייצב ביום 20.5.2015 מר עופר לוי המוכר לי אישית ואשר הזדהה בפני באמצעות ת"ז שמספרה 065125056, ולאחר שהזרתיו כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על ההודעה דלעיל.

גיא פוקס, עו"ד
מ.ר. 70988

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
דרך מנחם בגין 101, ת"א, 6701101



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ד' שבט תשע"ו
14/01/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 07/01/2016 נרשם ביום 14/01/2016 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il | www.taagidim.justice.gov.il | טלפון: 1-700-70-60-44 | חתום: אלקטרונית,

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהזמנה בתיק התאגיד ברשות התאגידים ביום החתימה)

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ז' שבט תשע"ו
17/01/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 07/01/2016, נרשמה ביום 17/01/2016 הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
029509122	צוקרמן יואב	הלפרין 6 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6340408	25/12/2015
P01742054	yanbing xi	הונג קונג	19/05/2015
PE0360408	zhou jiao	הונג קונג	19/05/2015

בכבוד רב,
גלית טרמן
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il | www.taagidim.justice.gov.il | טלפון: 1-700-70-60-44 | חתום: אלקטרונית,

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בלוחות כניסה) | מבוטא העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות' עו"ד



רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ד' שבט תשע"ו
14/01/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 07/01/2016 נרשם ביום 14/01/2016 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44 www.taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תל-אביב, 6.1.2016

לכבוד
רשם החברות
ררוב ירמיהו 39
בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה
ירושלים

באמצעות שליח

רשם נכבד,

הנדון: אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפודט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה") – הודעה בדבר שינוי תקנון

אני הח"מ, יואב צוקרמן, ת.ז. 029509122, דירקטור בחברה (ומוסמך לדווח לרשם החברות בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), מתכבד להודיעכם בזאת, כי ביום 25.12.2015 אסיפת בעלי הכניות בחברה קיבלה החלטה בדבר שינוי תקנון החברה.

מצ"ב למכתבי זה נוסח תקנון החברה.

אודה על עדכון תקנון החברה במרשם החברות, כמפורט לעיל.

בברכה,


יואב צוקרמן, דירקטור



אישור

בפני, א.א.א., עו"ד, התייצב ביום 6.1.16 מר יואב צוקרמן המוכר לי אישית ואשר הזדהה בפני באמצעות ת"ז שמספרה 029509122, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על ההודעה דלעיל.

מ.ר. 70988
תדמור ושות' פתוח' ע"מ ע"מ לוי ושות'
זרד מנחם ע"מ לוי ושות' 6701101, ת"א

ג.א.א.א. עו"ד



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd., (Company No. 515246833)

UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTION OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

DATED December 19, 2015

The undersigned, comprising all registered shareholders of SIPG Bayport Terminal Co., Ltd. (the "Company") eligible to be present at the general meeting and vote on the following issues, in accordance with Section 76 of the Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law"), hereby adopt the following resolution in writing in lieu of a duly convened meeting and waive all rights to receive prior notice of such meeting, to the extent that such were not fulfilled:

RESOLVED, to dismiss the following as director in the board of directors of the Company:

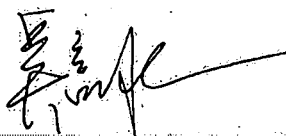
Opher Levy (I.D. Number: 065125056)

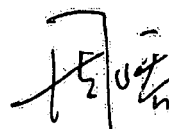
RESOLVED, to appoint the following as director in the board of directors of the Company:

Yoav Zuckerman (I.D. Number: 029509122)

IN WITNESS WHEREOF, the shareholders of the Company have executed this written consent as of the date above:

Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.

By: 
Mr. Yanbing Xi


Mr. Jiao Zhou



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תקנון חברה

1. שם החברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

2. מטרות החברה

מתן שירותי נמל ושירותים נלווים כתאגיד מורשה כהגדרת מונחים אלה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 ("החוק"), ובהתאם לכתב הסמכה מכוח סעיף 10 לחוק.

3. פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה

הון רשום: 1,000 ₪.

המורכב מ: 100,000 מניות, בנות 0.01 ₪ כל אחת.

4. פרטים בדבר הגבלת אחריות החברה

אחריות בעלי המניות: מוגבלת במניות.

5. הוראות נוספות

א. אחריות בעלי המניות מוגבלת במניות, עד לסכום המניות שהוקצו להם ואשר טרם נפרע.

ב. אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור.

ג. החברה היא פרטית, מספר בעלי המניות לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה, ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה.

ד. אין להעביר מניות ללא אישור הדירקטוריון.

ה. לא תותר העברה של מניות בחברה אלא בהתאם להוראות הסכם למתן שירותי נמל

ושירותים נלווים, בהתאם למכרז חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ מס' B

18/10/07/13 ("ההסכם").

לצורך תקנון זה, למונח "העברה" תהיה המשמעות הקבועה בהסכם.

6. פטור, שיפוי וביטוח

א. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אך אינה רשאית לפטור דירקטור מאחריות כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999.

ב. החברה רשאית, מעת לעת, ובהתאם להוראות כל דין, לשפות נושא משרה בה, בשל חבות

או הוצאה שהוטלו עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה

בחברה, במקרים המפורטים להלן:



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובה אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
 - (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –
סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
 - "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
 - (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ג. החברה רשאית, מעת לעת, ובהתאם להוראות כל דין:
- (1) ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה בכל אחד מאלה:
 - i. כמפורט בסעיף 6.2.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
 - ii. כמפורט בסעיף 6.2.2 ובסעיף 6.2.3.
 - (2) לשפות נושא משרה בה בדיעבד – לאחר קרות אירוע נושא השיפוי.
- ד. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, לרבות בכל אחד מאלה:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
 - (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
 - (4) נסיבות אחרות העולות במסגרת החוק ואשר החברה רשאית, או שיהיה ביכולתה, לבטח בגינן נושא משרה בה.



ה. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין רכישת ביטוח, ומתן פטור או שיפוי:

(1) עבור או עם מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה;

(2) עבור או עם נושאי משרה בחברה – ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

ו. הוראות סעיף 6 זה יחולו גם על נציג תאגיד ועל דירקטור חליף.

ז. בסעיף 6 זה לעיל, "אדם" – לרבות תאגיד.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

Articles of Association

1. **Name of Company** **SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.**
(אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברת בע"מ)
2. **Business Scope**
Supplying Port Services and Additional Services as an Authorized Company as such terms are defined under the Administration of Shipping and Ports Law, 5764-2004 (the "Law"), and in accordance with a Writ of Authorization pursuant to section 10 of the Law.
3. **Details regarding the Company's registered capital**
Registered Capital: ILS 1,000.
Comprised of: 100,000 Ordinary Shares, of ILS 0.01 par value each.
4. **Details regarding Company's limitation on liability**
Shareholders liability: Limited liability.
5. **Additional provisions**
 - a. The liability of each Shareholder for the Company's obligations is limited to the unpaid sum, if any, owing to the Company in consideration for the issuance of the shares held by such Shareholder.
 - b. Any offer to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited.
 - c. The Company is a private company, and accordingly, the number of Shareholders for the time being of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who having been formerly in the employment of the Company were, while in such employment, and have continued after termination of such employment to be, Shareholders of the Company), shall not exceed fifty (50);



- d. No transfer of shares in the Company shall be effective, without the Company's Board of Directors approval.
- e. No transfer of shares in the Company shall be effective unless such transfer is made in accordance with the provisions of the Agreement for the Operation and Maintenance of the Bayport Terminal, pursuant to Tender Number 18/10/07/13B by the Israeli Ports Development & Assets Company Ltd. (the "**Agreement**").

For the purpose of this Article, the term "Transfer" shall have the meaning as set forth in the Agreement.

6. Exemption, Indemnification and Insurance

- 6.1. The Company may grant an officer, in advance, an exemption from its liability, in whole or in part, for damages resulting from a breach of its duty of care to the Company, other than for a breach of care in connection with a Distribution, as such term is defined in the Companies Law 5759-1999 (the "**Law**").
- 6.2. The Company may, from time to time, and subject to and in accordance with applicable law, to indemnify an officer, in respect of a liability or expense set out below which is imposed on it or incurred by it as a result of an action taken in its capacity as an officer of the Company:
 - 6.2.1. A monetary liability imposed on it in favor of another Person by a judgment, including a settlement or a decision of an arbitrator which is given the force of a judgment by court order;
 - 6.2.2. Reasonable litigation expenses, including legal fees, incurred by the officer as a result of an investigation or proceeding against such officer by a competent authority, which investigation or proceeding has concluded without the filing of an indictment or without the imposition of financial liability in lieu of a criminal proceeding, or has ended in the imposition of a financial obligation in lieu of a criminal proceeding for an offence that does not require proof of criminal intent or with respect to a monetary composition. In this paragraph –



“concluding a procedure without an indictment on a matter on which a criminal investigation was begun” means closing the case under section 62 of the Criminal Procedure Law [Consolidated Version] 5742-1982 (in this subsection: the Criminal Procedure Law), or a stay of proceedings by the Attorney General under section 231 of the Criminal Procedure Law;

A “monetary obligation in lieu of a criminal proceeding” – a monetary obligation imposed under law in lieu of a criminal proceeding, including an administrative fine under the Administrative Offenses Law 5746-1985, a fine for an offense designated a finable offense under the provisions of the Criminal Procedure Law, a monetary composition or a forfeit;

6.2.3. Reasonable litigation expenses, including legal fees, which the Officer has incurred or is obliged to pay by the court, in a proceeding commenced against it by the Company or in its name or by any other Person, or pursuant to criminal charges of which it is acquitted or in a criminal charges in which it is convicted of an offense which does not require proof of criminal intent.

6.3. The Company may, from time to time and subject to the provisions of applicable law:

6.3.1. undertake in advance to indemnify an officer of the Company for any of the following:

(a) any liability as set out in Article 6.2.1 above, provided that the undertaking to indemnify is limited to events which in the opinion of the Board of Directors are anticipated in light of the Company’s actual activities at the time of providing the indemnification undertaking, and for an amount or criteria which the Board of Directors has determined are reasonable in the circumstances and, and the indemnity undertaking shall include the events which in the opinion of the Board of Directors are anticipated in light of the Company’s actual activities at the time of undertaking, and the amounts or criteria that the Board of Directors deems reasonable in the circumstances.



(b) any liability stated in Article 6.2.2 or in Article 6.2.3 above.

6.3.2. indemnify an officer retroactively – after the occurrence of the event which is the subject of the indemnity.

6.4. The Company may enter into an agreement to insure an officer's responsibility with respect to any liability imposed upon such officer as a result of an action carried out in his capacity as an officer in each of the following cases:

6.4.1. breach of duty of care towards the Company or towards another Person;

6.4.2. breach of fiduciary duty towards the Company, provided that the officer acted in good faith and had reasonable grounds to assume that the action would not harm the interests of the Company;

6.4.3. a monetary liability imposed on it in favor of another Person;

6.4.4. any other circumstances arising under the law with respect to which the Company is allowed, or will be able to, insure an officer.

6.5. The above-mentioned provisions are not intended and shall not in any way limit the Company in its ability to enter into any contract of insurance or to grant a release from liability or an indemnity:

6.5.1. in connection with or in favor of a Person who is not an officer, including employees, contractors or consultants of the Company;

6.5.2. in connection with or in favor of officers – to the extent that the insurance, release or indemnity is not prohibited by law.

6.6. The provisions of this Article 6 shall apply to a corporate representative and an alternate director.

6.7. In this Article 6 the term "**Person**" shall include a corporation.





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

16-0026594

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

(סעיף 140 (4) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה									
5	1	5	2	4	6	8	3	3	

שם חברה	
אס.איי.פי.ג'י טרמינל	
בייפורט חברה בע"מ	



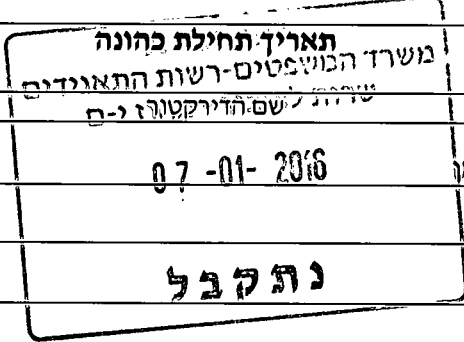
מען המשרד הרשום ומספר הטלפון

דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו, 6701101 אצל תדמור ושות' פרופ' לוי ושות'
עורכי דין, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע

פרטי הדירקטורים שמונו

תאריך המינוי			מען			מספר זהות ¹		שם הדירקטור	
יום	חודש	שנה	מס' מקד	מס' בית	רחוב	יישוב	1	ס	פרטי
2	5	1	2	1	5	הלפרין 6, תל-אביב-יפו		0	2
								9	5
								0	9
								1	2

תאריך תחילת כהונה			משרד המוניטין-רשות התאגידים		
יום	חודש	שנה	מס' מקד	מס' בית	רחוב
2	5	1	2	1	5



פרטי הדירקטורים שמונו מטעם תאגיד

מען			מספר זהות ¹		שם הדירקטור		שם התאגיד	
יום	חודש	שנה	מס' מקד	מס' בית	רחוב	יישוב	שם התאגיד	שם התאגיד

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק זעיר וזכויות תאגידות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

² טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיים בה האמור בסעיף 221 לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור תחול במועד מאוחר ממועד המינוי.





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ז' אב תשע"ו
11/08/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי
בחברה אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
מספר תאגיד 515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/08/2016, נרשם ביום 11/08/2016 כי הגשתם דו"ח שנתי
נכון לתאריך 17/04/2016 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בכבוד רב,
רות ללום
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 128101

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה) ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תחילת מסמך

T

Tadmor & Co. Yuval Levy & Co.

31 ביולי, 2016

מס' 1441505

בדואר רשום

לכבוד
רשם החברות
רח' ירמיהו 39
ירושלים – 9128001, ת.ד. 28040

שלום רב,

הנדון: דו"ח שנתי – חברת אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ, ח.פ. 515246833

בשם מרשתנו, חברת אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ, ח.פ. 515246833 (להלן: "החברה"), מצורף בזאת הדו"ח השנתי של החברה.

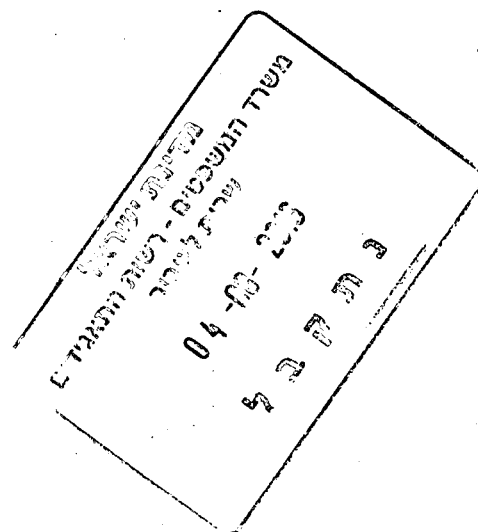
אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

בכבוד רב,

גיא פוקס, עורך

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

משרד עורכי דין





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

160107982

דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

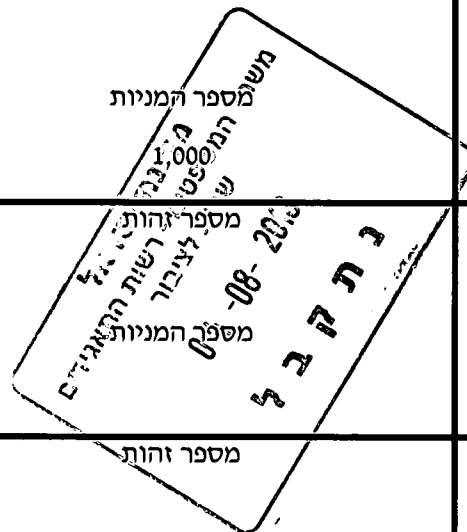
שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833	דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו (מרכז עזריאל) אצל תדמור ושות' יובל לוי ושות'
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
03-6846000		
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום	
17.4.16		

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) 0.01 ש"ח	סוג המניה
1,000 ש"ח		רגילות
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
100,000	1,000	

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
Shangahi International Port Group (Singapore) PTE LTD	201523535M	סינגפור
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
רגילות		
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות



¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.

² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

מניות למוכ"ז במחזור

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור יואב צוקרמן	מספר זהות 029509122	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25/12/2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הלפרין 6, תל-אביב-יפו, ישראל 6340408		
שם הדירקטור Yanbing Xi	מספר זהות P01742054	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19/05/2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור Zhou Jiao	מספר זהות PE0360408	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19/05/2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

- ☒ לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.
☐ חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

- ☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

- ☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.
☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.
☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X) ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק. ☒

שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל-אביב-יפו ☒

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

לחברה אין רואה חשבון מבקר. ☐

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר. ☐

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרך מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק הינו:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו נשלחו לבעלי המניות בתאריך 17.4.16 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

חתימה:
SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

(1) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החתום על הצהרתו.

(2) רואה חשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.

אני, עורך דין _____ מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמה/ה לפני בתעודת זהות

שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתי/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר/ה את נכונות הצהרת/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
ז.א. לאנס	ז.י. מנחם בן-א, 132, ת"א, 6701101	300544434	70988

גיא פוקס, עו"ד

מ.ר. 70988

חתימת עורך דין ושות' פרוץ נביל-לוי ושות'
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי

המוכר/ת לי אישית /שזיהה/תה עצמה/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

חתימת רואה חשבון:

- ☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



ט"ו שבט תשע"ח
31/01/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 31/01/2018, נרשמה ביום 31/01/2018, הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
29509122	יואב צוקרמן	הלפרין 6 תל אביב - יפו 6340408	25/12/2015
P01742054	yanbing xi		19/05/2015
PE1345200	JIAO ZHOU		19/05/2015

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות. ** ייתכן ויישלח אלייך במקביל מסמך נוסף באותו הנושא. המסמך הנוכחי הוא הרלוונטי

בכבוד רב,
גלית טרמן
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

**ייתכן ויישלח במקביל מכתב נוסף באותו נושא. מכתב זה מחליף כל מכתב שנשלח בנושא זה.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת מוסדות) זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ד אלול תשע"ח
04/09/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגדלה של הון רשום
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/09/2018, נרשם ביום 04/09/2018, הגדלה של הון רשום בחברה.

להלן סה"כ הון החברה לאחר הרישום:

כמות מניות	סוג	ערך	סך הון רשום	מטבע	כמות שהוקצתה
720,099,000 00	רגילות	0.01	7,200,990.00	שקל חדש	1,000.00

בכבוד רב,
גלית טרמן
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ה אלול תשע"ח
05/09/2018

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי בהרכב הון - מניות
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833**

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/09/2018, נרשם ביום 05/09/2018, שינוי בהרכב הון
- מניות בחברה.

להלן סה"כ הון החברה לאחר הרישום:

כמות מניות	סוג	ערך	סך הון רשום	מטבע	כמות שהוקצתה
7,200,000.00	רגילות	1.00	7,200,000.00	שקל חדש	10.00

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ה אלול תשע"ח
05/09/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגדלה של הון רשום
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 03/09/2018, נרשם ביום 05/09/2018, הגדלה של הון רשום בחברה.

להלן סה"כ הון החברה לאחר הרישום:

כמות מניות	סוג	ערך	סך הון רשום	מטבע	כמות שהוקצתה
720,000,000.00	רגילות	1.00	720,000,000.00	שקל חדש	10.00

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ה אלול תשע"ח
05/09/2018

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

הנדון: פניה מספר 16110503 בנושא: שינוי בתקנון
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי ביום 03/09/2018, הוגשה לבדיקה במשרדנו פניה בנושא שבנדון. הפניה לא אושרה לרישום עקב הסיבה/ות
הבאה/ות:

- יש לצרף את אישור החברה בדבר נאותות התרגום.
- יש לציין על גבי התקנון בעברית באופן בולט כי: "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד".

בכבוד רב,
מזי גבריאלי
רשות התאגידים



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: 1-700-70-60-44 http://Taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת הכניסה)
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד

אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



ח' תשרי תשע"ט
17/09/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 13/09/2018, נרשמה ביום הקצאת מניות בחברה.

להלן רשימת כל בעלי המניות בחברה לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	ס. אחזקה	מ. אחזקה
201523535M	SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP PORT L (SINGAPORE) LTD PTE		292960010	רגילות	1.00	שקל חדש	רגילה	

בכבוד רב,
טינה צלח פרכה
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

* ס.ס. אחזקה = סוג אחזקה. מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת.



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333

טלפון: 04-700-70-60-44 http://Taagidim.justice.gov.il

(שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים)

בלבד (בהנחת פניסה)
אישור רישום זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



16096-958

**Tadmor & Co. Yuval Levy & Co.**

2 בספטמבר, 2018

לכבוד

רשם החברות – רשות התאגידים

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1

ירושלים 9128101

במסירה אישית

א.ג.נ.,

הנדון: אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה")

בשם מרשתי, הריני להודיעכם כי בחברה חלו מספר שינויים, אשר יפורטו מטה. סדר הפעולות מופיע בטופס בקשה לביצוע מספר עדכונים בחברה אחת לפי סדר פעולות קבוע מראש, המצורף **כנספח א'** למכתבי זה. להלן השינויים:

1. ביום 8.8.2018 התקבלה החלטה באסיפת בעלי המניות של החברה על שינוי תקנון החברה והחלפתו בתקנון חדש, במסגרתו הוחלט על שינוי הרכב הון המניות בחברה. לאחר ההחלטה כאמור, ההון הרשום של החברה הינו 1,000 ₪ (לשם ההבהרה, לעניין זה, הון החברה לא שונה) המחולק ל-1,000 מניות רגילות, ע"י 1.00 ₪ כ"א, במקום 100,000 מניות רגילות, ע"י 0.01 ₪ כ"א. בנוסף, ביום 8.8.2018 התקבלה החלטה באסיפת בעלי המניות של החברה להגדיל את ההון שלה ב-719,999,000 ₪, המחולקים ל-719,999,000 מניות רגילות, ע"י 1.00 ₪ כ"א כך שסך ההון יעמוד על 720,000,000 ₪ המחולקים ל-720,000,000 מניות רגילות, ע"י 1.00 ₪.

1.1. דיווח על שינוי תקנון (טופס 8א) מצורף **כנספח ב'** למכתבי זה וכולל עותק של תרגום תקנון החברה החדש בשפה העברית ובשפה האנגלית.

1.2. הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7) מצורפת **כנספח ג'** למכתבי זה.

2. אנו מבקשים לעדכן את המאגר המתנהל במשרדכם בהתאם להודעות כאמור לעיל, ולשלוח למשרדנו אישור כי המסמכים התקבלו.

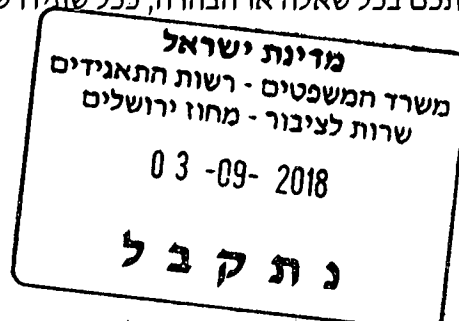
3. הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,

גיא פוקס, עו"ד

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

משרד עורכי דין



Tadmor & Co. Yuval Levy & Co., Attorneys-at-Law

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', עורכי-דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, מנחם בגין 132, תל-אביב 6701101, ישראל • 6701101 • 5 Azrieli Center, The Square Tower, 132 Begin Rd., Tel Aviv 6701101, Israel • 6701101 • רשות התאגידים • mail@tadmor-levy.com • www.tadmor.com • פקס 972 3 684 6001 • Phone 972 3 684 6000 • טלפון

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

נספח א'

טופס בקשה לביצוע מספר עדכונים בחברה אחת לפי סדר פעולות קבוע מראש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס בקשה לביצוע מספר עדכונים בחברה אחת לפי סדר פעולות קבוע מראש

הנחיות:

- יש למלא טופס זה אם ברצונכם להגיש בחברה אחת מספר פעולות לעדכון עפ"י סדר פעולות מסוים שנקבע מראש.
- יש למספר את סוגי הפעולות עפ"י הסדר המבוקש לביצוע הפעולות. הפעולה שתמוספר כמס' 1 היא הפעולה הראשונה לביצוע וכן הלאה.
- לטופס זה יש לצרף את ההודעות/הדיווחים שברצונכם לעדכן בחברה אחת בהתאם לסדר הפעולות המתבקש. יובהר, כי במקרים בהם אין הלימה בין סדר הפעולות בטופס לבין סדר הגשת המסמכים, כאשר לא צורפו כלל המסמכים לביצוע הפעולות שסומנו בטופס, ובכל מקרה בו הטופס לא מולא כראוי- יראו את המסמכים ככאלו שהוגשו מבלי שצורפו לטופס זה והם ייבחנו בנפרד שלא על פי סדר פעולות קבוע מראש.
- לתשומת הלב- ככל שמתבקש לבצע פעולות על פי סדר מסוים, הדבר עלול לגרום לכך שפעולה תתבצע בחרגה מזמני הטיפול המפורסמים באתר האינטרנט של רשות התאגידים.
- ניתן לצרף טופס זה למסמכים הנשלחים בדואר או מוגשים בדלפק במשרד רשות התאגידים- רשם החברות בירושלים (רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בניין 1, ירושלים 9446722).

פרטים אודות החברה

מספר חברה								
5	1	5	2	4	6	8	3	3

שם חברה
אס.איי.פי.גי. טרמינל ביפורט חברה בע"מ

הפעולות לביצוע

דו"ח שנתי - יש לסמן X. הדו"ח ייבדק בסיום הטיפול בפעולות הממוספרות להלן

יש לסמן את הפעולות הבאות במספור כרונולוגי, לפי סדר המספרים (1, 2 והלאה):

פירוק וחיסול חברה/ שותפות	עדכונים/שינויים בחברה	שעבודים
____ תצהיר כושר פירעון	____ העברת מניות	____ רישום שיעבוד
____ מינוי מפרק+ עדכון פירוק	____ מינוי דירקטור	____ הארכת מועד לרישום שיעבוד
____ חיסול	____ הסרת דירקטור	____ סילוק שיעבוד
____ פירוק מקוצר שלב I	____ הקצאת מניות	____ עדכון פרטי שיעבוד
____ פירוק מקוצר שלב II	3 הגדלת הון	
____ פירוק ע"י בית משפט	____ עדכון כתובת בעל מניות/ דירקטור	
____ ביטול פירוק	____ שינוי מען	



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-60-44 שלוחה 3 Locked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א'. ב'. ד'. ה' 12:30-08:30: יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בחדר בטיחות)

מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



	מינוי מוסמך לדווח _____
	שינוי שם _____
	שינוי תקנון <u>2</u>
	שינוי הרכב הון <u>?</u>

30.8.2014

תאריך

חתימה

יואב צוקרמן
שם ממלא הטופס

פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה:

050-5767606
טלפון

יואב צוקרמן
שם מגיש הבקשה

yoav.zuckerman@gmail.com
דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה



9128101

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א' ב' ד' ה' 12:30-08:30: יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בחדר כניסה)

נספח ב'

דיווח על שינוי תקנון

Tadmor & Co. Yuval Levy & Co., Attorneys-at-Law

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', עורכי-דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, מנחם בגין 132, תל-אביב 6701101, Israel • 6701101 • 32 Begin Rd., Tel Aviv 6701101, Israel • 6701101

טלפון 972 3 684 6000 • פקס 972 3 684 6001 • Fax • www.tadmor.com • mail@tadmor-levy.com • רשות

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



טופס 8א (תקנות 7 ו-17)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אל: רשם החברות

הינח על שינוי תקנו

(סעיף 140(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן – החוק))

מספר חברה							
5	1	5	2	4	6	8	3

שם חברה
אס.איי.פי.גי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 8.8.2018 הוחלט על שינוי תקנון החברה כמפורט להלן:

נא סמן X באחת או יותר מהאפשרויות (אם היה לגביהן שינוי) ופרט ככל הנדרש:

א. שינוי מטרות החברה

מטרות החברה לאחר השינוי הן (ציינו את כל מטרות החברה לאחר השינוי, שינוי המטרות חסר תוקף עד לרישומן ביד הרשם¹):

(1) לפי סעיף 32 (1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי. ☒

(2) לפי סעיף 32 (2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים להלן: ☐

(3) לפי סעיף 32 (3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים להלן: ☐

(4) לגבי חברה לתועלת הציבור, שינוי מטרות כמפורט להלן²: ☐

¹ בחברות שיש להן גם תזכיר, יש לתקן גם את סעיף המטרות בתזכיר כתנאי לרישום שינוי המטרות בתקנון; שינוי התזכיר טעון רוב של 75% באסיפה הכללית ומצריך גם הליך של פרסום קבלת ההחלטה בשני עיתונים יומיים.

² הרשם ירשום שינוי מטרות של חברה לתועלת הציבור עד לרישומן ביד רשם ההקדשות או אישור בית משפט, לפי העניין. הכול כאמור בסעיף 345 לחוק.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Linked-Tagid@justice.gov.il

שעות הבלת ההל: ימים א'. ב'. ד'. ה' 12:30-08:30 יום ג' הפקדת מסמכים בלבד

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום ההצגה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



טופס 8א (תקנות 7 ו-17ב)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



ב. שינוי באחריות בעלי המניות בחברה

אחריות בעלי המניות לאחר השינוי היא³:

אחריות בעלי המניות (נא סמן ב - X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

☒ א. מוגבלת במניות

☐ ב. בלתי מוגבלת - החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים), חברה אחרת (פרט)

ג. שינויים בהרכב ההון (שאינם הגדלת הון או הפחתת הון אשר לגביהם ידווח לפי טופס 7 או 8, שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999), לפי העניין

ההון של החברה לאחר השינוי הוא (ציין את הרכב ההון המלא לאחר השינוי):

הון החברה הרישום:

(נא סמן ב - X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

☐ מניות ללא ערך נקוב ☒ בסך כולל של ₪ 720,000,000 לפי סוגי המניות המפורטים בזאת:

א. 720,000,000 מניות רגילות

ב.

ג.

ד.

ד. שינויים בתנאים הקבועים בסעיף 175 לחוק כמפורט להלן:

(1) **סייג על העברת מניות** (נא סמן ב - X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

☒ תקנון החברה לאחר השינוי מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה;

כן, כאמור בסעיפים 4(ד) ☒ בתקנון ☐ לא

(2) **איסור על הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב**

☒ תקנון החברה לאחר השינוי אוסר הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב;

כן, כאמור בסעיפים 4(ב) ☒ בתקנון ☐ לא

(3) **הגבלה על מספר בעלי המניות בחברה**

☒ תקנון החברה לאחר השינוי מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד לחמישים, מלבד עובדי החברה;

כן, כאמור בסעיפים 4(ג) ☒ בתקנון ☐ לא

³ לפי סעיף 344 לחוק, יש להמציא אישור בית המשפט לשינוי תקנון ההופך את אחריות בעלי המניות בחברה למוגבלת. חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת רשאית לשנות תקנונה ולהפוך את אחריות בעלי המניות לבלתי מוגבלת בהסכמת כלל בעלי המניות.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 8א (תקנות 17 ו-17ב)

לעניין זה -

(1) "עובדי החברה" - לרבות מי שהיו עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם;

(2) יראו כבעל מניה אחד שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה.

הערה: חברה פרטית פטורה מצירוף מאזן לדו"ח השנתי רק אם השיבה בחיוב על כל אחת מן הפסקאות האמורות

ה. שינויים במגבלות על פעולות משפטיות ומורשי חתימה: (נא סמן ב- X את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

☒ לא קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות

☐ קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות כאמור בסעיפים

☐ בסעיפים בתקנון מפורטות הוראות בקשר לזכויות חתימה.

ו. יש לצרף לטופס זה את אחד מאלה:

1. תקנון חדש המחליף את התקנון הקיים;

2. נוסח תקנון משולב (הכולל את כל התוספות, תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי);

3. מסמך המפרט את השינויים בתקנון האחרון שהוגש לרשם

והכל, בהתאם לשינויים שהחליטה עליהם האסיפה הכללית ואף אם השינוי צויין בטופס זה לעיל.

** שינוי תקנון של חברה שבעקבותיו הופכת חברה לחברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345ב(ג) לחוק חסר תוקף זולת אם נרשם בידי הרשם.

אני מצהיר כי האמור בהודעה זו משקף את האמור בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 8.8.2018

לעניין שינוי תקנון החברה וכי שינוי התקנון התבצע ברוב הדרוש ולפי תקנון החברה וכי התקבלו כל האישורים, ככל הנדרש, לשינוי התקנון

אני מצהיר כי אני נושא/ת משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

דירקטור

029509122

יואב צוקרמן

תפקיד בחברה

מספר זהות⁴

שם ממלא הטופס

30.8.18

תאריך

חתימה

פרטים ליצירת קשר עם ממלא הטופס:

yoav.zuckerman@gmail.com

050-5767606

דואר אלקטרוני

פקס

טלפון

⁴ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה; בדיווח הראשון לגבי בעל תעודת זהות ישראלית, יצורף צילום של תעודת הזהות.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Locked-Tagid@justice.gov.il

שעות הבלת ההלי: ימים א'. ב'. ד'. ה' 12:30-08:30: יום ג' הפקדת מסמכים בלבד

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



16152-921

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

**דוח הקצאת מניות***

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה									
5	1	5	2	4	6	8	3	3	

תאריך ההקצאה							
יום		חודש		שנה			
2	0	0	8	2	0	1	8

שם חברה	
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	

מספר טלפון	מען המשרד הרשום
	דרך בגין 132, תל אביב

שם/סוגי מניות שהוקצו	סמל המניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה **		מס' מניות מסוג זה שהוקצו	מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום				
		אג'	ש"ח		מלא	חלקי	ערך החלק		
מניות רגילות		00	1	292,960,000	במזומן	לא במזומן		אג'	ש"ח

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

מען					מספר זהות ¹		שם בעל המניה	
מיקוד	מס' בית	רחוב	יישוב	מדינה	מס' סודר	ס"ב	פרטי	משפחה
				סינגפור	201523535M			Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.

מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
מחוז תל-אביב
13-08-2018
נ ת ק ב

סכום שתשלמו נדרש על כל מניה	מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה	ערך המניה	סמל מניה (לשימוש הרשם)
--------------------------------	---	-----------	---------------------------

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



ש"ח	אג'

292,960,000 מניות רגילות

ש"ח	אג'
1	00

ההקצאה במזומן _____ ההקצאה שלא במזומן _____
הסכום ששולם בעד כל מניה _____ הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה _____
הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו _____ התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה _____

אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן X אם התקיים),
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק. ☒

יואב צוקרמן _____ 029509122 _____ דירקטור _____
שם ממלא הטופס מספר זהות² תפקיד בחברה
_____ 6.9.18 _____
_____ תאריך חתימה

"אני עורך דין _____ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית או שזיהו/ו
עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

_____ 3054434 _____
שם ת"ז
_____ 70938 _____
מס' רישיון מען

גיא פוקס
חתימת עורך דין
70938
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
דרך מנחם בגין 122 ת"א, 6701101

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ו חשוון תשע"ט
04/11/2018

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

הנדון: פניה מספר 16308161 בנושא: דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי ביום 22/10/2018, הוגשה לבדיקה במשרדנו פניה בנושא שבנדון. הפניה לא אושרה לרישום עקב הסיבה/ות
הבאה/ות:

- אין התאמה בין מספר הדרכון שבדוח השנתי למספר המופיע על צילום הדרכון.

בכבוד רב,
תהילה חיון
רשות התאגידים



במסגרת תהליך (בקשת תיקון) של מסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: 1-700-70-60-44 http://Taagidim.justice.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



ה' כסלו תשע"ט
13/11/2018

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

הנדון: פניה מספר 16384740 בנושא: דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי ביום 08/11/2018, הוגשה לבדיקה במשרדנו פניה בנושא שבנדון. הפניה לא אושרה לרישום עקב הסיבה/ות
הבאה/ות:

- העדר עותק נאמן למקור של דרכון הדירקטור Qiang Miao.

בכבוד רב,
עינב משה
רשות התאגידים



(בקומת היניסה)
מסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: 1-700-70-60-44 http://Taagidim.justice.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



י"ג כסלו תשע"ט
21/11/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 14/11/2018, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2018.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 21/11/2018.

בכבוד רב,
רות ללום
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

לפרטים נוספים חפשו:

עדכונים מקוונים בחברה



מהיום חוסכים זמן ← עוברים לדיווח מקוון!
שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות
הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

ללא ניירות ללא טעויות מכל מקום ובכל זמן,
אימות נתונים on-line והאישור - מיד אצלכם במייל!
כרטיס חכם ואתם כבר שם!



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

בלבד (בהמות כניסה) החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



י"ח כסלו תשע"ט
26/11/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/11/2018, נרשמה ביום 26/11/2018, הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
29509122	יואב צוקרמן	הלפרין 6 תל אביב - יפו 6340408	25/12/2015
PE1345200	JIAO ZHOU		19/05/2015
PE1580297	qiang miao		17/10/2018

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.

בכבוד רב,
גלית טרמן
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

לפרטים נוספים חפשו:

עדכונים מקוונים בחברה



מהיום חוסכים זמן ← עוברים לדיווח מקוון!
שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות
הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

ללא ניירות ללא טעויות מכל מקום ובכל זמן,
אימות נתונים on-line והאישור - מיד אצלכם במייל!
כרטיס חכם ואתם כבר שם!



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: 1-700-70-60-44 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בשעות מוקדמות) זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



16407-963

7



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

T
Tadmor & Co. Yuval Levy & Co.

13 נובמבר, 2018

לכבוד

רשם החברות – רשות התאגידים

רחוב שלושה 2

תל אביב 67060

במסירה אישית

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת דו"ח שנתי-אס.איי.פי.גי טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה")

בשם מרשתי, החברה, הריני מתכבד להגיש דו"ח שנתי כדלקמן:

1. למכתבי זה מצורף טופס 5 – דו"ח של חברה פרטית, לפי סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
2. למכתבי זה מצורף העתק נאמן למקור של דרכונו של מר Miao Qiang.
3. אנו מבקשים לעדכן את המאגר המתנהל במשרדכם בהתאם לדו"ח ולשלוח למשרדנו אישור כי המסמכים התקבלו.
4. הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,

גיא פוסק, עו"ד
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
משרד עורכי דין

Tadmor & Co. Yuval Levy & Co., Attorneys-at-Law

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', עורכי-דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, מנחם בגין 132, תל-אביב 6701101, Israel • 6701101 תל-אביב • 972 3 684 6000 Phone • פקס 972 3 684 6001 Fax • www.tadmor.com • mail@tadmor-levy.com

רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המוגש
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

התקן נאמן למקור
רשות
הגאוגרפיים
מ.ר. 70988
ע"ד
חומר נשק מזהם
דרך מעבר בגין 132 ת"א 17.10.2018

הודעה שנתית של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום ¹
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל ביפורט חברה בע"מ	515246833	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום ²	
7.11.2018	17.10.2018	

חלקה הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב 1.00 ₪ ערך נקוב)	סוג המניה
720,000,000		רגילות
מספר המניות בחון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
720,000,000 מניות רגילות	292,960,010	1.00 ₪ ערך נקוב

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	201523535M	סינגפור
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
רגילות	292,960,010	
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה - אינו מספיק.

² תמועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בחמש, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוא חוצא דרכונו בדיווח הראשון לגבי יצואו. העתק כאמור בקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצוין בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת החתימות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור

מס' פרוקס עו"ד
70988
דמוי שטח מלאכותי
דרך מנחם בגין 23 ת"א, 01509000

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מניית למוכ"ז במחזור

יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיחפז למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סח"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטי הדיירקטורים המכהנים

שם הדיירקטור יואב צוקרמן	מספר זהות 029509122	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25.12.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, הלפרין 6, 6340408		
שם הדיירקטור Zhou Jiao	מספר זהות PE1345200	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19.5.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדיירקטור Miao Qiang	מספר זהות PE1580297	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטי הדיירקטורים שהחזירו לפה (ממועד החזירה השני הקודם)

שם הדיירקטור Yanbing Xi	מספר זהות P01742054	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות. ☐

חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה. ☒



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור
 רשות
 התאגידים
 מ.ר. 70988
 חתמו ושות' מלפ' עובד לחברות
 דרך מכתב בתיק התאגיד 6701101

מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



(מוסמך לדוחות לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק)

מילוי מרטיו של מוסמך לדוחות לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
 למרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamIachivarot/FlasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

קיום חוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם חתקיים).

קיום חוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי חמניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

☒ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

☒ שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל אביב יפו, 6721118

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

☐ לחברה אין רואה חשבון מבקר.

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהול הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן חברה תכלול בדוחות הכספיים.

חממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ח) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

יואב צוקרמן הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו חוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים חובאו בפניו ביום 17.9.2018 ונשלחו לבעלי חמניות בתאריך 17.10.2018 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה וחצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

חתימה:



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור
גשית
התאגידים
מ.ר. 70988
עו"ד
התמורה/עשות' מ.ר. 70988
דוד מנחם בגין ת"א, 6701101

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



איונות/חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין גיא פוקס מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית או שזיהת/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צמוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
גיא פוקס	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101	50054434	70988

גיא פוקס, עו"ד
מ.ר. 70988

חתימת עורך/עשות' מ.ר. 70988
דוד מנחם בגין ת"א, 6701101

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהת/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון:

- ☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלי, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור

גיא פרקס, עו"ד
מ.ר. 70988
חומר ושתי פרטי תכל לוי ושוח'
דד מנחם גיון 111 ת"א 6701101



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

התקן נאמן למקור



מדינת
משרד
רשות
רשם החברות



רשות
גוגל פורקס עריץ
70988
דומר גוגל פורקס עריץ
בתימורה בנין 132 ת"א 6101001

דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום ¹
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום ²	
7.11.2018	17.10.2018	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג המניה
720,000,000	1.00 ש"ח ערך נקוב	רגילות
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
720,000,000 מניות רגילות	292,960,010	1.00 ש"ח ערך נקוב

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	201523535M	סינגפור
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
רגילות	292,960,010	
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

מדינת ישראל
משרד המשפטים-רשות התאגידים
סגל המניות-בור - מחוז ת"א
14-11-2018

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק
² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם ההברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.
³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו. המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות האישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור
סיא פוקס עו"ד
 תדמורית א.ר. 70998
 דרך מנחם בגין 33 ת"א 10100042

מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



מניות למוכ"ז במחזור

****יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטג הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור יואב צוקרמן	מספר זהות 029509122	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25.12.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, הלפרין 6, 6340408		
שם הדירקטור Zhou Jiao	מספר זהות PE1345200	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19.5.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור Miao Qiang	מספר זהות PE1580297	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטג הדירקטורים שהחלו לכהן (ממועד זה ואילך השנת הקודם)

שם הדירקטור Yanbing Xi	מספר זהות P01742054	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות. ☐

חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה. ☒



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור
רשות
התאגידים
מ.ר. פוקס עו"ד
70988
חדמור ושות' סג' יעל לוי רשות
דרך מנחם בגין 10, תל אביב, 4701101

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X) ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

☒ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

☒ שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל אביב יפו, 6721118

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

☐ לחברה אין רואה חשבון מבקר.

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

יואב צוקרמן הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו ביום 17.9.2018 ונשלחו לבעלי המניות בתאריך 17.10.2018 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

חתימה:



אישור שמסמך זה חתום על ידי רשות
מחלקת העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

העתק נאמן למקור
התאגדות
מ.ר. 70988
חברת נשות' קרית יעקב לנשים
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



זאימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין גיא פוקס מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
גיא פוקס	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101	500544434	70988

גיא פוקס, עו"ד

מ.ר. 70988

חתימת עורך דין גיא פוקס
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

- ☐ היה החתום מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

דבר מכתם ביום ג' ת"א, 6/10/1988
מ.ר. 70988
א. פוקס, עו"ד
דברור ושות' פדורס וכל כח ושות'



公民身份证号码 310101196912303656

PPCHNMIAU<<GIANC
PE15802975CHN6912303123092570HNBMLP<<<<A912

אישור שמסמך זה הוחתם ונכונותו, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המכיל את החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגיד.

T
Tadmor & Co. Yuval Levy & Co.

13 נובמבר, 2018

במסירה אישית

לכבוד
רשם החברות – רשות התאגידים
רחוב השלושה 2
תל אביב 67060

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת דו"ח שנתי-אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833) ("החברה")

בשם מרשתי, החברה, הריני מתכבד להגיש דו"ח שנתי כדלקמן:

1. למכתבי זה מצורף טופס 5 – דו"ח של חברה פרטית, לפי סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
2. למכתבי זה מצורף העתק נאמן למקור של דרכונו של מר Miao Qiang.
3. אנו מבקשים לעדכן את המאגר המתנהל במשרדכם בהתאם לדו"ח ולשלוח למשרדנו אישור כי המסמכים התקבלו.
4. הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,

גיא פוקס, עו"ד
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
משרד עורכי דין





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



י' אלול תשע"ט
10/09/2019

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/09/2019, נרשמה ביום 10/09/2019, הקצאת מניות בחברה.

להלן רשימת כל בעלי המניות בחברה לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	ס. אחזקה	מ. אחזקה
201523535M	SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP PORT L (SINGAPORE) LTD PTE		504220010	רגילות	1.00	שקל חדש	רגילה	

בכבוד רב,
טינה צלח פרכה
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

לפרטים נוספים חפשו:

עדכונים מקוונים בחברה



מהיום חוסכים זמן ← עוברים לדיווח מקוון!
שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות
הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

ללא ניירות ✖ ללא טעויות 🌐 מכל מקום ובכל זמן,
אימות נתונים on-line והאישור - מיד אצלכם במייל!
כרטיס חכם ואתם כבר שם!

* ס. אחזקה = סוג אחזקה. מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת.

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333

http://Taagidim.justice.gov.il *טלפון: 5601

(שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים)



אישור רישום מניות (הודעת רישום)
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה										תאריך ההקצאה						שם חברה		
										יום		חודש		שנה				
5	1	5	2	4	6	8	3	3	2	4	0	7	2	0	1	9	אס.איי.פי.גי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	

מספר טלפון	מען המשרד הרשום
	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, מיקוד: 6701101

מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום				מס' מניות מסוג זה שהוקצו		ערך המניה **		סמל המניה (לשימוש הרשם)		שם/סוגי מניות שהוקצו	
ערך החלק		חלקי		מלא		ש"ח		אג'י			
אג'י		ש"ח		לא במזומן		במזומן		211,260,000		1 00	
										רגילות	

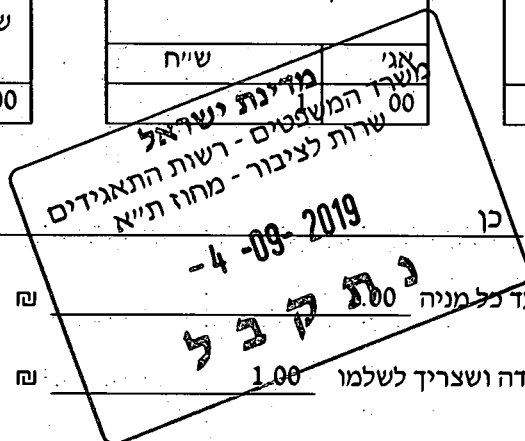
מען					מספר זהות ¹		שם בעל המניה	
מיקוד	מס' בית	רחוב	יישוב	מדינה	1	מס' סודר	ס"ב	פרטי
			8 Eu Tong Sen St. #15-92 The Central Singapore (059818)	סינגפור		201523535M		
							Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	

סכום שתשלמו נדרש על כל מניה		מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה		ערך המניה		סמל מניה (לשימוש הרשם)	
אג'י		ש"ח		אג'י		ש"ח	
00		1		211,260,000		00	

ההקצאה שלא במזומן

הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה

התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה



ההקצאה במזומן כן

הסכום ששולם בעד כל מניה

הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו 1.00

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101



Moked-Tagid@justice.gov.il

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' בלבד (בקומת כניסה)

010096262



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

אני מאשר פיקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן X אם התקיים),
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.



דירקטור

029509122

יואב צוקרמן

תפקיד בחברה

מספר זהות²

שם ממלא הטופס

חתימה

3.9.19
תאריך

"אני עורך דין" יואב צוקרמן מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה
עצמו/ה לפגישתנו/ת זהות שמיספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

039491067
ת"ז

יואב צוקרמן
שם

65477
מס' רישיון

עורך דין עו"ד

מ.ד. 65477
תדמור ושות' פרוץ עורכי דין
דרך מנחם בגין 132 ת"א, 6701101

מנחם בגין 132, ת"א
מען

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה. רחוב ירמיהו 39, מגדלי הביירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101



טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' בלבד (בקומת כניסה)

הפגישות והחתימה אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ח כסלו תש"פ
26/12/2019

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 15/12/2019, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2019.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 26/12/2019.

בכבוד רב,
חנה לנדא
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

לפרטים נוספים חפשו:

עדכונים מקוונים בחברה



מהיום חוסכים זמן ← עוברים לדיווח מקוון!
שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות
הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

ללא ניירות ללא טעויות מכל מקום ובכל זמן,
אימות נתונים on-line והאישור - מיד אצלכם במייל!
כרטיס חכם ואתם כבר שם!



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333

טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

בלבד (בהמות כניסה) החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



ח' טבת תש"פ
05/01/2020

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 18/12/2019, נרשמה ביום 05/01/2020, הקצאת מניות בחברה.

להלן רשימת כל בעלי המניות בחברה לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	ס. אחזקה	מ. אחזקה
201523535M	SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP PORT L (SINGAPORE) LTD PTE		713080010	רגילות	1.00	שקל חדש	רגילה	

בכבוד רב,
רונית שחר
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

לפרטים נוספים חפשו:

עדכונים מקוונים בחברה



מהיום חוסכים זמן ← עוברים לדיווח מקוון!
שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות
הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

ללא ניירות ✖ ללא טעויות 🌐 מכל מקום ובכל זמן,
אימות נתונים on-line והאישור - מיד אצלכם במייל!
כרטיס חכם ואתם כבר שם!

* ס. אחזקה = סוג אחזקה. מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת.

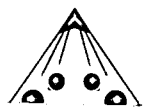
רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333

http://Taagidim.justice.gov.il *טלפון: 5601

(שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים)



אישור רישום מניות (הודעת מניסה)
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



19258-994

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום ¹
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום ²	
12.12.2019	29.11.2019	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג המניה
720,000,000	1.00 ₪ ערך נקוב	רגילות
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
720,000,000 מניות רגילות	504,220,010	1.00 ₪ ערך נקוב

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	201523535M	סינגפור
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
רגילות	504,220,010	
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

סוג המניות

5 4 4 4 4

רשם בעל המניה

6102

סוג המניות

CALL 100

משרד המשפטים

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות הכרזת נדיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מסי הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתוך התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מניות למוכ"ז במחזור*

***יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור יואב צוקרמן	מספר זהות 029509122	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25.12.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, הלפרין 6, 6340408		
שם הדירקטור Zhou Jiao	מספר זהות PE1345200	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19.5.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור Miao Qiang	מספר זהות PE1580297	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות. ☒

חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה. ☐



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מוסמך לדוח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדוח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

☒ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

☒ שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל אביב יפו, 6721118

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

☐ לחברה אין רואה חשבון מבקר.
פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

יואב צוקרמן הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו ביום 29.11.2019

ונשלחו לבעלי המניות בתאריך 29.11.2019 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

חתימה:



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין רועי בכמן מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתי/ה כי עליה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרת/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
רועי בכמן	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101	204788566	84620

רועי בכמן, עו"ד
מ.ר. 84620
תדמור לוי ושות'
מנהל ד"ר 132 תל אביב 6701101
חתימת עורך הדיון

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

- ☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מסי דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מסי דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מסי דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

12 בדצמבר, 2019

במסירה אישית

לכבוד
רשם החברות – רשות התאגידים
רחוב השלושה 2
קומה 4
ת.ד. 9333
תל אביב 67060

א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – אס.איי.פי.גיי טרמינל ביפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833)

בשם מרשתי, אס.איי.פי.גיי טרמינל ביפורט חברה בע"מ ("החברה"), הריני מתכבד להגיש דו"ח שנתי של חברה פרטית.

אבקשכם לעדכן את המרשם המתנהל במשרדכם בהתאם למסמכים המוגשים, ולשלוח למשרדנו אישור כי הדו"ח התקבל.

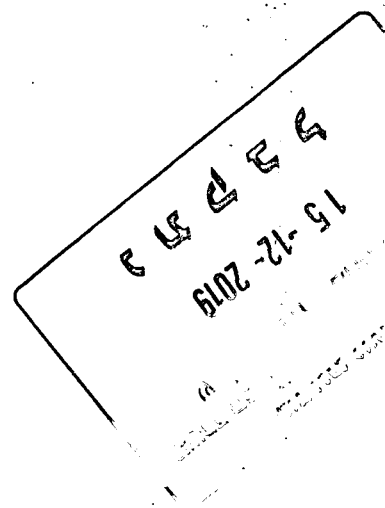
הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,



רועי בכמן, עו"ד

תדמור לוי ושות' משרד עורכי דין



tadmor.com



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



19299-588

טופס 4 (תקנה 2)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



דיווח על תשלום המניות

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה										תאריך ההקצאה						שם חברה		
										יום		חודש		שנה				
5	1	5	2	4	6	8	3	3	0	3	1	2	2	0	1	9	אס.איי.פי.גי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	

מספר טלפון	מען המשרד הרשום
	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, מיקוד: 6701101

מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום				מס' מניות מסוג זה שהוקצו		ערך המניה **		סמל המניה (לשימוש הרשם)	שם/סוגי מניות שהוקצו								
ערך החלק		חלקי		מלא		ש"ח				אג'י							
				לא במזומן		במזומן		208,860,000		1		00				רגילות	

בעלי המניות של חברת ההקצאה והמניות

מען					מספר זהות ¹		שם בעל המניה	
מיקוד	מס' בית	רחוב	יישוב	מדינה	1	מס' סודר	ס"ב	פרטי
				סינגפור		201523535M		
							Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	

סכום שתשלומו נדרש על כל מניה		מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה		ערך המניה		סמל מניה (לשימוש הרשם)	
אג'י		ש"ח		אג'י		ש"ח	
00		1		208,860,000		00	

ההקצאה שלא במזומן

ההקצאה במזומן

הסכום שישלם כנפרע על כל מניה

הסכום ששולם בעד כל מניה

התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה

הסכום המגיע בעד ושצריך לשלם

אני מאשר כי ההקצאה המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן X אם התקיים),

אני שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 18 שלקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה בחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"י 28178 ירושלים 9128101



טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג'

בלבד (בקומת כניסה)

הפקיד הממונה על החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

504220010

18-12-2019

נ ת ק ב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

דירקטור	029509122	יואב צוקרמן
תפקיד בחברה	מספר זהות ²	שם ממלא הטופס
	17/12/2019	
חתימה	תאריך	

"אני עורך דין רועי בכמן מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

רועי בכמן	204788566
שם	ת"ז

מס' רישיון	84620	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, מיקוד: 6701101
		מען

רועי בכמן, עו"ד
מ.ר. 84620
תדמור לוי ושות'
מנחם בגין 132 תל אביב 6701101

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה. רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101



טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked.Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' בלבד (בקומת כניסה)

הפנייה למסמכים החתומים אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

17 בדצמבר, 2019

במסירה אישית

לכבוד
רשם החברות – רשות התאגידים
רחוב השלושה 2
קומה 4
ת.ד. 9333
תל אביב 67060

א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח הקצאת מניות – אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833)

בשם מרשתי, אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפורט חברה בע"מ ("החברה"), הריני מתכבד להגיש דו"ח
הקצאת מניות (טופס 4).

אבקשכם לעדכן את המרשם המתנהל במשרדכם בהתאם לדו"ח המוגש.

הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,

רועי בכמן, עו"ד

תדמור לוי ושות' משרד עורכי דין





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



19/01/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

As registrar of companies of the State of Israel, I hereby confirm that,
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD No. **515246833** is incorporated and
registered under Israeli law since **27/04/2015** .
Company status: active

Respectfully,

The Israeli Corporations Authority
Registrar of Companies and Partnerships



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהומת כניסה) - חתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



19/01/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

As registrar of companies of the State of Israel, I hereby confirm that,
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD No. **515246833** is incorporated and
registered under Israeli law since **27/04/2015** .
Company status: active

Respectfully,

The Israeli Corporations Authority
Registrar of Companies and Partnerships



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהומת כניסה) - חתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



19/01/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

As registrar of companies of the State of Israel, I hereby confirm that,
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD No. **515246833** is incorporated and
registered under Israeli law since **27/04/2015** .
Company status: active

Respectfully,

The Israeli Corporations Authority
Registrar of Companies and Partnerships



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהומת כניסה) - חתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



21/01/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

As registrar of companies of the State of Israel, I hereby confirm that,
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD No. **515246833** is incorporated and
registered under Israeli law since **27/04/2015** .
Company status: active

Respectfully,

The Israeli Corporations Authority
Registrar of Companies and Partnerships



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהומת כניסה) - חתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

שם חברה: אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
ח.פ. 515246833
תאריך: 11.11.2020

לכבוד,
רשם החברות
ירמיהו 39
ירושלים 9446722

בקשה להארכת מועד הרישום

רשם החברות מתבקש בזאת להאריך את המועד לרישום שעבוד שנוצר ביום 17.06.2020 על נכסי החברה שפרטיה מצויינים בכתרת לעיל לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ (ח.צ. 520018078).

1. להלן נימוקי הבקשה:
עיכוב הרישום נובע מאיחור בהעברת המסמכים ע"י הלקוח.
2. לפיכך מתבקש רשם החברות להעתר לבקשה להאריך את המועד לרישום השעבוד.

שירה שגיא
ראש צוות בטחונות נדל"ן
מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול
בכבוד רב,

בנק לאומי ישראל בע"מ
הסניף המרכזי - 800



רשות
התאגידים

פועל: _____
 מספר לקוח: _____
 מספר בטחון: _____
 בוצע ע"י: _____
 מזהה: _____

אל: רשם החברות/האגודות השיתופיות

כתובת למשלוח תעודת רישום
 בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף: מרכזי 800
 לידי: עדי בן שהם
 כתובת: יודפת 2, לוד
טלפון: 076-8858503

פרטי משכנתאות ושעבודים
 (סעיף 178 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983)

קוד	מס' חברה/אגודה שיתופית	שם החברה/האגודה השיתופית- המשועבדת
81	מס' סודר 515246833	אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
תאריך יצירה שנה חודש יום 17.06.2020	סוג מטבע	קוד מטבע
מס בולים	הסכום המובטח ללא הגבלה בסכום	הסכום המובטח במילים ללא הגבלה בסכום
קוד	תאור המסמך שטר משכון/אגרת חוב/קניזו מיוחד (של כספים בחשבון/פקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פקדון)	

פרטי המלווים	מס' זהות	ז	פרטי המלווה	סכום ההלוואה
ס"ב 0 0 1 8 0 7 8	52		בנק לאומי לישראל בע"מ	אג'

פרטי נכסים משועבדים	תאור הנכסים המשועבדים
סוג השעבוד	את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות מספר 594623/65-5040/6-1/8 המצוינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופיקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל.

תנאים מיוחדים	תאריך החלטה	תאריך הוצאת סדרה
אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף ציין "כ"	שנה חודש יום	שנה חודש יום
לרישום הערה כנאמר בתקנה 12 (ב) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) "התש"ס - 1999		

הערה לעניין איסור או הגבלה על יצירת שעבודים אחרים ותנאים מיוחדים
החברה התחייבה לא למשכן, לשעבד, למכור, להמחות ו/או להעביר את הפקדון ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש.

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ושלמים¹

שם החותם **שירה שגיא** מס' זהות: **053079604**

תפקיד/תואר **ראש צוות** תאריך: **11.11.2020**

שירה שגיא
 ראש צוות ניהול נדל"ן
 מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול

בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף מרכזי 800
 ענף בטחונות, מרכזים מקצועיים
 חותמת הבנק + חתימת ראש צוות

¹ במקרה שהטופס נחתם מטעם החברה/אגודה, יוסף החותם את המילים "וכי הנני נושא משרה בחברה/אגודה כאמור בסעיף 39 לחוק" וימחק את המילים "חותמת בנק + חתימת מו"ח שבתחית הטופס."



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

**אגרת חוב מובטחת/שטר משכון
(מסכים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)
לחוב/התחייבות מסויימים**

שחוצא ביום 17 בחודש 11 שנת 2020

על ידי: **הש"ב** אס.אוי.פי.ג'י, טרמינל בייפורט חברת בע"מ מספר זהות/רישום 515246833

שמעון הנשיתן, יצירך כתב זה, הוא

(להלן יחד ולחוד - "הממשכנים")

(להלן - "הבנק")

לטובת: **בנק לאומי לישראל בע"מ**

ולטובת חברות בת שכ הבנק בארץ ובהח"ל:

(אם טומנה חלופה זו בנק לאומי לישראל בע"מ וכל חברות הבת שלו בארץ ובהח"ל ייקראו להלן יחד ולחוד - "הבנק")

ומעיד על הדברים הבאים:

1. הסכומים המובטחים

1.1 כתב זה ניתן להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ כלשהו - קרן, ריבית מכל סוג שהוא, לרבות ריבית בשיעור המירבי (כולל הפרשי הצמדה, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר), עמלות, חיובים בנקאיים וכל מיני הוצאות - המגיעים או שגיעו לבנק מופעם לפעם מאת הממשכנים בגין ו/או בקשר עם הסכומים המובטחים, כהגדרתם להלן.

1.2 המונח "הסכומים המובטחים" - משמעו:

1.2.1 תלוואה / אשראי

כל הסכומים המגיעים ו/או שגיעו ו/או שעשויים להגיע לבנק עד חשבון, בגין ובקשר עם:

א. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי א") וכן

ב. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי ב") וכן

ג. אשראי מבין אשראי א', אשראי ב' ואשראי ג' שמואלו לגבינו והפרטים הרלבנטיים ייקראו להלן - "האשראי"

ד. כל יתרת דביטורית בחשבון כספי שוטף של הממשכנים שתיווצר (או שתגדל) כתוצאה מחיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ה. כל יתרת דביטורית בחשבון פיגורים המשמש את הבנק לפי שיקול דעתו לצרכי חיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ו. כל אשראי / תלוואה שמתרתם סילוק הסכומים המפורטים בס"ק א'-ד לעיל, כולם או חלקם, וזאת, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, מגיעים או שגיעו לפי השם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, התגבשו בפסקי דין של בית משפט או בית דין ובין אם לאו;

ובנוסף לכך כל סכומי הריבית, הוצאות והסכומים האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם לפי תנאי כתב זה.

אם לא הושלמו הפרטים החסרים בנסקה כלשהי מהמסקאות הנ"ל, תחשב אותה נסקה כנטלה.
אם לא הושלמו הפרטים החסרים כאף אחת מהמסקאות הנ"ל, ייחשב סעיף 1.2.1 זה כנטל.

1.2.2 ערבות בנקאית

כל הסכומים - בין משקלים חדשים ובין במטבע חוץ או תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן - המגיעים או שגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת הממשכנים על חשבון, בגין או בקשר עם:

א. ערבות בנקאית בסך **1,000,000 ₪** שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת **בית המכס - מכס חיפה** ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופתה של הערבות הבנקאית הנ"ל; וכן ערבות בנקאית בסך _____ שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת _____ ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופתה של הערבות הבנקאית הנ"ל;

- | | |
|--|--|
| 1. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי | 2. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי |
| 3. השלם את תקופת האשראי | 4. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי |
| 5. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי | 6. השלם את תקופת האשראי |
| 7. השלם את תקופת האשראי | 8. השלם את תקופת האשראי |
| 9. השלם את תקופת האשראי | 10. השלם את תקופת האשראי |
| 11. השלם את תקופת האשראי | 12. השלם את תקופת האשראי |

1. אם טומנה אסמכתה זו על האמון בכתב זה לגבי הבנק יחת גם בהתייחס לחברות הבנות של הבנק, בגין ובח"ל
2. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי
3. השלם את תקופת האשראי
4. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי
5. השלם את תקופת האשראי

06.18

עמוד 1 מתוך 5

325-85

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור-א-העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכל עובדות הנקאות שהיו להן קשרים
הרלבנטיים תיקרא להן - "העובדות הנקאיות".
לכל חוב ו/או החייבות של הממשכנים בקשר עם
העובדות הנקאיות, כמפורט במסמכים שיוחלטו ו/או
שנתנו על ידי הממשכנים לבנק כקשר עם הוצאה
העובדות הנקאיות.

ב כל יתרת דביטורית בחשבון כספי שוטף של
הממשכנים שתיוצר (או שתגדל) כתוצאה מחיוב
איתו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק
מאת הממשכנים בגין ובקשר עם העובדות הנקאיות.

ג כל יתרת דביטורית בחשבון פיגורים המשמש את
הבנק לפי שיקול דעתו לצרכי חוב אותו חשבון בגין
סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים
בגין ובקשר עם העובדות הנקאיות.

ד כל אשראי/הלוואה שמטרתם סילוק הסכומים
המפורטים בסיק (א)-(ג) לעיל, כולם או חלקם

וזאת, בין שהסכומים הניזל, כולם או מקצתם, מגיעים או
שיגיעו לפי חשם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק
שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שגיעו מאת
הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שגיעו מאת
הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע
ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הניזל, כולם
או מקצתם, התגבשו במסגרת דין של בית משפט או בית דין
ובין אם לאו.

ובנוסף לכל כל סכומי הריביות, ההוצאות והסכומים
האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם
לפי תנאי כתב זה.

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים במסכה כלשהי
מהמסמכים הנ"ל, תחשב אותה כמסכה כבטלה.**

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים באף אחת מהמסמכות
הנ"ל, ייחשב סעיף 1.2.3 זה כבטל.**

1.2.3 חובות והחייבויות בחשבון ע"ש

כל הסכומים - בין משקלים חדשים ובין במטבע חוץ או
תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית
בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו
כאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער
חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד
אחר, עמלות, חובות, חובות נקאיות והוצאות מכל סוג שהן
המגיעים או שגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת
הממשכנים בגין ו/או בקשר עם כל יתרת חובה בחשבון

הממשכנים על שם הממשכנים בסניף

של הבנק (להלן - "החשבון") ובכל חשבון אחר אליו
תועבר מכל סיבה שהיא יתרת החובה הניזל, כולה או
חלקה (להלן - "החשבון הנעבר"), וזאת בין אם קיימת
בחשון מסגרת אשראי מאושרת ובין אם לאו, ובמקרה
שקיימת בחשבון מסגרת אשראי מאושרת - בין אם יתרת
החובה הינה בתוך מסגרת אשראי מאושרת ובין אם היא
בתיקנה ממנה, וכן כל אשראי/הלוואה שמטרתם סילוק
הסכומים המפורטים לעיל, כולם או חלקם.

וזאת, בין שהסכומים הניזל, כולם או מקצתם, מגיעים או
שיגיעו לפי חשם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק
שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שגיעו מאת
הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שגיעו מאת
הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע
ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הניזל, כולם
או מקצתם, התגבשו במסגרת דין של בית משפט או בית
דין ובין אם לאו;

ובנוסף לכל כל סכומי הריביות, ההוצאות והסכומים
האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם
לפי תנאי כתב זה.

לחירת ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה שמסיבה
כלשהי ישונה מספרו או סיווגו של החשבון או של איזה
חשבון נעבר כאמור, יבטיח כתב זה גם את הסכומים
המובטחים בחשבונית הניזל לפי מספריהם ו/או סיווגם
החדשים.

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים, ייחשב סעיף 1.2.3 זה
כבטל.**

1.2.4 ערבות הממשכנים

כל הסכומים - בין בשקלים חדשים ובין במטבע חוץ או
כאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער
תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית
בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו
חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד

אחר, עמלות, חובות, חובות נקאיות והוצאות מכל סוג שהן -
המגיעים או שגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת
הממשכנים על חשבון, בגין או בקשר עם כתב ערבות

שנתנו ו/או ייתנו על ידי הממשכנים לטובת הבנק
להבטחת החובות וההחייבויות של

העובדות הנ"ל,

ובנוסף לכך כל ההוצאות והסכומים האחרים
שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם לפי תנאי

כתב זה אם לא הושלמו הפרטים החסרים, ייחשב סעיף
1.2.4 זה כבטל.

1.3 הממשכנים מתחייבים בזה לשלם לבנק כל סכום מהסכומים
המובטחים במועד פירעונם כפי שנקבע ויוקבע מזו פעם בפעם,
לרבות, אך לא רק, עקב העמדה לפרעון מיידי ו/או האצת פרעון על

פי דין ו/או על פי המוסכם עם הממשכנים, או, במקרה שלא נקבע
מועד פרעון, עם דרישה;

כל סכום מהסכומים המובטחים שלא ישולם לבנק כאמור, ישא
ורבית בשיעור המירבי, בגין תקופה שהחלה מהתאריך שבו היה
על הממשכנים לשלם ועד לתשלומם בפועל.

2. פרעון מוקדם

הממשכנים יהיו רשאים לפרוע את הסכומים המובטחים, או כל חלק
מהם, לפני מועד פרעונם המוסכם (להלן בסעיף זה: "פרעון מוקדם"),
בכפוף לתשלום עמלות פרעון מוקדם ולתנאים נוספים שיהיו מקובלים

בבנק במועד ביצוע כל פרעון מוקדם כאמור, אם במועד ביצוע הפרעון
המוקדם תהיה קיימת חוראת דין כלשהי (לרבות חוראות בנק ישראל)

המובילה את גובה עמלות הפרעון המוקדם אותו רשאי לדרוש הבנק, או
הקובעת תנאים אחרים לביצוע הפרעון המוקדם - ייעשה הפרעון

המוקדם בכפוף לחוראות אותו דין, והבנק יהיה רשאי להתנות את ביצוע
של עמלות פרעון מוקדם, המותרות על פי דין במועד ביצוע הפרעון

המוקדם, לאותו סוג של אשראי, בכל מקרה אחר, יהיה הבנק רשאי
להתנות את הפרעון המוקדם בתשלום עמלות פרעון מוקדם ותשלומים

נוספים ובתנאים מוקדמים אחרים, אשר לפי שיקול דעת הבנק,
מבטאים, באופן סביר, את הסיכון שייגרם לו כתוצאה מביצוע הפרעון

המוקדם באותו מועד. מוסכם בזאת כי סעיף 1.3 (ג) לחוק המשכון,
תשכ"ז - 1967 וכן כל סעיף אחר שיבוא במקומו, לא יחול על הפרעון

המוקדם.

3. חריגה מהמועד

כעריכה לתשלום המלא והמדויק של הסכומים המובטחים
ממשיכים בזה הממשכנים במשכון קבוע ראשון בדרגה, וממחים בזה
לבנק על דרך שעבוד:

3.1 את כל החובות והכספים בפקידונות ובחשבוניות המצויינים
בתוספת "א" לשטר משכון זה וכן את כל החובות לכספים ואת

כל הכספים העומדים ואלו שיעמדו מפעם לפעם לזכות
הממשכנים בפקידונות ובחשבוניות המצויינים בתוספת "א"

הניזל (החשבונות והפקידונות) הניזל, הכספים המופקדים
ושיפקדו בהם והחובות בגינם, ייקראו - "הפקידונות"

3.2 את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או
שינובע מהפקידון ו/או מהכספים הניזל או הקשורים אליהם.

הזכויות והכספים המפורטים בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל ייקראו
לחלק - "כספי הפיקדון" או "כספי הפיקדונות".

3.3 במקרה שכספי הפיקדונות, כולם או חלקם, יועברו לזכות
חשבון אחר של הממשכנים בבנק (להלן - "החשבון הנעבר")

מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מחירוף, סיוס, מכירה,
השקעת המשך או השקעה מחדש של כספי הפיקדונות, כולם או

מקצתם, בין מכת הדיו, בין כתוצאה מחוראת חלקה ובין מכל
סיבה אחרת - יחולו תנאי כתב זה גם לכספים שיועברו

כאמור ויראו את כספי החשבון הנעבר, בנובה הסכומים
שיועברו ופירוניהם ו/או תמורתם לכל דבר ועניין ככספי

הפיקדונות. הבנק יהא רשאי לחיוב את החשבון הנעבר בכל
סכום, בנובה הסכומים שיועברו אליו כאמור ולהעבירו

לפיקדון - וזאת בין אם החשבון הנעבר יהיה קרדיטורי או
דביטורי או שיעשה דביטורי כתוצאה מחיוב הניזל. מובהר

בזאת כי האמור לעיל יחול בכל מקרה של העברות
נוספות.

3.4 כל הזכויות והכספים כאמור בס"ק 3.1 - 3.3 לעיל וכל חלק מהן
יקראו לחלק - "הזכויות הממושכות".

3.5 מוסכם בזאת שבכל מקרה שמספרו של הפיקדון או של החשבון
או של החשבון הנעבר או סימני זיהויים ישנו מסיבה כלשהי,

יראו את האמור בכתב זה כמתייחס גם לפיקדון ולחשבון לפי
מספריהם החדשים או סימני זיהויים החדשים.

15	רשום את כותרת הערבות שלהבטחתה נוצר המשכון
16	רשום את סיום הערבות אם הערבות אינה מוגבלת בסכום יש לרשום "ללא הגבלה בסכום"
17	רשום את סמות החייבים שלהבטחת התחייבותיהם פונה הערבות.
18	רשום את שם המדין בו מתנהל החשבון עם היתב המבטח

06.18

עמוד 2 מתוך 5

328-65



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

הצהרות הממשכנים

הממשכנים מצהירים בזה כי:

4.1 הזכויות הממשכניות הן בעלותם הבלעדית.

4.2 הזכויות אופן הממשכנות, ששעבודות, מעוקלות או מומחות לזכות צד שלישי כלשהו ואין כל הגבלה או תנאי חלקים, לפי מתותן של הזכויות הממשכנות או לפי דין או הסכם כלשהם, על המחאות, נשיכון, שעבוד או על העברת הבעלות בהן.

4.3 לא ארע ארוע, אשר על פי תנאי כתב זה, או על פי מסמך אחר כלשהו שנתתם על ידם כלפי הבנק, מחוץ עילה לרעמדה לפרעון מידי של הסכומים המובטחים, ולא ירוע להם על נסיבות העליות לרביא למריתו של ארוע כנייל.

4.4 התייחסות של הממשכנים על כתב זה ובצוע ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד לפסק דין, צו, הוצאה או הוראות של בית משפט או של גוף מעין שיפוטי המופנים לממשכנים ו/או שהממשכנים צד להם או להנחיות או הוראות של השירות מנהלית כלשהי, וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם התחייבות או הבטחה כלשהם שהממשכנים היום צד להם.

4.5 במקרה שהממשכנים היום תאגיד, כי או בנוסף לכל ההצהרות המפורטות לעיל מצהירים בזה הממשכנים כי:

4.5.1 חתימתם של הממשכנים על כתב זה ובצוע ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד למסמכי ההתאגדות של הממשכנים;

4.5.2 מסמכי ההתאגדות של הממשכנים שנמסרו לבנק על ידם היום המסמכים המלאים והמעודכנים.

5. התחייבויות הממשכנים

הממשכנים מתחייבים בזה:

5.1 לא למכור, לא להעביר או להמחות ולא להעניק זכויות כלשהן, באיזה אופן שהוא, בזכויות הממשכנות, בלי הסכמת הבנק מראש בכתב.

5.2 להודיע מיד לבנק על כל מקרה של הטלת עיכוב, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על או בקשר עם הזכויות הממשכניות וכן להודיע מיד, על דבר המשוך והחמאה לטובת הבנק - לרשות שעוקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור - ולעד שלישי שיום או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד, על חשבונם של הממשכנים, בכל האמצעים הדרושים לשם ביטול עיכוק, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

5.3 לא למשכן, לא לשעבד ולא להמחות את הזכויות הממשכנות, באיזה אופן שהוא, בזכויות שיהיו קודמות, שוות או נחותות לזכויות הניתנות לבנק לפי כתב זה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש בכתב.

5.4 להמציא לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, בטוחה נוספת להחת דעתו של הבנק - בכל מקרה, שהבנק ייזכר לדעת שאינך מאווע העולל למנות כונס נכסים של הממשכנים או חלק מהם או את לדעת הבנק שוויון של הזכויות הממשכניות פחת או עלול לפחת בשיעור ניכר משוויון ביום חתימת כתב זה, מכל סיבה שהיא;

5.5 לעשות, על חשבונם של הממשכנים כל שיהיה דרוש או רצוי, לפי החוק או לדעת הבנק, על מנת שכוחם של הממשכנים והחמאה הנוצרים בזה יהיו יפים גם כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים - קיימים או עתידים - של הממשכנים; ובמידה, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שמישכון והחמאה הנוצרים בזה לטובת הבנק וכן כל תיקון למישכון והחמאה הנ"ל יכלשם מניעת ספק מובחר בזה שיום תיקון כאמור לא ייעשה אלא בהסכמת הבנק) יירשמו בלשכות הרישום המתאימות וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הבנק יהיה דרוש לצורך ביצועו של כל רישום כאמור או בקשר עמו.

5.6 להודיע מיד לבנק על קרית כל מאורע המזכה או עשוי לזכות את הבנק להעמיד את הסכומים המובטחים לפרעון מידי ו/או לממש את המשוך נשוא כתב זה.

6. זכות עכבו וקניון

הממשכנים מסכימים ומתחייבים בזה:

6.1 כי הבנק יהיה זכאי לעכב תשלום של כספי הפיקדונות עד לסילוק כל הסכומים המובטחים, הממשכנים לא יחיו זכאים למשוך את הכספים הנ"ל או לפעול בהם או בקחם אליהם בכל

אופן אחר שהוא, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש

6.2 כי חבות הבנק לשלם להם או לפקודתם את כספי הפיקדונות חולה להיות חבות מסובלת של בנק כלפי לקוח והיא הופכת לחבות מותנית, בין היתר, בתנאי מוקדם שהסכומים המובטחים יסולקו לבנק במלואם בטרם יהיה הבנק חייב בכל תשלום שהוא ע"י כספי הפיקדונות.

6.3 כמו כן, בלי לגרוע מזכות העיכון של הבנק כאמור ומיתר זכויות הבנק כאמור בכתב זה, הבנק זכאי בכל עת - ואף לפני מועד פירעונם של סכומי הפיקדונות - לקזז את סכומי הפיקדונות או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת לממשכנים וזאת כנגד הסכומים המובטחים, כולם או נקצתם, בין שמועד פירעונם הגיע ובין שטרם הגיע ובין שמועד פירעונם מותנה בקיום תנאים כלשהם ("הסכומים המגיעים"), להסרת ספק כלבד, הבנק זכאי לבצע קיזוז כאמור אף אם סכומי הפיקדונות והסכומים המגיעים אינם באותו מטבע.

6.4 לצורך הקיזוז האמור, הבנק זכאי לרכוש מכספי פיקדון כלשהו כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או למכור מטבע חוץ כלשהו מכספי פיקדון כלשהו ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או לפי המקרה לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים.

כל רכישה או מכירה כאמור לעיל תעשה לפי שער הבנק.

6.5 הממשכנים מצהירים בזאת שידוע להם, כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכות הקיזוז לפני מועד פירעונו של פיקדון כלשהו, עלולים לחול שינויים לרעת הממשכנים בכל הנוגע לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו פיקדון (כגון לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, זכויות למענקים או הלוואות, פטור או החתה ממש וניכויים במקור) וכן יהיה הבנק זכאי לנכות מסכומי הפיקדונות עמלות, הוצאות וזקקים שהוא נוהג לנכות מעת לעת בעת "שבירת" פיקדונות מאותו סוג ע"י לקוחות.

6.6 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק מכל אחריות לזקקים ולחפסדים שיגרמו או שעלולים להגרם להם כתוצאה משימוש הבנק בזכות כלשהו מזכויותיו על פי כתב זה.

7. חידוש אוטומטי

כל זמן שכתב זה יהיה בתוקף, הממשכנים מתחייבים באופן בלתי חוזר לתת לבנק - מראש או מידי פעם בפעם - הוראות בכתב לחידוש הפיקדון וכספי הפיקדון. הממשכנים מסכימים לכך שבכל מקרה שמסיבה כלשהי הממשכנים לא יתנו הוראות חידוש כאמור או, בניגוד להוראות חידוש קודמת שלהם, יתנו הוראות משיכה של כספי הפיקדונות או חלקם במועד פירעונם, או הבנק יהיה רשאי להפקיד מפעם לפעם את כספי הפיקדון הנוגע לעניין בפיקדון נושא ריבית (שקלי או במטבע הפיקדון, לפי העניין) לתקופה דומה לתקופה שהסתיימה ערב החידוש ובתנאי ריבית ו/או הצמדה שיהיו מקובלים בבנק באותה עת לגבי פיקדונות מאותו סוג ובאותו סכום, או לפי הוראות הבנק לתקופה קצרה יותר שתחיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פיקדונות של לקוחותי בשקלים או במטבע הפיקדון, לפי העניין. ידוע לממשכנים שבכל מקרה שהבנק יחדש כספי פיקדון מחדש סעיף זה, יעמוד לרשות הממשכנים מידע לגבי שיעורי הריבית ו/או תנאי ההצמדה של כספי הפיקדון שחדש בסניף הבנק אשר בו מתנהל אותו פיקדון.

8. יפוי-כח

8.1 הממשכנים מייפיים בזה - באופן בלתי חוזר - את כוחו של הבנק לעשות בשמם, במקומם ועל חשבונם של הממשכנים כל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 5.5 ובסעיף 7 לעיל, וכן לשלם במקום הממשכנים כל סכום שלפי תנאי כתב זה חממשכנים חייבים או יהיו חייבים לשלמו לצד שלישי כלשהו; אולם, אין במתן יפוי הכח הנ"ל כדי לפטור את הממשכנים מלקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם על פי כתב זה או כדי לחייב את הבנק להשתמש ביפוי הכח הנ"ל, כולו או מקצתו, או לגרוע מזכויות הבנק לעשות את כל האמור לעיל בשמו הוא בתוקף השעבוד על פי כתב זה;

8.2 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק, מראש, מכל אחריות במקרה שהבנק לא ישתמש בסמכות מסמכותיו על פי יפוי הכח הנ"ל.

9. עמאות המשכון

השעבודים הנוצרים בזה לטובת הבנק יהיו בלתי תלויים בכל הבטחות או הערובות, שהבנק קיבל או יקבל מהממשכנים או מעבורם, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן

06.18



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

עמוד 3 מתוך 5

323-85

X

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

10. הליכים ומימוש

10.1 בקורות אורזי סטרו דמאפטר לבנק, על פי כל מוסד שנתחם ו/או יחתם על ידי הממשלנים - לרבות, ובלי לגרוע מכלליהם, ראמיר לעז על פי היראות הסכם תנאים כלליים דרעמדה אשקאים במסגרת ובמסגרת יאני תנאים כלליים לניהול חשבון - לרעמיד לפרעון מייד את הובותיהם והתחייבויותיהם כלפי הבנק, כולם אי חלקם, יהיה הבנק רשאי להשתמש בכל האמצעים שימצא לנכון כדי לגבות את הסכומים המובטחים מהממשלנים ולנקוט בכל הליך שיהיה דרוש לדעת הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כרוב זה, וכמו-כן, בלי לגרוע מכלליהם וזכויותיו, לממש את הזכויות המבוטחות, וכן יהיה רשאי לקזז את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מכספי הפקדונות. בכל עת, גם לפני מועד פירעונים של הפקדונות על כל קניון כאמור יהיה הדימוי בסעיפים 6.3 - 6.6 לעיל

10.2 כל הסכומים שייגבו על ידי הבנק ממימוש זכויותיו על פי כתב זה (לרבות סכומים כגיל שנקפו לזכות איוה חשבון של הממשלנים, ישמשו, אם יספיקו לכך, למטרות המפורטות להלן לפי סדרי

10.2.1 לשם סילוק החוצאות שנגרמו כתוצאה ממימוש כאמור, ובי כל הוצאה שנגרמה כתוצאה מנקיטת הליכים בלשהם על ידי הבנק לצורך שמירה על זכויותיו על פי כתב זה, כאמור בסעיף 12 להלן.

10.2.2 לשם סילוק יתר ההוצאות, העמלות, החיובים הבנקאיים, הריבית והסכומים הנוספים עקב הצמדת הריבית, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על-ידי הממשלנים.

10.2.3 לשם סילוק סכומי הקרן והסכומים הנוספים עקב הצמדת הקרן, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על ידי הממשלנים;

10.2.4 לשם הפקדתם בחשבון מיוחד או חשבון אחר על שם הממשלנים אצל הבנק, אשר ישמש כערובה לסילוקם המלא של יתר הסכומים המובטחים, וזאת, בלי לגרוע מזכויות העבכון והקניון העומדות לבנק על פי סעיף 6 לעיל ו/או על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם על ידי הממשלנים כלפי הבנק ו/או על פי כל דין.

ולת אם יוסכם אחרת בכתב בין הממשלנים לבין הבנק, יופקדו הסכומים הנזיל בפקדון שקלי נושא ריבית, לפרעון עם דרישה, שיהיה נהוג בבנק באותה עת, ואם לא יהיה נהוג בבנק באותה עת פקדון כאמור, יופקדו הסכומים מפקע לפעם בפקדון שקלי נושא ריבית לתקופת חקצרה ביותר שתהיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פקדונות שקליים של לקוחותיו הממשלנים לא יהיו זכאים למשון את הסכומים שופקדו בחשבון המיוחד או האחר כאמור, או לפעול בהם אי ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא, אלא לגבי אותו חלק מהם שיעלה על הסכומים המובטחים ויראו אותם לכל דבר ועניין ככספי הפקדונות.

10.3 בכל מקרה שכתב זה מבטח את התחייבויותיהם של הממשלנים על פי כתבי ערבות/אות שחתמו ו/או יחתמו לטובת הבנק, יחולו הוראות סעיף 10 זה בקורות ארוע כלשהו המאפשר לבנק להעמיד לפרעון מייד חובות והתחייבויות של החייבים הנערבים באותם/כתבי ערבות/אות.

11 ריבית בחיובות משפטיות

במקרה שתחשף על ידי הבנק תביעה נגד הממשלנים לתשלום סכום כלשהו המגיע או שייגיע מהם לבנק על חשבון הסכומים המובטחים, יסא אותו סכום ריבית בשיעור המירבי בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, והממשלנים מסכימים בזה שהירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית כלל.

אם התביעה כאמור תהיה לתשלום סכום כלשהו במטבעי ישראל, הבנק יחיה רשאי - לפי בחירתו - לתבוע ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקה ריבית והצמדה, תשל"א - 1951, או כל חוק אחר שיבוא במקומו; הממשלנים מסכימים בזה שאם הבנק יתבע ריבית ו/או ריבית והפרשי הצמדה כאמור, הירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית או ריבית והפרשי הצמדה כלל.

12 הוצאות

כל ההוצאות הקשורות ברישומם של כתב זה בלשכת הרישום המתאימה, במימושו או בבירורו (בכפוף לכל דין), כולו אי מקצתו, או בכל תביעה שתחשף על-ידי הבנק בגין סכומים המגיעים או שייגיע לבנק מאת הממשלנים על חשבון הסכומים המובטחים, הוצאות בגין פעילות שהבנק ינקוט במסגרת סמכויותיו לפי כתב זה יכלו ההוצאות והתשלומים שהבנק יוציא בקשר עם שימוש בסמכויותיו על פי סעיף 8 לעיל וכן הוצאות בגין הליכים שיינקטו על ידי הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כתב זה, ובכלל זה שכר טרחת עורך הדין של הבנק, יחולו על הממשלנים. סכום שכר טרחת עורך הדין שיהיה יהיה כפי שיוקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט או גוף מעין

שיפוט, ובחשד פסק דין או החלטה כאמור - כפי שיוסכם בין הבנק לבין הממשלנים ובחשד הסכם - לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, בין אם הוא מחויב ובין אם לאו, ואם לא יפורסם תעריף מינימלי כאמור - בסכום שכר טרחה סביר בנסיבות אותו עניין. בלי לגרוע מזכויות של הבנק על פי זכויות הקניון שעומדות לבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם כלפי על ידי הממשלנים ו/או על פי הדין, הממשלנים מתחייבים בזה לשלם לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל הוצאה כאמור, בצירוף ריבית מירבית בהגדרתה להלן, בגין התקופה שהחלה מתאריך הוצאתה על ידי הבנק ועד לתשלומה בפועל. הבנק יהיה רשאי לחייב כל חשבון של הממשלנים בבנק בגין כל תשלום המגיע לו על פי סעיף זה, בין אם הוא קרדיטורי ובין אם דביטורי במועד החיוב, ובין אם יהיה לדביטורי עקב החיוב כאמור.

13 בוטל

14 צבירת ריבית

כל ריבית הנוכרת בכתב זה, המגיעה מהממשלנים לבנק, כולל ריבית מירבית וריבית פגורים, שתתרבה במשך כל חודש או, כפי שיהיה נהוג בבנק מפקע לפעם, במשך כל תקופה אחרת שביניה תותר על פי הדין צבירת ריבית, תישא אף היא ריבית באותו שעור.

15 רישומי הבנק

15.1 הרישומים בספרי הבנק, העתק מהרישומים הוויל או מכל קטע של הרישומים הנזיל או מחדף האחרון של הרישומים הנזיל, יהיו ראיות קבילות להוכחת אסיות תכנו.

15.2 הממשלנים יבדקו כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מכתב שיומסרו או שיושלחו להם באופן כלשהו על ידי הבנק או באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב וימצאו לבנק את הערותיהם בכתב לגביהם - אם התחינה באלה - תוך ששים ימים מתאריך תמיסורה או המשלוח על ידי הבנק. העתקי חשבון, הודעה או מכתב שיומסרו לממשלנים באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור, מהווים מסירה לממשלנים על ידי הבנק.

15.3 בוטל.

16 ויתורים

ויתור הבנק לממשלנים על הפרה כלשהי או על אי קיום של אחת או יותר מהתחייבויותיהם כלפי הבנק, בין שאותה התחייבות כלולה בכתב זה ובין שהיא כלולה או תכלול בכל מסמך אחר, לא ייחשב כהצדקה או כאמללה להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איוה התחייבות כאמור; והימנעותו של הבנק משימוש בזכות כלשהי, חנייתת לו על פי כתב זה או על-פי כל מסמך אחר או על-פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות. שום ויתור מצד הבנק או פשרה לא יחייבו את הבנק וזולת אם נעשו בכתב.

17 יחס למסמכים אחרים

אין כאמור בכתב זה בכדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות הממשלנים כלפי הבנק על פי מסמכים מכל סוג שהוא שהממשלנים חתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק או מזכויות הבנק על פי המסמכים הנזיל, לרבות ובכלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מזכויות העיבכון והקניון של הבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם ע"י הממשלנים כלפי הבנק.

18 מען והודעה

מען הממשלנים לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין הוא המען שצוין לעיל כמען להמצאת דברי דואר, או כל מען אחר בישראל שהממשלנים יודיעו עליו לבנק בכתב. בהסכמת הבנק, יוכלו הממשלנים למסור לבנק כמען להמצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרונית (E-MAIL) אשר תחשב לכל דבר ועניין כמען הממשלנים.

כל הודעה, דרישה, העתק חשבון, או מסמך אחר מסוג כלשהו ונכבד זה מסמך שחיר כלשהו) רשאי הבנק לשלוח או למסור לממשלנים בדואר רגיל או באופן אחר, לפי בחירתו ולרבות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב או דואר אלקטרוני, וכל מסמך שנשלח כאמור ייחשב כאילו נתקבל על ידי הממשלנים תוך 72 שעות ממועד המשלוח. ואשור בכתב של הבנק על דבר משלוח או מסירה כלשהם, ומועד, ישמש הוכחה לכאורה כלפי הממשלנים על המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו.

19 הדין החל

דיני מדינת ישראל יחולו על כתב זה ועל הנסמכים הנוכרים בו או הקשורים לו, ועל פירושם.

20 מקום שיפוט

הבנק והממשלנים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הייחודי לצורך כתב זה יהיה בית המשפט בעיר הקרובה ביותר - מבין הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר שבע, נצרת או אילת - לסניף הבנק שבו מתנהל חקידון, או - לפי בחירת התובע - בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל הפיקדון.

21 מעמד החותמים על כתב זה

21.1 האמור בכתב זה יחייב את כל החותמים עליו, ביחד ולחוד

06 18

עמוד 4 מתוך 5

328-85



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

יזאת גם אם, מסיבה כלשהי, אחד או אחדים נאגה שהוגדרו העד כחידוש משכנים לא יחתמו עליה.

2. לכל יכות המוכנית או שתורה מוקנית לבנק כלפי הממשכנים על פי בנק זה, מוקנית לבנק, תי כלפי הממשכנים בידה, הן כלפי אחדים מהם והן כלפי כל אחד מהם לרוד, וכל אזור של הממשכנים בכתב זה - מתחילת הן לכל הממשכנים בידה, הן לאחרים מהם והן לכל אחד מהם לחוד.

22. לשון רבים ולשון יחיד

נחתם כתב זה על ידי משכנ אחד, יראו את כל האמור בו - עד כמה שתוא מתחילת לממשכנים - כתוב בלשון יחיד.

23. כותרות

הכותרות לסעיפים בכתב זה הן לשם הנחתיות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאי כתב זה.

24. הגדרות

בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצירים, אלא אם ניתן להם מירוש אחר וסעיף הרלבנטי

24.1 "ידון" - כתגדרתו בחוק הפרשנות, התשמי"א 1981, וכן כל חיק, תקנה, צו, חוראה, דרישה או בקשה של רשות שלטונית לרבות חוראות, היתרים והנחיות של בנק ישראל, הכל כפי שיחולו ויהיו בתוקף מפעם לפעם.

24.2 "הבנק" - אף כל אחד מסניפיו או משרדיו - בין בישראל ובין מחוץ לישראל

24.3 "השער המקובל בבנק" משמע - "שער מוסכם" או "שער בלילי" כהגדרתם לחלו, בהתאם לקביעת הבנק מעת לעת, בהתחשב בסוג ובסכום הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי.

אולם הממשכנים יהיו רשאים לפנות לבנק זמן סביר מראש בבקשה שתרכישה או המכירה כאמור, ובוצעו לפי "שער מוסכם" במסלול "שער בלילי", ואם הבנק ינהג אותה עת לבצע פעולה מסוג ובסכום של פעולת הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי לפי "שער מוסכם", תבוצע הרכישה או המכירה כאמור לפי "שער מוסכם" על כל רכישה או מכירה כאמור יחולו עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצא ב.

24.4 "ספרי הבנק" - יתפרש ככולל גם כל ספר, פנקס, דף חשבון או פסדון, חיוה הנואה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכנים, כרטיס, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.

24.5 "ריבית מירבית" או "ריבית בשיעור המירבי" - שיעור

הריבית והגובה ביותר שיהיה נהוג בבנק, מפעם לפעם (הכולל בתוכו גם את שיעור תוספת הריבית על חריגה לגבי יתרות חובה באותה עת בחשבונות חש"ק/חח"ד/חח"ק או מ"ח"א לפי סוג החשבון והמסדה), תחירות ממסגרת האשראי ואו יתרות אשר לא שולמו לבנק במועדיהן, ואולם אם לגבי סכום כלשהו מהסכומים המונחחים נקבע בחיקוק שיעור מירבי של ריבית מינזים למקרה שאותו סכום לא ישולם במועד, כי או אותו סכום יישא ריבית בשיעור המירבי המותר על פי אותו חיקוק.

24.6 המונח "רישומים" יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום, בין שגרשם או הועתק בכתב יד או במכונה כתיבה ובין שגרשם או הועתק בדרך חידשה, שיכפול, צילום (לרבות מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני, ידני, מגנטי, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מידים או ספרות או סימונים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים.

24.7 "שער מוסכם" - לגבי כל רכישה או מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים תמורת מטבע ישראלי - שער המכירה או הקניה, לפי המקרה, של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק לאחרונה לפני ביצוע הרכישה או המכירה כאמור לפעולות מאותו סוג וסכום, ושהממשכנים חסכינו שיחול לגבי אותה רכישה או מכירה.

24.8 "שער בלילי" - לגבי כל מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או זיכוי חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בלילי", לפי הבנק יקנה מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי;

ולגבי כל רכישה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או חיוב חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בלילי", לפי הבנק ימכור מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי.

24.9 "פיקדון" תכנית חסכון, פקדון מכל סוג שהוא, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בין לתקופה קצובה ובין לתקופה שאינה קצובה, לרבות הריבית והפרשי הצמדה/שער, בנינו.

ולראית באו הממשכנים על החתום בתאריך דלעיל:

חתימה

חתימה

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
515246833

7/06/2020

יש לרשום את התאריך



בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז./ מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמועם המשותף: לצורך מסמך זה, הוא: אלק מרגבי	
מעו:	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/ שטר משכון

(כספים בחשבון/ פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/ פיקדון)

שנתחם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש '11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בהתאם לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, להלן מפרט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים והאו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך דלהלן:

שם	תאריך	חתימה+חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז. / מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמעון המשותף לצורך מסמך זה, הוא - אצל מר/גב' _____	
מעו: _____	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/שטר משכון

(כספים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)

שנחתם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש 11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בחתום לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, לחלו פירוט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים ואזו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך זהלחלן:

שם	תאריך	חתימה - חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	(X)

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

שם חברה: אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
ח.פ. 515246833
תאריך: 11.11.2020

לכבוד,
רשם החברות
ירמיהו 39
ירושלים 9446722

בקשה להארכת מועד הרישום

רשם החברות מתבקש בזאת להאריך את המועד לרישום שעבוד שנוצר ביום 17.06.2020 על נכסי החברה שפרטיה מצויינים בכותרת לעיל לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ (ח.צ. 520018078).

1. להלן נימוקי הבקשה:
עיכוב הרישום נובע מאיחור בהעברת המסמכים ע"י הלקוח.
2. לפיכך מתבקש רשם החברות להעתר לבקשה להאריך את המועד לרישום השעבוד.

שירה שגיא
ראש צוות בטחונות נדל"ן
מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול
בכבוד רב,

בנק לאומי ישראל בע"מ
הסניף המרכזי - 800



רשות
התאגידים

פועל: _____
 מספר לקוח: _____
 מספר בטחון: _____
 בוצע ע"י: _____
 מזהה: _____

אל: רשם החברות/האגודות השיתופיות

פרטי משכנתאות ושעבודים

(סעיף 178 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983)

כתובת למשלוח תעודת רישום

בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף: מרכזי 800
 לידי: עדי בן שהם
 כתובת: יודפת 2, לוד
 טלפון: 076-8858503

קוד	מס' חברה/אגודה שיתופית	שם החברה/האגודה השיתופית- המשועבדת
81	מס' סודר 515246833	אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
תאריך יצירה שנה חודש יום 17.06.2020	סוג מטבע	קוד מטבע
מס בולים	הסכום המובטח ללא הגבלה בסכום	הסכום המובטח במילים ללא הגבלה בסכום
קוד		
תאור המסמך שטר משכון/אגרת חוב/קניזו מיוחד (של כספים בחשבון/פקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פקדון)		

פרטי המלווים

מס' זהות	ז	פרטי המלווה	סכום ההלוואה
ס"ב 0 0 1 8 0 7 8	52	בנק לאומי לישראל בע"מ	אג'

פרטי נכסים משועבדים

סוג השעבוד	תאור הנכסים המשועבדים
	את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות מספר 594623/65-5040/6-1/8 המצוינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופיקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל.

תנאים מיוחדים	תאריך החלטה	תאריך הוצאת סדרה
אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף ציין "כ"	שנה חודש יום	שנה חודש יום
לרישום הערה כנאמר בתקנה 12 (ב) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) "התש"ס - 1999		

הערה לעניין איסור או הגבלה על יצירת שעבודים אחרים ותנאים מיוחדים
החברה התחייבה לא למשכן, לשעבד, למכור, להמחות ו/או להעביר את הפקדון ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש.

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ושלמים¹

שם החותם **שירה שגיא** מס' זהות: 053079604

תפקיד/תואר **ראש צוות** תאריך: 11.11.2020

שירה שגיא
 ראש צוות ניהול נדל"ן
 מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול

בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף מרכזי 800
 ענף בטחונות, מרכזים מקצועיים
 חותמת הבנק + חתימת ראש צוות

¹ במקרה שהטופס נחתם מטעם החברה/אגודה, יוסף החותם את המילים "וכי הנני נושא משרה בחברה/אגודה כאמור בסעיף 39 לחוק" וימחק את המילים "חותמת בנק + חתימת מו"ח שבתחית הטופס."



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

**אגרת חוב מובטחת/שטר משכון
(מסכים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)
לחוב/התחייבות מסויימים**

שחוצא ביום 17 בחודש 11 שנת 2020

על ידי: **הש"ב** אס.איי.פי.ג'י, טרמינל בייפורט חברת בע"מ מספר זהות/רישום 515246833

שמעון הנשיתן, יוצר כתב זה, הוא

(להלן יחד ולחוד - "הממשכנים")

("להלן - "הבנק")

לטובת: **בנק לאומי לישראל בע"מ**

ולטובת חברות בת שכ המוכ בארץ ובהול:

(אם טומנה חלופה זו בנק לאומי לישראל בע"מ וכל חברות הבת שלו בארץ ובהול ייקראו להלן יחד ולחוד - "הבנק")

ומעיד על הדברים הבאים:

1. הסכומים המובטחים

1.1 כתב זה ניתן להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ כלשהו - קרן, ריבית מכל סוג שהוא, לרבות ריבית בשיעור המירבי (כולל הפרשי הצמדה, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר), עמלות, חיובים בנקאיים וכל מיני הוצאות - המגיעים או שגיעו לבנק מופעם לפעם מאת הממשכנים בגין ו/או בקשר עם הסכומים המובטחים, כהגדרתם להלן.

1.2 המונח "הסכומים המובטחים" - משמעו:

1.2.1 תלוואה / אשראי

כל הסכומים המגיעים ו/או שגיעו ו/או שעשויים להגיע לבנק עד חשבון, בגין ובקשר עם:

א. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ב. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ג. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ד. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנ"ל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

(כל אשראי מבין אשראי א', אשראי ב' ואשראי ג' שמולאו לגבינו והפרטים הרלבנטיים ייקראו להלן - "האשראי")

ד. כל יתרת דביטורית בחשבון כספי שוטף של הממשכנים שתיווצר (או שתגדל) כתוצאה מחיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ה. כל יתרת דביטורית בחשבון פיגורים המשמש את הבנק לפי שיקול דעתו לצרכי חיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ו. כל אשראי / תלוואה שמתרתם סילוק הסכומים המפורטים בס"ק א'-ד לעיל, כולם או חלקם. וזאת, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, מגיעים או שגיעו לפי השם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, התגבשו בפסקי דין של בית משפט או בית דין ובין אם לאו;

ובנוסף לכך כל סכומי הריבית, הוצאות והסכומים האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם לפי תנאי כתב זה.

אם לא הושלמו הפרטים החסרים בנסקה כלשהי מהמסקאות הנ"ל, תחשב אותה נסקה כנטלה.

אם לא הושלמו הפרטים החסרים כאף אחת מהמסקאות הנ"ל, ייחשב סעיף 1.2.1 זה כנטל.

1.2.2 ערבות בנקאית

כל הסכומים - בין משקלים חדשים ובין במטבע חוץ או תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן - המגיעים או שגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת הממשכנים על חשבון, בגין או בקשר עם:

א. ערבות בנקאית בסך **1,000,000** ₪ שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת **בית המכס - מכס חיפה** ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופת של הערבות הבנקאית הנ"ל; וכן ערבות בנקאית בסך _____ שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת _____ ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופת של הערבות הבנקאית הנ"ל;

1. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי
2. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי
3. השלם את תקופת האשראי
4. השלם/במקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת ריביתם במטבע של האשראי
5. השלם את תקופת האשראי

06.18

עמוד 1 מתוך 5

325-85

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833



**אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור-א-העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים**

הצהרות הממשכנים

הממשכנים מצהירים בה כ"ו -

4.1 הזכויות הממשכניות הן בעלותם הבלעדית

4.2 הזכויות אופן הממשכנות, ששעבודות, מעוקלות או מומחות לזכות צד שלישי כלשהו ואין כל הגבלה או תנאי חלקים, לפי מתותן של הזכויות הממשכנות או לפי דין או הסכם כלשהם, על המחאות, נשיכון, שעבוד או על העברת הבעלות בהן.

4.3 לא ארע ארוע, אשר על פי תנאי כתב זה, או על פי מסמך אחר כלשהו שנחתם על ידי כלפי הבנק, מחוץ עילה לרעמדה לפרעון מידי של הסכומים המובטחים, ולא ירוע להם על נסיבות העליות לרביא למריתו של ארוע כנייל.

4.4 התייחסות של הממשכנים על כתב זה ובוצעו ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד לפסק דין, צו, הנחיות או הוראות של בית משפט או של גוף מעין שיפוטי המופנים לממשכנים ו/או שהממשכנים צד להם או להנחיות או הוראות של השותפות מנהלית כלשהי, וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם התחייבות או הבטחה כלשהם שהממשכנים היום צד להם.

4.5 במקרה שהממשכנים היום תאגיד, כי או בנוסף לכל ההצהרות המפורטות לעיל מצהירים בזה הממשכנים כי:

4.5.1 חתימתם של הממשכנים על כתב זה ובוצעו ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד למסמכי ההתאגדות של הממשכנים;

4.5.2 מסמכי ההתאגדות של הממשכנים שנמסרו לבנק על ידי היום המסמכים המלאים והמעודכנים.

5. התחייבויות הממשכנים

הממשכנים מתחייבים בזה -

5.1 לא למכור, לא להעביר או להמחות ולא להעניק זכויות כלשהן, באיזה אופן שהוא, בזכויות הממשכנות, בלי הסכמת הבנק מראש בכתב.

5.2 להודיע מיד לבנק על כל מקרה של הטלת עיכוב, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על או בקשר עם הזכויות הממשכניות וכן להודיע מיד, על דבר המשוך והחמאה לטובת הבנק - לרשות שעוקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור - ולעד שלישי שיום או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד, על חשבונם של הממשכנים, בכל האמצעים הדרושים לשם ביטול עיכוי, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

5.3 לא למשכן, לא לשעבד ולא להמחות את הזכויות הממשכנות, באיזה אופן שהוא, בזכויות שיהיו קודמות, שוות או נחותות לזכויות הניתנות לבנק לפי כתב זה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש בכתב.

5.4 להמציא לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, בטוחה נוספת להחת דעתו של הבנק - בכל מקרה, שהבנק ייזכה לדעת שאינך מאויד העולל למנות כונס נכסים של הממשכנים או חלק מהם או את לדעת הבנק שוויון של הזכויות הממשכניות פחת או עלול לפחת בשיעור ניכר משוויון ביום חתימת כתב זה, מכל סיבה שהיא;

5.5 לעשות, על חשבונם של הממשכנים כל שיהיה דרוש או רצוי, לפי החוק או לדעת הבנק, על מנת שכוחם של הממשכנים והחמאה הנוצרים בזה יהיו יפים גם כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים - קיימים או עתידים - של הממשכנים; ובמידה, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שמישכון והחמאה הנוצרים בזה לטובת הבנק וכן כל תיקון למישכון והחמאה הנ"ל יכלשם מניעת ספק מובחר בזה שיום תיקון כאמור לא ייעשה אלא בהסכמת הבנק) יירשמו בלשכות הרישום המתאימות וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הבנק יהיה דרוש לצורך ביצועו של כל רישום כאמור או בקשר עמו.

5.6 להודיע מיד לבנק על קרית כל מאורע המזכה או עשוי לזכות את הבנק להעמיד את הסכומים המובטחים לפרעון מידי ו/או לממש את המשוך נשוא כתב זה.

6. זכות עכבו וקניון

הממשכנים מסכימים ומתחייבים בזה -

6.1 כי הבנק יהיה זכאי לעכב תשלום של כספי הפיקדונות עד לסילוק כל הסכומים המובטחים, הממשכנים לא יחיו זכאים למשוך את הכספים הנ"ל או לפעול בהם או בקדם אליהם בכל

אינן אחר שהוא, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש

6.2 כי חבות הבנק לשלם להם או לפיקדונות את כספי הפיקדונות חולה להיות חבות מסובלת של בנק כלפי לקוח והיא הופכת לחבות מותנית, בין היתר, בתנאי מוקדם שהסכומים המובטחים יסולקו לבנק במלואם בטרם יהיה הבנק חייב בכל תשלום שהוא ע"י כספי הפיקדונות.

6.3 כמו כן, בלי לגרוע מזכות העיכון של הבנק כאמור ומיתר זכויות הבנק כאמור בכתב זה, הבנק זכאי בכל עת - ואף לפני מועד פירעונם של סכומי הפיקדונות - לקזז את סכומי הפיקדונות או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת לממשכנים וזאת כנגד הסכומים המובטחים, כולם או נקצתם, בין שמועד פירעונם הגיע ובין שטרם הגיע ובין שמועד פירעונם מותנה בקיום תנאים כלשהם ("הסכומים המגיעים"), להסרת ספק כלבד, הבנק זכאי לבצע קיזוז כאמור אף אם סכומי הפיקדונות והסכומים המגיעים אינם באותו מטבע.

6.4 לצורך הקיזוז האמור, הבנק זכאי לרכוש מכספי פיקדון כלשהו כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או למכור מטבע חוץ כלשהו מכספי פיקדון כלשהו ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או לפי המקרה לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים.

כל רכישה או מכירה כאמור לעיל תעשה לפי שער הבנק.

6.5 הממשכנים מצהירים בזאת שידוע להם, כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכות הקיזוז לפני מועד פירעונו של פיקדון כלשהו, עלולים לחול שינויים לרעת הממשכנים בכל הנוגע לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו פיקדון וכגון לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, זכויות למענקים או הלוואות, פטור או החתה ממש וניכויים במקור) וכן יהיה הבנק זכאי לנכות מסכומי הפיקדונות עמלות, הוצאות וזקקים שהוא נוהג לנכות מעת לעת בעת "שבירת" פיקדונות מאותו סוג ע"י לקוחות.

6.6 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק מכל אחריות לזקקים ולחפסדים שיגרמו או שעלולים להגרם להם כתוצאה משימוש הבנק בזכות כלשהו מזכויותיו על פי כתב זה.

7. חידוש אוטומטי

כל זמן שכתב זה יהיה בתוקף, הממשכנים מתחייבים באופן בלתי חוזר לתת לבנק - מראש או מילי פעם בפעם - הוראות בכתב לחידוש הפיקדון וכספי הפיקדון. הממשכנים מסכימים לכך שבכל מקרה שמסיבה כלשהי הממשכנים לא יתנו הוראות חידוש כאמור או, בניגוד להוראות חידוש קודמת שלהם, יתנו הוראות משיכה של כספי הפיקדונות או חלקם במועד פירעונם, או הבנק יהיה רשאי להפקיד מפעם לפעם את כספי הפיקדון הנוגע לעניין בפיקדון נושא ריבית (שקלי או במטבע הפיקדון, לפי העניין) לתקופה דומה לתקופה שהסתיימה ערב החידוש ובתנאי ריבית ו/או הצמדה שיהיו מקובלים בבנק באותה עת לגבי פיקדונות מאותו סוג ובאותו סכום, או לפי הוראות הבנק לתקופה קצרה יותר שתחיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פיקדונות של לקוחותיו בשקלים או במטבע הפיקדון, לפי העניין. ידוע לממשכנים שבכל מקרה שהבנק יחדש כספי פיקדון מכת סעיף זה, יעמוד לרשות הממשכנים מידע לגבי שיעורי הריבית ו/או תנאי ההצמדה של כספי הפיקדון שחדש בסניף הבנק אשר בו מתנהל אותו פיקדון.

8. יפוי-כח

8.1 הממשכנים מייפים בזה - באופן בלתי חוזר - את כוחו של הבנק לעשות בשמם, במקומם ועל חשבונם של הממשכנים כל פעולה מהפועלות המנויות בסעיף 5.5 ובסעיף 7 לעיל; וכן לשלם במקום הממשכנים כל סכום שלפי תנאי כתב זה חממשכנים חייבים או יהיו חייבים לשלמו לצד שלישי כלשהו; אולם, אין במתן יפוי הכח הנ"ל כדי לפטור את הממשכנים מלקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם על פי כתב זה או כדי לחייב את הבנק להשתמש ביפוי הכח הנ"ל, כולו או מקצתו, או לגרוע מזכויות הבנק לעשות את כל האמור לעיל בשמו הוא בתוקף השעבוד על פי כתב זה;

8.2 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק, מראש, מכל אחריות במקרה שהבנק לא ישתמש בסמכות מסמכותיו על פי יפוי הכח הנ"ל.

9. עמאות המשכון

השעבודים הנוצרים בזה לטובת הבנק יהיו בלתי תלויים בכל הבטחות או הערובות, שהבנק קיבל או יקבל מהממשכנים או בעבורם, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

10. הליכים ומימוש

10.1 בקורות אורגן כספרו המאפשר לבנק, על פי כל מוסד שנתחם ו/או יחתם על ידי הממשכנים - לרבות, ובלי לגרוע מכלליהם, ראשית לעיין על פי היראות הסכם תנאים כלליים לרעמיה אשקאים במסגרת ובמסגרת יאמי תנאים כלליים לניהול חשבון - לרעמיה לפרעון מיידית את הובותיהם והתחייבויותיהם כלפי הבנק, כולם אי חלקם, יהיה הבנק רשאי להשתמש בכל האמצעים שימצא לנכון כדי לגבות את הסכומים המובטחים מהממשכנים ולנקוט בכל הליך שיהיה דרוש לדעת הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כרוב זה, וכמו-כן, בלי לגרוע מכלליהם וזכויותיו, לממש את הזכויות המובטחות, וכן יהיה רשאי לקזז את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מכספי הפקדונות בכל עת, גם לפני מועד פירעונם של הפקדונות על כל קניון כאמור יחול הדין המפורסם בסעיפים 6.3 - 6.6 לעיל

10.2 כל הסכומים שייגבו על ידי הבנק ממימוש זכויותיו על פי כתב זה (לרבות סכומים כגון שנקפו לזכות איוה חשבון של הממשכנים, ישמשו, אם יספיקו לכך, למטרות המפורטות להלן לפי סדרי

10.2.1 לשם סילוק החוצאות שנגרמו כתוצאה ממימוש כאמור ובי כל הוצאה שנגרמה כתוצאה מנקיטת הליכים בלשמה על ידי הבנק לצורך שמירה על זכויותיו על פי כתב זה, כאמור בסעיף 12 להלן.

10.2.2 לשם סילוק יתר ההוצאות העמלות, החיובים הבנקאיים, הריבית והסכומים הנוספים עקב הצמדת הריבית, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על-ידי הממשכנים.

10.2.3 לשם סילוק סכומי הקרן והסכומים הנוספים עקב הצמדת הקרן, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על ידי הממשכנים;

10.2.4 לשם הפקדתם בחשבון מיוחד או חשבון אחר על שם הממשכנים אצל הבנק, אשר ישמש כערובה לסילוקם המלא של יתר הסכומים המובטחים, וזאת, בלי לגרוע מזכויות העבכון והקניון העומדות לבנק על פי סעיף 6 לעיל ו/או על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם על ידי הממשכנים כלפי הבנק ו/או על פי כל דין.

ולת אם יוסכם אחרת בכתב בין הממשכנים לבין הבנק, יופקדו הסכומים הנזכרים בפקדון שקלי נשוא ריבית, לפרעון עם דרישה, שיהיה נהוג בבנק באותה עת, ואם לא יהיה נהוג בבנק באותה עת פקדון כאמור, יופקדו הסכומים מופעם לפעם בפקדון שקלי נשוא ריבית לתקופת חקירה ביותר שתהיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פקדונות שקליים של לקוחותיו הממשכנים לא יחיו זכאים למשכון את הסכומים שופקדו בחשבון המיוחד או האחר כאמור, או לפעול בהם אי ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא, אלא לגבי אותו חלק מהם שיעלה על הסכומים המובטחים ויראו אותם לכל דבר ועניין ככספי הפקדונות.

10.3 בכל מקרה שכתב זה מבטיח את התחייבויותיהם של הממשכנים על פי כתבי ערבות/אות שחתמו ו/או יחתמו לטובת הבנק, יחולו הוראות סעיף 10 זה בקורות ארוע כלשהו המאפשר לבנק להעמיד לפרעון מיידית חובות והתחייבויות של החייבים הנערכים באותם/כתבי ערבות/אות.

11 ריבית בחיובות משפטיים

במקרה שתחשף על ידי הבנק תביעה נגד הממשכנים לתשלום סכום כלשהו המגיע או שייגיע מהם לבנק על חשבון הסכומים המובטחים, יסא אותו סכום ריבית בשיעור המירבי בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, והממשכנים מסכימים בזה שהירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית כלל. אם התביעה כאמור תהיה לתשלום סכום כלשהו במטבע ישראלי, הבנק יחיה רשאי - לפי בחירתו - לתבוע ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקה ריבית והצמדה, תשל"א - 1951, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, הממשכנים מסכימים בזה שאם הבנק יתבע ריבית ו/או ריבית והפרשי הצמדה כאמור, הירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית או ריבית והפרשי הצמדה כלל.

12 הוצאות

כל ההוצאות הקשורות ברישומם של כתב זה בלשכת הרישום המתאימה, במימושו או בבירורו (בכפוף לכל דין), כולו אי מקצתו, או בכל תביעה שתחשף על-ידי הבנק בגין סכומים המגיעים או שייגיע לבנק מאת הממשכנים על חשבון הסכומים המובטחים, הוצאות בגין מעילות שהבנק ינקוט במסגרת סמכויותיו לפי כתב זה יכלו ההוצאות והתשלומים שהבנק יוציא בקשר עם שימוש בסמכויותיו על פי סעיף 8 לעיל וכן הוצאות בגין הליכים שיינקטו על ידי הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כתב זה, ובכלל זה שכר טרחת עורך הדין של הבנק, יחולו על הממשכנים. סכום שכר טרחת עורך הדין שיהיה יהיה כפי שיוקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט או גוף מעין

שיפוטית ובחשד פסק דין או החלטה כאמור - כפי שיוסכם בין הבנק לבין הממשכנים ובחשד הסכם - לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, בין אם הוא מחויב ובין אם לאו, ואם לא יפורסם תעריף מינימלי כאמור - בסכום שכר טרחה סביר בנסיבות אותו עניין. בלי לגרוע מזכויות של הבנק על פי זכויות הקניון שעומדות לבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם כלפי על ידי הממשכנים ו/או על פי הדין, הממשכנים מתחייבים בזה לשלם לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל הוצאה כאמור, בצירוף ריבית מירבית בהגדרתה להלן, בגין התקופה שהחלה מתאריך הוצאתה על ידי הבנק ועד לתשלומה בפועל. הבנק יהיה רשאי לחייב כל חשבון של הממשכנים בבנק בגין כל תשלום המגיע לו על פי סעיף זה, בין אם הוא קרדיטורי ובין אם דביטורי במועד החיוב, ובין אם יהיה לדביטורי עקב החיוב כאמור.

13 בוטל

14 צבירת ריבית

כל ריבית הנוכרת בכתב זה, המגיעה מהממשכנים לבנק, כולל ריבית מירבית וריבית פגורים, שתתברר במשך כל חודש או, כפי שיהיה נהוג בבנק מופעם לפעם, במשך כל תקופה אחרת שביניה תותר על פי הדין צבירת ריבית, תישא אף היא ריבית באותו שעור.

15 רישומי הבנק

15.1 הרישומים בספרי הבנק, העתק מהרישומים הוויל או מכל קטע של הרישומים הנזכר או מחדף האחרון של הרישומים הנזכר, יהיו ראיות קבילות להוכחת אסמיות תכנו.

15.2 הממשכנים יבדקו כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מכתב שיומסרו או שיושלחו להם באופן כלשהו על ידי הבנק או באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב וימצאו לבנק את הערותיהם בכתב לגביהם - אם התחינה באלה - תוך ששים ימים מתאריך תמיסה או המשלוח על ידי הבנק. העתקי חשבון, הודעה או מכתב שיומסרו לממשכנים באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור, מהווים מסירה לממשכנים על ידי הבנק.

15.3 בוטל.

16 ויתורים

ויתור הבנק לממשכנים על הפרה כלשהי או על אי קיום של אחת או יותר מהתחייבויותיהם כלפי הבנק, בין שאותה התחייבות כלולה בכתב זה ובין שהיא כלולה או תכלול בכל מסמך אחר, לא ייחשב כהצדקה או כאמללה להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איוה התחייבות כאמור, והימנעותו של הבנק משימוש בזכות כלשהי, חנייתת לו על פי כתב זה או על-פי כל מסמך אחר או על-פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות. שום ויתור מצד הבנק או פשרה לא יחייבו את הבנק וזולת אם נעשו בכתב.

17 יחס למסמכים אחרים

אין כאמור בכתב זה בכדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות הממשכנים כלפי הבנק על פי מסמכים מכל סוג שהוא שהממשכנים חתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק או מזכויות הבנק על פי המסמכים הנזכר, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מזכויות העיבכון והקניון של הבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם ע"י הממשכנים כלפי הבנק.

18 מען והודעה

מען הממשכנים לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין הוא המען שצוין לעיל כמען להמצאת דברי דואר, או כל מען אחר בישראל שהממשכנים יודיעו עליו לבנק בכתב. בהסכמת הבנק, יוכלו הממשכנים למסור לבנק כמען להמצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרונית (E-MAIL) אשר תחשב לכל דבר ועניין כמען הממשכנים. כל הודעה, דרישה, העתק חשבון, או מסמך אחר מסוג כלשהו ונכבד זה מסמך שחיר כלשהו) רשאי הבנק לשלוח או למסור לממשכנים בדואר רגיל או באופן אחר, לפי בחירתו ולרבות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב או דואר אלקטרוני, וכל מסמך שנשלח כאמור ייחשב כאילו נתקבל על ידי הממשכנים תוך 72 שעות ממועד המשלוח. ואשר בכתב של הבנק על דבר משלוח או מסירה כלשהם, ומועד, ישמש הוכחה לכאורה כלפי הממשכנים על המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו.

19 הדין החל

דיני מדינת ישראל יחולו על כתב זה ועל המסמכים הנוכחים בו או הקשורים לו, ועל פירושם.

20 מקום שיפוט

הבנק והממשכנים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הייחודי לצורך כתב זה יהיה בית המשפט בעיר הקרובה ביותר - מבין הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר שבע, נצרת או אילת - לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון, או - לפי בחירת התובע - בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל החשבון.

21 מעמד החותמים על כתב זה

21.1 האמור בכתב זה יחייב את כל החותמים עליו, ביחד ולחוד

06 18

עמוד 4 מתוך 5

328-85



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

יזאת גם אם, מסיבה כלשהי, אחד או אחדים נאגה שהוגדרו העוד בתור משכנים לא יחתמו עליה.

2. לכל יכות המוכנית או שתורה מוקנית לבנק כלפי הממשכנים על פי בנק זה, מוקנית לבנק, תר כלפי הממשכנים בידה, תר כלפי אחדים מהם והר כלפי כל אחד מהם לרוד, וכל אזור של הממשכנים בכתב זה - מתחילת הר לכל הממשכנים בידה, תר לאחרים מהם והר לכל אחד מהם לרוד.

22 לשון רבים ולשון יחיד

נחתם כתב זה על ידי משכנ אחד, יראו את כל האמור בו - עד כמה שתיה מתחילים לממשכנים - כתוב בלשון יחיד.

23 כותרות

הכותרות לסעיפים בכתב זה הן לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפרש טמא כותב זה.

24 הגדרות

בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצירים, אלא אם ניתן להם מירוש אחר וסעיף הרלבנטי.

24.1 "ידון" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א 1981, וכן כל חיק.

תקנה, צו, חוראה, דרישה או בקשה של רשות שלטונית לרבות חוראות, היתרים והחלטות של בנק ישראל, הכל כפי שיחולו ויהיו בתוקף מפעם לפעם.

24.2 "הבנק" - אף כל אחד מסניפיו או משרדיו - בין בישראל ובין מחוץ לישראל.

24.3 "השער המקובל בבנק" משמע - "שער מוסכם" או "שער בליל" כהגדרתם לחק, בהתאם לקביעת הבנק מעת לעת, בהתחשב בסוג ובסכום הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי.

אולם הממשכנים יהיו רשאים לפנות לבנק זמן סביר מראש בבקשה שתרכישה או המכירה כאמור, ובוצעו לפי "שער מוסכם" במסלול "שער בליל", ואם הבנק ינהג אותה עת לבצע פעולה מסוג ובסכום של פעולה הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי לפי "שער מוסכם", תבוצע הרכישה או המכירה כאמור לפי "שער מוסכם".

על כל רכישה או מכירה כאמור יחולו עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצא ב.

24.4 "ספרי הבנק" - יתפרש ככולל גם כל ספר, פנקס, דף חשבון או פסדון, חיוה הנואה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכנים, כרטיס, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.

24.5 "ריבית מירבית" או "ריבית בשיעור המירבי" - שיעור

הריבית והגובה ביותר שיהיה נהוג בבנק, מפעם לפעם (הכולל בתוכו גם את שיעור תוספת הריבית על חריגה לגבי יתרות חובה באותה עת בחשבונות חש"ק/חח"ד/הח"ק או מ"ח"א לפי סוג החשבון והמסדה), תחירות ממסגרת האשראי ואו יתרות אשר לא שולמו לבנק במועדיהן, ואולם אם לגבי סכום כלשהו מהסכומים המונחחים נקבע בחיקוק שיעור מירבי של ריבית מינזים למקרה שאותו סכום לא ישולם במועד, כי או אותו סכום יישא ריבית בשיעור המירבי המותר על פי אותו חיקוק.

24.6 המונח "רישומים" יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום, בין שגרשם או הועתק בכתב יד או במכונה כתיבה ובין שגרשם או הועתק בדרך חידשה, שיכפול, צילום (לרבות מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני, ידני, מגנטי, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מידים או ספרות או סימונים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים.

24.7 "שער מוסכם" - לגבי כל רכישה או מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים תמורת מטבע ישראלי - שער המכירה או הקניה, לפי המקרה, של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק לאחרונה לפני ביצוע הרכישה או המכירה כאמור לפעולות מאותו סוג וסכום, ושהממשכנים חסכינו שיחול לגבי אותה רכישה או מכירה.

24.8 "שער בליל" - לגבי כל מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או זיכוי חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בליל", לפי הבנק יקנה מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי;

ולגבי כל רכישה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או חיוב חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בליל", לפי הבנק ימכור ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי.

24.9 "פיקדון" תכנית חסכון, פקדון מכל סוג שהוא, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בין לתקופה קצובה ובין לתקופה שאינה קצובה, לרבות הריבית והפרשי הצמדה/שער, בנינו.

ולראית באו הממשכנים על החתום בתאריך דלעיל:

חתימה

חתימה

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
515246833

7/06/2020

יש לרשום את התאריך



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז./ מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמועם המשותף: לצורך מסמך זה, הוא: אלק מרגבי	
מעו:	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/ שטר משכון

(כספים בחשבון/ פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/ פיקדון)

שנתחם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש '11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בהתאם לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, להלן מפרט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים והאו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך דלהלן:

שם	תאריך	חתימה+חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז. / מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמעון המשותף לצורך מסמך זה, הוא - אצל מר/גב' _____	
מעו: _____	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/שטר משכון

(כספים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)

שנחתם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש 11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בחתום לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, לחלו פירוט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים ואזו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך זהלחלן:

שם	תאריך	חתימה - חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	(X)

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת רישום שעבוד או משכנתא

וזאת לתעודה כי משכנתא או שעבוד שנוצר/ה על ידי החברה:

א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

שםספרה: 515246833

מיום כ"ה סיון תש"פ 17/06/2020
לשם הבטחת סכום של: ללא הגבלה

המגיע או שיגיע ל:

בנק לאומי לישראל בעמ

• 520018078

נרשם ביום כ"ה חשון תשפ"א בפנקס השעבודים של החברה,
מס' שעבוד 1.



ניתנה בירושלים ביום:
12/11/2020
כ"ה חשון תשפ"א



סיגל גולן עתיר, עו"ד
רשמת החברות

בוצע על ידי: רונית כהן

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגידים ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



ט"ו טבת תשפ"א
30/12/2020

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833**

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 14/12/2020, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2020.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 30/12/2020.

בכבוד רב,
זמירה בלולו
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

חדש! רשם החברות SAFETY

דירקטורים ובעלי חברות-רוצים לעקוב מקרוב אחר החברה שלכם? עו"ד ורו"ח- רוצים לעשות שימוש בכלים חדשים לטובת לקוחותיכם? רשם החברות מזמין אתכם לעקוב ולשלוט על הנעשה בחברה. היכנסו ל"[רשם החברות SAFETY](#)" או חפשו בגוגל "רשם החברות"



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333

טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

בלבד (בהמות כניסה) חתומים אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



22088-369



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

13 בדצמבר, 2020

במסירה אישית

לכבוד
רשם החברות – רשות התאגידים
רחוב השלושה 2
קומה 4
ת.ד. 9333
תל אביב 67060

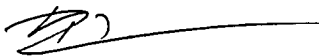
א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – אס.איי.פי.גי' טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833)

בשם מרשתי, אס.איי.פי.גי'. טרמינל בייפורט חברה בע"מ ("החברה"), הריני מתכבד להגיש דו"ח שנתי של חברה פרטית ביחס לחברה.
אבקשכם לעדכן את המרשם המתנהל במשרדכם בהתאם למסמכים המוגשים, ולשלוח למשרדנו אישור כי הדו"ח התקבל.

הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,



רועי בכמן, עו"ד

תדמור לוי ושות', עורכי דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום ¹
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום ²	
13.12.2020	3.12.2020	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג המניה
720,000,000	1.00 ₪ ערך נקוב	רגילות
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
720,000,000 מניות רגילות	713,080,010	1.00 ₪ ערך נקוב

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (SINGAPORE) PTE LTD מדינת ישראל משרד המשפטים - רשות התאגידים סוג המניות: לציבור - מחוז תל-אביב רגילות	201523535M מספר המניות: 713,080,010	סינגפור הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.

² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה מטורה מקיום אסיפה שנתית לפני סעיף 61 לחוק.

³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות זכויות וקניין פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת הזהות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מניות למוכ"ז במחזור*

*יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור יואב צוקרמן	מספר זהות 029509122	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25.12.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, הלפרין 6, 6340408		
שם הדירקטור Zhou Jiao	מספר זהות PE1345200	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19.5.2015
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) סין		
שם הדירקטור Miao Qiang	מספר זהות PE1580297	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.



חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16. האמורה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

☒ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

☒ שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל אביב יפו, 6721118

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

☐ לחברה אין רואה חשבון מבקר.
פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

יואב צוקרמן הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו ביום 3.12.2020 ונשלחו לבעלי המניות בתאריך 3.12.2020 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

חתימה:



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין רועי בכמן מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתי/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרת/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
רועי בכמן	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101	204788566	84620

רועי בכמן, עו"ד

מ.ר. 84620

חתימת עורך הדין: תדמור לוג ושות'

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי מנחם בגין 132 תל אביב 6701101

המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

- ☐ היה החתום מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

נספח ב' - נוסח התצהיר שיישלח לרשם כמסמך נילווה לבקשה לרישום שיעבוד באמצעות הודעת דוא"ל
(קובץ המכיל את התצהיר הנ"ל יישלח לכל אחד מהגורמים המוסמכים לצורך משלוח הבקשות לרישום שיעבוד)

כותרת: בקשה לרישום שעבוד בהתאם לנוהל רישום שעבוד באמצעות דוא"ל לפי בקשת מעוניין, בהתאם להוראות סעיף 186 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

שם החברה: א.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפורט בע"מ ח.פ. 515246833

הריני לפנות מטעם בנק הפועלים (להלן - המעוניין) בבקשה לרישום שעבוד

הריני להצהיר בשם המעוניין כי המסמכים המצורפים להודעתי זו - טופס 10 על פי התוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 ומסמך יוצר השעבוד, בהתאם להוראות סעיף 178 לפקודת החברות המצ"ב לדוא"ל זה הינם עותקים זהים למסמכי המקור המצויים בידי המעוניין, אשר מועברים לשם רישום שעבוד במרשמי רשם החברות, וזאת בכפוף לשמירת מסמכי המקור והעברתם לידי רשם החברות בהתאם לאמור בנוהל הזמני לרישום שעבוד באמצעות דוא"ל לפי בקשת מעוניין.

הריני לבקש להאריך את מועד רישום השעבוד עד לתום 21 ימי עסקים מיום מסירת הודעה לנציג הנושה על תום תוקף הנוהל הזמני וזאת לאור הנחיות הממשלה לעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, והעדר האפשרות להגיש את מסמכי המקור הנדרשים לצורך רישום השעבוד באמצעות קבלת קהל או דואר ישראל.

חתימה - שם פרטי ושם משפחה

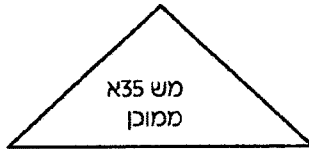
א.א.י.פי.ג'י.

תאריך 1/9/24



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון
(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף מס' בטחון

אגרת חוב

שנערכה ביום 30/08/2021 ב-נתניה

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

#	שם ממשכן	זיהוי ממשכן	כתובת ממשכן
1	אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפור	515246833	יוליוס סימון 52 חיפה

(להלן: "הממשכן")

1. הסכומים המובטחים

השעבוד שיוצר הממשכן לטובת הבנק על פי אגרת חוב זו (להלן: "אגרת החוב") הינו להבטחת הפירעון המלא והמדויק של:

1.1 בוסל

1.2 שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מהממשכן בקשר עם:

#	אשראי מסוג	בחשבון	בסך	במטבע	על פי מסמך	קורת המסמך
1	ערבות בנקאית	472-8404	8,000,000.00	שקל חדש	30/08/2021	בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית

שקיבל או שיקבל הממשכן, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהממשכן לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם הממשכן התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט עו"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהממשכן לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 בוסל

(להלן, כולם או חלקם: "הסכומים המובטחים")

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע, מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את:

כל זכויות הממשכן בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 "מרכז שרות נתניה 472" של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

#	סכום הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר עסקה על פיה הופקד
1	8,000,000.00	שקל חדש	2420001

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

פועלים להפוך את הכל לפשוט ונזח יותר, במידה ותוצר לבצע שינוי בפיקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300100000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

1 מתוך: 13

מסמך זה נכנס לתוקף ביום 30/08/2021
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4 7 2 - 8 6 0 5 8 8 2

מס' סניף

מס' בטחון

2.2 בוסל

- 2.3 כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יראה זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפקדונות הכספיים, אם ימומשו; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הפקדונות הכספיים; וכן (ג) לבטל או לצלל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל, והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר (להלן: "ההקלות והזכויות"). (הפקדונות הכספיים והזכויות לשיפוי וההקלות והזכויות, יקראו להלן ביחד ולחוד: "הנכסים המשועבדים").
- 2.4 בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו איזה ממספרי העסקות על פיהם מופקדים הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יועברו לזכות חשבון אחר כלשהו של הממשכן בבנק, יחולו תנאי אגרת חוב זו גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת חוב זו כמתייחס גם לחשבון אליו הועברו. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת חוב זו כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.
- 2.5 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אוחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.

3. הצהרות הממשכן

הממשכן מצהיר בזה כי:

- 3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
- 3.2 הנכסים המשועבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכוב, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישי אחרת.
- 3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המשועבדים על פי אגרת החוב.
- 3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צד, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרותו באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המשועבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.
- 3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
- 3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנכרים בסעיף 6.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.
- 3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חבויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המשועבדים.
- 3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.

3.9 בוסל

4. התחייבויות הממשכן

הממשכן מתחייב בזה:

פעולות בנכסים המשועבדים:

- 4.1 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים, בזכויות קודמות או שוות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שתינתן. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק, כאמור תעשה בכתב בלבד.
- 4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המשועבדים (או זכויותיו בקשר אליהם) או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המשועבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהן ביחס לנכסים המשועבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המשועבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת.

פועלים להפוך את הכל לפסגות ונח יתר, במידה ותצרה לבצע שינוי בפיקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300200000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

2 מתוך: 13

אשרור שמסמך זה חתומה על ידי המנהל
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המשועבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

- 4.4 לשלם במועדם לפי כל דין את כל המיסים, הארנונות, ההטלות ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המשועבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים וההפרשות כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום מק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועדם, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.
- 4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המשועבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים.
- 4.6 אם הנכסים המשועבדים כוללים זכויות על פי הסכם כלשהו, הממשכן מתחייב לקיים בדיקות את כל התחייבויותיו על פיו, לא לאפשר יצירת עילה כלשהי לצדדים אחרים לכל הסכם כאמור לדרוש או לתבוע את ביטולו ולא להסכים לשינוי כלשהו בתנאיו ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב.

4.7 בוסל

4.8 בוסל

4.9 בוסל

4.10 בוסל

פעולות הממשכן

- 4.11 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרטסת, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיירש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.
- 4.12 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבונו של הממשכן, בתכיפות ובתדירות כפי שיוורה לו הבנק מעת לעת, וכן - ככל שהממשכן צד למסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים, כפי שסוכם בין הממשכן לבין הבנק במסגרת אותם מסמכים. בנוסף, תנאי מוקדם למתן שירותים בנקאיים לממשכן על ידי הבנק, או המשך מתן שירותים בנקאיים כאמור, הנו המצאת דוחות כספיים לבנק, כנדרש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.
- 4.13 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

הודעות ודיווחים

- 4.14 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המשועבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המשועבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לאדם אשר תובע את הזכות או אשר מקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולמקוט באופן מיידי על חשבונו בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.
- 4.15 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר נודע לו ובסמוך לכך):
- 4.15.1 על קרות אירוע מהאירועים המכרים בסעיף 6.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
- 4.15.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
- 4.15.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המשועבדים.
- 4.16 הממשכן מתחייב להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו לו, אם יהיו לו, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שהממשכן יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.

5. בוסל

6. פירעון מיידי

- 6.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 6.1 זה להלן, בין אם ארעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהממשכן לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן, אם וככל שנדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחויב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתהיה מעת לעת לפי הוראות דין זז, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראות הדין האמורה:
- 6.1.1 אם הממשכן יפר או לא יקיים תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מהתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם

מועלים להסוך את הכל לפיטוס ונח יתר, במידה ותוצעה לבצע שינוי בפיקדון חומל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300 30000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

3 מתוך: 13

אישור שמסמך מס' 515246833, המהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;

- 6.1.2 אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשכן באגרת החוב או כל הצהרה אחרת שניתנה או שתיתן לבנק על ידי הממשכן במסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי, אינה נכונה או אינה מדויקת או אינה מלאה;
- 6.1.3 אם יהיה בכונת הממשכן לבצע שינוי מבנה ביחס אליו או אם הממשכן יקבל החלטה ביחס לשינוי מבנה שלו או אם יבצע שינוי מבנה של הממשכן;
- 6.1.4 אם הממשכן יקבל החלטת פירוק מרצון; אם תוגש לגבי הממשכן בקשה לפירוק או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות בקשה לצו לפתיחת הליכים או אם יינתן לגבי הממשכן צו פירוק או צו חדלות פירעון מסוג כלשהו לרבות צו לפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשכן מפרק, מנהל מיוחד, נאמן או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 6.1.5 אם הממשכן יצהיר כי בכונתו לנהל מגעים או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הממשכן לבין נושיו או חבריו או בעלי מניותיו או בינו לבין מי מהם או בינו לבין סוג פלוני שבהם בנוגע (בין היתר) לחוב של הממשכן כלפי מי מהנושים, החברים או בעלי המניות כאמור; אם הוגשה לבית המשפט בקשה להסדר כאמור לעיל ביחס לממשכן או אם יאושר הסדר על ידי הנושים או החברים או בעלי המניות כאמור או על ידי בית המשפט; או אם הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר ביחס לממשכן או אם מונה מומחה כאמור או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 6.1.6 אם תוגש בקשה לכינוס נכסים על כלל נכסי הממשכן, או על נכס או נכסים שבבעלותו, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם יינתן צו לכינוס נכסים כאמור או אם ימונה בעל תפקיד לצורך מימוש נכסים כאמור, במינוי זמני או קבוע (לרבות כונס נכסים או נאמן);
- 6.1.7 אם תוגש בקשת עיקול או יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה או יינקט הליך גביה אחר כלשהו על מלל נכסיו של הממשכן או על נכס או נכסים שבבעלותו, שהינם מהותיים בטיבם או בהיקפם;
- 6.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים או על נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שתיתן לבנק להבטחת חבוייתיו של הממשכן, כולל או חלקו, או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה כנגד נכסים כאמור, או אם יינתן צו לכינוס נכסים או צו עיקול כאמור או אם ימונה כונס נכסים קבוע או זמני על נכסים כאמור;
- 6.1.9 אם הממשכן הינו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות) - ויראה לבנק, כי חל שינוי בשליטה בממשכן לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב; או - אם הממשכן הוא תאגיד אחר, ויראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי חל שינוי בבעלות על הממשכן או בשליטה על הממשכן לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב;
- 6.1.10 אם מי מבין הממשכן הודיע, כי אין או לא יהיה ביכולתו לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, כסדרם או אם הממשכן הפסיק לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיו;
- 6.1.11 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשכן למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים ככל שהוא מהווה שינוי מהותי ברוב עסקי הממשכן או הנערב: (א) שינוי מהותי בתחום הפעילות של הממשכן; (ב) שינוי בתמהיל הפעילות של הממשכן, כך שעיקר הפעילות הפך להיות מסוכן יותר; (ג) שינוי מהותי בתחום גיאוגרפי של פעילות הממשכן (כדוגמת כניסה לפעילות מהותית בחו"ל שלא הייתה קיימת במועד ההתקשרות עם הבנק או כניסה לפעילות במדינות עם סיכון גבוה);
- 6.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לענין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על הממשכן, לרבות על פעילותו העסקית, מצבו הפיננסי, הביצועים העסקיים שלו, נכסיו, רכושיו, על יכולתו לבצע ולקיים איזו מהתחייבויותיו על פי אגרת החוב או התחייבויות אחרות שהממשכן התחייב בהן כלפי הבנק בקשר לסכומים המובטחים או בקשר לבטוחות שניתנו להבטחתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;
- 6.1.13 אם הממשכן יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שהממשכן חייב לבנק, בפיגור שמניינו עולה על 7 ימים;
- 6.1.14 **בוסל.**
- 6.1.15 אם מי מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות או מימושו או אם הנושה הנוסף יודיע או יצהיר כי בכונתו לממש את השעבוד הנחות או אם הנושה הנוסף יפנה אל הבנק בבקשה לקבלת הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות, או אם הנושה הנוסף יקוט בצעדים כלשהם לצורך מימוש השעבוד הנחות, בלי שהתקבלה

פועלים להפוך את הכל לפשוט ונח יותר, במידה ותוצר לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות לסניפר

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.



01300 40000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

4 מתוך: 13

515246833

מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

- לכך הסכמת הבנק מראש ובכתב, ובכלל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל;
- אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בבטוחות שניתנו או שיינתנו להבטחת פירעון הסכומים המובטחים כולן או חלקן, לרבות בשוויין, בתוקפן, בחוקיותן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;
- אם ידרש הממשכן לפרוע איזה מהחובות או ההתחייבויות, כולם או חלקם, שהממשכן חייב או יהיה חייב בהם לנושים אחרים, וזאת בפירעון מיידי או בפירעון אחר שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות או ההתחייבויות;
- אם יבוטל רישיון או זיכיון שהינו מהותי לפעילותו של הממשכן;
- אם הממשכן יפר התחייבות שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח חיצוני, אסמכתאות או מסמכים אחרים בקשר למצב עסקי, נכסיו וחובותיו, או אם הממשכן יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה אחרת כלשהי של רשות מוסמכת המחייבת אותו להמציא או לפרסם דוחות או מסמכים שונים;
- אם ארע אירוע אי חוקיות והבנק הודיע לממשכן על כך בכתב ודרש את פירעון מלוא הסכומים המובטחים במועד שנקבע על ידי הבנק בהודעה מאת הבנק, והממשכן לא פרע לבנק את מלוא הסכומים שנדרשו עד למועד כאמור;
- אם יעמוד להימחק או ימחק שמו של הממשכן מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם החברות לגבי התראה על כוונה לרשום אותו כחברה מפרה (כמפורט בסעיף 362 א (א) לחוק החברות) או אם הממשכן ירשם במרשם כאמור כחברה מפרה;
- בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 6.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחביות הממשכן כלפי הבנק;
- אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים האחרים עליהם חתם או יחתום הממשכן (או ערב אחר כלשהו עבורו) כלפי הבנק, ושבקורתם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי שלו לפירעון מיידי.
- בוסל** 6.1.24
- הממשכן מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפירעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 6.1 לעיל, בציורף כל הסכומים המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או עבורו בגין ובקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).
- בוסל** 6.3
- די שיתקיים אחד המקרים המפורטים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 6.1 לעיל לצורך מימוש זכויותיו השונות של הבנק לפי סעיף 6 זה או סעיף 7 להלן, והבנק יהא רשאי לממש כל אחת מזכויותיו כאמור בנפרד וללא תלות באחרת.
- מימוש השעבוד** 7.
- אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, הבנק רשאי לאחוז בכל האמצעים שימצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה לממש את השעבוד, כולו או חלקו, ולממש את הנכסים המשועבדים, וזאת בכל דרך המותרת על פי דין, ולהשתמש בתמורות המימוש לצורך סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם והכל ללא צורך בקבלת הסכמת הנושה הנוסף, ככל שיהיה.
- במקרה של מימוש השעבוד או מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי למכור את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, במכירה פומבית או אחרת, בעצמו או על ידי אחרים, במזומנים או בתשלומים או בכל דרך אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול דעתו של הבנק. מימוש כאמור אפשר שיעשה, על ידי הבנק בעצמו או על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בין היתר, על ידי מינויו של בעל תפקיד (על פי בקשת הבנק). לצורך ביצוע האמור, הבנק או בעל התפקיד כאמור, לפי העניין, יהיה רשאי:
- 7.2.1 לקבל לרשותו את כל הנכסים המשועבדים או חלקם;
- 7.2.2 לנהל את הנכסים המשועבדים;
- 7.2.3 למכור או להסכים למכירת הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר או לבצע כל פעולה אחרת ביחס לנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, הכל לפי תנאים שימצא לנכון;
- 7.2.4 לפעול ולעשות את כל הנדרש על מנת לבקש ולקבל פטורי מס, הקלות והנחות לגבי הנכסים המשועבדים או לגבי נכסים אחרים שהיו מגיעים לממשכן אילו הוא ביצע בהם עסקה, לרבות עסקת מכר.
- 7.2.5 לקבל מידע מרשויות המס בקשר עם הנכסים המשועבדים, דוחות מס אשר הוגשו על ידי הממשכן, שומות, צווים, הפסדים צבורים, הפסדים

פועלים להמך את הכל לשימוש ונח יתר, במידה ותרצה לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

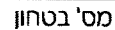


01300 50000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

5 מתוך: 13

אישור שמסמך לסיוף נחתם על ידי הנהלת
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



6 מתוך: 13



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

ההפקדה של הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, בחשבון הממשכן, או לחדש את הפקדת הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, וזאת

בתנאים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף לכל דין (להלן: "הארכת הפקדה").

10.1.2 ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יהיו אותם פיקדונות כספיים חלק מהנכסים המשועבדים והם ייחשבו כמשועבדים לבנק בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד בהתאם לתנאי אגרת חוב זו.

10.1.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה הבנק לא יהיה מחויב למסור או להעביר או לשלם לממשכן או לפקודתו או לצד שלישי כלשהו את

הפיקדונות הכספיים וחבות הבנק כלפי הממשכן לא תהיה חבות מקובלת של בנק כלפי לקוח או כלפי מפקיד, אלא חבות המותנית

בפירעון מלוא הסכומים המובטחים וזאת בין אם ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, ובין אם לאו.

10.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.1 לעיל, בנוסף לאמור באגרת החוב, לבנק זכויות עיכוב, עיכובון, קיזוז ושעבוד, על כל כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות

סחירים, עבירים ואחרים, פיקדונות, בטוחות, זהב, מטבעות, מט"ח, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך לזכות

או עבור הממשכן בבנק, לרבות אלה שנמסרו לבנק לגביה, למשמרת, בתור בטוחה (ובכלל זה על פי אגרת החוב) או באופן אחר והכל כמפורט בכל

המסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן. הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל, וזאת לצורך פירעון הסכומים

המובטחים או הבטחת פירעונם. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין.

11. מהות השעבוד ותוקפו

11.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.

11.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.

11.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן כלפי הבנק על פיה:

11.3.1 לא יהיו תלויים בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא

יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן-

11.3.2 לא יהיו תלויים בתוקפם או בחוקיותם של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -

11.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישונו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו

מהפעולות, המחדלים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:

11.3.3.1 אי כשירות או חוסר סמכות של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;

11.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים

(ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);

11.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד

כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;

11.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך רלוונטי לנכסים המשועבדים;

11.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או של ערב אחר כלשהו

לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי

לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל

תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);

11.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שינויים בהתחייבויות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר

שיחתם על ידי הממשכן;

11.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שזכויות

כלפיו נכללות בנכסים המשועבדים;

11.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן על פי אגרת החוב או שיהיו בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור התיישנות, פקיעת

זכויות או רשלנות מצד הבנק.

12. בוטל

13. בוטל

14. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק

פועלים להפוך את הכל לפסגות נוח יתור, במידה ותוצר לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות למספר



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300 70000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

7 מתוך: 13

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



מספר סידור הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

15. פדיון השעבוד

לממשכן, לנושה הנסוף, ככל שיהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, תשכ"ז 1967 - או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי הממשכן בקשר עם הסכומים המובטחים.

16. העברה וגילוי מידע

16.1. בסעיף זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:

16.1.1 "העברה" - מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים, במישרין או באמצעות חברה ייעודית

("Special Purpose Company"), באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות (Participations) ובכל דרך

אחרת שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;

16.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשכן או מידע עליו,

אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד מידע על הנכסים המשועבדים;

16.1.3 "נעבר" - כל אדם או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל;

16.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;

16.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;

16.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק, או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות

וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;

16.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולו או חלקו (ובלבד שהממשכן לא יישא בכל הוצאה או עלות הנובעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה):

16.2.1 לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד -

1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל (וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינות בהן הם פועלים); או -

16.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -

16.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק ולא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע אירוע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 6 לעיל.

16.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלשמש כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.

16.3 הממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.

16.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נעבר שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע ליועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור

פועלים להבטיח את הכל למסמכים ונח יתור, במידה ותורו לבצע שינוי בפרטות המכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.



01300 80000 02900 90000 0008958210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

8 מתוך: 13

רשות התאגידים
שם המסמך: זה התחום אלקטרוני,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.

16.5 הממשכן מתחייב שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכיותיו או חובותיו בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.

17. עמלות והוצאות

17.1 הממשכן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו לפעולות לשמירה על תקופו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי.

17.2 בנוסף, הממשכן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכר טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכר טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשכן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.

17.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשכן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יהא הבנק רשאי לחייב את הממשכן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961.

17.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשכן בסכומן הממשי.

17.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשכן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשכן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.

17.6 בלי לגרוע מאיזה מזכיות הבנק על פי אגרת החוב, הממשכן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.

17.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי, כאמור בסעיף 17 זה לעיל, יהוו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.

17.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשכן בכתב.

18. ספרי הבנק ומידע

18.1 ספרי הבנק וחשבוניותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטרות והבטוחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאושרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.

18.2 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שסיפק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.

19. אחריות הממשכן

19.1 בוסל

19.2 במקרה שהממשכן מהווה גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשכן.

20. הודעות והתראות

20.1 הבנק ישלח לממשכן הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשכן.

20.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשכן, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשכן, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשכן, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשכן, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.

20.3 אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 20 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.

מועלים להפוך את הכל למשפט ציבורי, במידה ותוצר לבצע שינוי בתיקון חובל לפחות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



IPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300900000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

21. הדין המהותי ומקום השיפוט

- 21.1 אגרת החוב יפורש על פי ובהתאם לדין מדינת ישראל.
- 21.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום חתימת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.

22. כללי

- 22.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשכן כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי הממשכן, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשכן בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכמים המובטחים ובבטוחות שלהבטחתם, ובבטוחות שלהבטחתם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 22.2 כל ביטול או שינוי של חביויות הממשכן כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתירה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.
- 22.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשכן (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכמים שהממשכן חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשכן. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של הממשכן לשלם לבנק את מלוא הסכמים שהממשכן חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיו. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשכן נותן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרת, לחייב את חשבוניתו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 22.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשכן או עבורו לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק, הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 22.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הנדונים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 22.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 11 - 12 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה וימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלוא תוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 22.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 22.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 22.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.

23. פרשנות והגדרות

- 23.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 23.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 23.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנוסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 23.4 בכל מקום בו נזכר הממשכן, הכוונה היא לממשכן, לרבות יורשיו, עזבונו, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסי, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 23.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 23.5.1 "אירוע אי חוקיות" - איזה מהאירועים הבאים:
- 23.5.1.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנוצרות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יתפזר לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;

מועלים להפוך את הכל למסמך נא, במידה ותצרה לבצע שינוי בפרק זה תוכל לנסות למסמך

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01301000000290090000000895821010022021083000091406

0000008958-0002-0005

10 מתוך: 13

אשר משרד המסחר והתעשייה, המהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

- 23.5.1.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בממשק או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שיהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבותו שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשק או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהוו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראת ניהול במקאי תקן 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לווי", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 23.5.2 "בטוחות" - ערובות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 23.5.3 "הבנק" - בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נעבר שלו.
- 23.5.4 "הליך גביה" - הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.
- 23.5.5 "הסדר" - הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.
- 23.5.6 "דין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981.
- 23.5.7 "בעל תפקיד" - כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 23.5.8 "דוחות כספיים" - דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שמקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשק או חברה-בת כלשהי של הממשק חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 23.5.9 "חבות" - חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 23.5.10 "חבות בגין ערבויות לצד שלישי" - כל חבות קיימת או שתהיה לממשק כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשק לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק.
- 23.5.11 "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט - 1999.
- 23.5.12 "חוק הערבות" - חוק הערבות, התשכ"ז-1967.
- 23.5.13 "לוח בסניף" - מסך או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 23.5.14 "חוק חדלות פירעון" - חוק חדלות פירעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 23.5.15 "מס"ח" - כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 23.5.16 "מס" - כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה.
- 23.5.17 "ספר הבנק" - לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשק, כרטיס, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 23.5.18 "ריבית בשיעור המירבי" - לגבי מטבע ישראלי - הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח - הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 23.5.19 "רישומים" - כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או העתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצר באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה - 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.

טעמים להחזק את הכסף למשך זמן, במידה ותרצה למעט שינוי בדרך, תוכל למנות לטופר

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

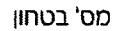


01301100000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

11 מתוך: 13

השירות מסייע לזיהוי המזהה של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



12 מתוך: 13



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

במטבע ישראל ו/או במט"ח, בין שיש להן קיום בכתב ובין אם ניתנות לשחזור או להוכחה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.

בוסל 23.5.32

בוסל 23.5.33

בוסל 23.5.34

בוסל 23.5.35

בוסל 23.5.36

24. בוסל

25. בוסל

כל אחד מאתנו הח"מ, מאשר כי הבנק הביא לידיעתו את העובדות המפורטות באגרת החוב בקשר עם הסכומים המובטחים בטרם חתימתו על אגרת החוב. בנוסף, כל אחד מאתנו מאשר כי ניתנה לו הדמנות סבירה לעיין באגרת החוב בטרם חתימתו עליו וכי קיבל לידי עותק חתום של אגרת החוב.

ולראיה באנו על החתום:

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

חתימת הממשכן 1

א.ס.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפור

שם הממשכן 1

תפקיד החותם 2 בשם

הממשכן 1

שם החותם 2 בשם

הממשכן 1

תפקיד החותם 1 בשם

הממשכן 1

שם החותם 1 בשם

הממשכן 1

פועלים להפוך את הכל למסמך חתום, במידה ותוצר למעו שים בפיקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01301300000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

13 מתוך: 13

מסמך זה חתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



תאריך: 30/08/2021

לכבוד:
בנק הפועלים בע"מ
ג.א.ג.

הנדון: אישור בדבר קבלת החלטת דירקטוריון ליצירת בטוחות

אנו הח"מ, א.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפור (מספר מזהה 515246833) (להלן: "הממשכן") מאשרים בזאת כי דירקטוריון התברה, קיבל את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 עד 4 להלן, וזאת בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של הממשכן:

ליצור את הבטוחות המפורטות בסעיף להלן, במסגרת אגרת חוב עליה יחתום הממשכן (להלן: "אגרת חוב"), להבטחת הפירעון של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאת הממשכן: (להלן: החייב)

בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב או בקשר לחביות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחובות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת (בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, ובין אם החייב התחייב בהם או יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי) העומדים לפירעון לפני מימוש הבטוחות המפורטות בסעיף 1 להלן או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, והכל בקשר עם שירותים בנקאיים מסוימים כמפורט להלן:

אשראי מסוג	מספר חשבון	סכום האשראי	במטבע	תאריך מסמך אשראי	קותרת המסמך
ערבות בנקאית	8404	8,000,000.00	שקל חדש	30/08/2021	בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית

שקיבל או שיקבל החייב ללא הגבלה בסכום ובתוספת כל סכום אחר המגיע ושיגיע לבנק מהממשכן על פי אגרת חוב, ללא הגבלה בסכום. 1. ואלו הבטוחות:

שעבוד קבוע, משכון והמחאה על דרך השעבוד, בדרגה ראשונה על:

#	סכום הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
1	8,000,000.00	שקל חדש	2420001

- 1.1. תמורותיהם, דמי הפדיון, ההכנסות והפירות בגינם או הנבעים מאיזה מהם (להלן: "הרכוש המשועבד"); וכן -
- 1.2. כל זכויות הממשכן לפיצוי או לשיפוי וכל זכות אחרת שתהיה לו כלפי צד שלישי בשל אובדן, נזק או הפקעה של הרכוש המשועבד, לרבות זכויות ביטוח וזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 או על פי כל דין אחר; וכן -
- 1.3. כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יהא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הרכוש המשועבד אם ימומש; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנבעים ממימוש השעבוד או הרכוש המשועבד; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הרכוש המשועבד ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר.
2. לחתום על כל אגרת חוב או מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק, מעת לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה האמורה בסעיף 1 לעיל (להלן: "מסמכי השעבוד").
3. להסמך את האנשים הבאים (להלן: "המורשים"): MIAO QIANG (יחיד/לחוד/יחיד ולחוד), בצירוף חותמת הממשכן או שמו המודפס לחתום בשם (ת.ז. _____), בהרכב חתימות: _____ (יחיד/לחוד/יחיד ולחוד), מוסמך לחתום בשם הממשכן על טופס "פרטי משכנתאות ושעבודים" כנדרש לפי תקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999.



00300100000290100000008934023010022021083000011407

מק"ט בטוחות: 0000000000 מהחברה: 0000089340_0001-0001[1]
1. לסניף 2. לרשם 3. ללקוח עמוד 1 מתוך 3

אישור שמסמך זה חתום על ידי הנציגים, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



4. הממשכן מצהיר ומאשר כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של הממשכן לצורך קבלת כל ההחלטות כאמור לעיל ולצורך ביצוע כל העסקאות והפעולות נשוא החלטה זו באמצעות המורשים. וכי התקבלו כל האישורים, הדיווחים, הגילויים והתהליכים הנדרשים, ככל שנדרשים, על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשל"ט-1999, בקשר עם האמור באישורנו זה, וכן לאשר כי ההחלטות כאמור לעיל ניתנו על פי שיקולים עסקיים של הממשכן להשאת רווחיו ובמקרה שהממשכן מבטיח את חובותיו של תאגיד המחזיק בו, במישרין או בעקיפין - העמדת הבטוחות על פי ההחלטות כאמור לעיל נעשתה כנגד תמורה שוות ערך.

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

חתימה

31/08/21

תאריך



אישור שמסמך בנק הפועלים בע"מ, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



00300200000290100000008934023010022021083000011407

מק"ט בטוחות: 0000000000 מהחזרה: 0000089340_0001-0001[1]
1. לסניף 2. לרשם 3. ללקוח
עמוד 2 מתוך 3

 מש 27 ממוכן	מספר סידורי של הביטחון (לשימוש פנימי)																						
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>-</td><td>8</td><td>6</td><td>0</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">מס' סניף</td> <td colspan="7">מס' בטחון</td> </tr> </table>		4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2	מס' סניף				מס' בטחון					
4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2													
מס' סניף				מס' בטחון																			

תאריך: 30/08/2021

פרטי משכנתאות ושעבודים

(סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983)

קוד	מס' חברה	שם החברה
81	מס' סודר 515246833	אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפור

תאריך יצירה	סוג מסבע	קוד מסבע	הסכום המובטח	הסכום המובטח במילים
שנה 2021	שקל חדש	0	ש"ח 8,000,000	
חודש 08				
יום 30				

מס בולים	תיאור המסמך	קוד
	אגרת חוב	

פרטי המלווה:

סכום המלווה	פרטי המלווה	מס' זהות
ש"ח 8,000,000	בנק הפועלים בע"מ	ז 8
	כתובת למסמך משלוח דואר בלבד:	מס' סודר 000011
	ת.ד. 97 תל אביב, מיקוד 61000.	

פרטי נכסים משועבדים:

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:

1. כל זכויות הממשכן ב:

פיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 (מרכז שרות נתניה 472) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופרותיהם, כמפורט להלן:

מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון	מטבע הפיקדון	סכום הפיקדון	#
2420001	שקל חדש	8,000,000.00	1

2. כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים מממוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים או בכלל או ברירה אם לנצלם. והכל כמפורט באגרת החוב.

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בסופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק *

חתימה	תאריך	תפקיד בחברה	מס' זהות **	שם החותם
-------	-------	-------------	-------------	----------



00200100000290140000008937021010022021083000011407

מק"ט בטחונות: 0000089370 מהדורה: 06/20

[1] 0000089370_00002-00017 לרשם 2 לסניף 1.1 לסניף 2.3 ללקוח

עמוד: 1 מתוך: 2

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
מס' סניף				מס' בטחון						

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים ***

חתימה:  תאריך: 1/9/21
 מנהל מרכז מסקס המסל / מורשה חתימה מטעם הבנק ותוארו: מר' זהות: 5921064/1 שם החותם: יסר צור

- * אם טופס זה יחתם בידי נושא משרה בחברה אין צורך גם בחתימת מורשה חתימה מטעם הבנק.
- ** מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכנו והמדינה בה הוצא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגבי מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
- *** אם טופס זה יחתם בידי מורשה חתימה מטעם הבנק אין צורך גם בחתימת נושא משרה בחברה.

מסמך זה נעשה באמצעות מערכת אוטומטית של בנק הפועלים. כל פרטים נוספים ייחשבו כפרטים שניתנו על ידי הלקוח.



0020020000290140000008937021010022021083000011407

מק"ט בטחונות: 0000089370 מהדורה: 06/20

0000089370_0002-0017[1] 1. לפניף 2. לרשם 3. ללקוח

שם: 2 מתוך: 2

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת רישום שעבוד או משכנתא

וזאת לתעודה כי משכנתא או שעבוד שנוצר/ה על ידי החברה:

א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

שםספרה: 515246833

מיום כ"ב אלול תשפ"א 30/08/2021
לשם הבטחת סכום של: 8000000.00 שקל חדש

המגיע או שיגיע ל: 520000118 •
בנק הפועלים בע"מ

נרשם ביום כ"ה אלול תשפ"א בפנקס השעבודים של החברה,
מס' שעבוד 2.



ניתנה בירושלים ביום:
02/09/2021
כ"ה אלול תשפ"א



סיגל גולן עתיר, עו"ד
רשמת החברות

בוצע על ידי: חנה אהרן

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגידים ברשות התאגידים

לכבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



כ"ה כסלו תשפ"ב
29/11/2021

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 16/11/2021, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2021.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 29/11/2021.

בכבוד רב,
ברכה בדיחי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

חדש! רשם החברות SAFETY

דירקטורים ובעלי חברות-רוצים לעקוב מקרוב אחר החברה שלכם? עו"ד ורו"ח- רוצים לעשות שימוש בכלים חדשים לטובת לקוחותיכם? רשם החברות מזמין אתכם לעקוב ולשלוט על הנעשה בחברה. היכנסו ל"[רשם החברות SAFETY](#)" או חפשו בגוגל "רשם החברות"

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>



שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת יש
משרד המש
רשות התא
רשם החב



דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום ¹
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום ²	
15.11.2021	31.8.2021	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג המניה
720,000,000	1.00 ₪ ערך נקוב	רגילות
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
720,000,000 מניות רגילות	713,080,010	1.00 ₪ ערך נקוב

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (SINGAPORE) PTE LTD	201523535M	סינגפור
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
רגילות	713,080,010	
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
	16-11-2021	
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.

² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (לוחות רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מסי הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, הענק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



מניות למוכ"ז במחזור*

***יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

מספר השטר	מספר מניות בכל שטר	סה"כ מניות למוכ"ז במחזור

פרטי הדירקטורים המכהנים

מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 25.12.2015	מספר זהות 029509122	שם הדירקטור יואב צוקרמן
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, הלפרין 6, 6340408		
מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 19.5.2015	מספר זהות PE1345200	שם הדירקטור Zhou Jiao
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) סין		
מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 17.10.2018	מספר זהות PE1580297	שם הדירקטור Miao Qiang
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הונג קונג		
מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)	מספר זהות	שם הדירקטור
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)	מספר זהות	שם הדירקטור
מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)	מספר זהות	שם הדירקטור
מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)	מספר זהות	שם הדירקטור
מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)	מספר זהות	שם הדירקטור



סמן X בחלופה המתאימה:

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות. ☒

חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה. ☐

מוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים). ☒

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X בחלופה המתאימה)

באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש. ☒

אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק. ☐

החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק. ☐

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק. ☒

שם רואה החשבון המבקר: פאהן קנה ושות' מען משרדו: המסגר 32, תל אביב יפו, 6721118 ☒

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

לחברה אין רואה חשבון מבקר. ☐

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר. ☐

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

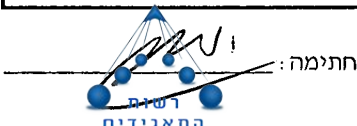
הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

יואב צוקרמן הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו ביום 31.8.2021 ונשלחו לבעלי המניות בתאריך 31.8.2021 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
יואב צוקרמן	029509122	דירקטור



חתימה:

רשות התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין רועי בכמן מאשר בזה כי יואב צוקרמן המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 029509122, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרת/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
רועי בכמן	דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101	204788566	84620

רועי בכמן, עו"ד

מ.ר. 84620

תדמור לוי ושות'

מנחם בגין 132 תל אביב 6701101

חתימת עורך הדין:

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון:

- ☐ היה החתום מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

15 בנובמבר, 2021

במסירה אישית

לכבוד
רשם החברות – רשות התאגידים
רחוב השלושה 2
קומה 4
ת.ד. 9333
תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – אס.איי.פי.ג'י טרמינל בייפורט חברה בע"מ (ח.פ. 515246833)

בשם מרשתי, אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ ("החברה"), הריני מתכבד להגיש דו"ח שנתי של חברה פרטית ביחס לחברה.
אבקשכם לעדכן את המרשם המתנהל במשרדכם בהתאם למסמכים המוגשים, ולשלוח למשרדנו אישור כי הדו"ח התקבל.

הח"מ לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

בכבוד רב,

רועי בכמן, עו"ד

תדמור לוי ושות', עורכי דין

רועי בכמן, עו"ד
מ.ר. 84620
תדמור לוי ושות'
מנחם בגין 132 תל אביב 6701101

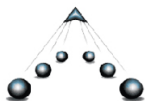


משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



ה' כסלו תשפ"ג
29/11/2022

לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

**הנדון: דחיית פניה מספר 28280076 בנושא: דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833**

ברצוננו לעדכןכם כי בחנו את בקשתכם אשר הוגשה ב- 15/11/2022, ומצאנו כי לא ניתן לאשרה לאור הליקויים הבאים:

- תאריך עדכון- על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם עליכם לציין תאריך מלא של עדכון הדוח השנתי. יש להגיש בקשה מתוקנת לאחר השלמת הנתונים החסרים כאמור.

בכבוד רב,
רבקה טויסיג
רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים

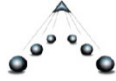
חדש! רשם החברות SAFETY

דירקטורים ובעלי חברות-רוצים לעקוב מקרוב אחר החברה שלכם? עו"ד ורו"ח- רוצים לעשות שימוש בכלים חדשים לטובת לקוחותיכם? רשם החברות מזמין אתכם לעקוב ולשלוט על הנעשה בחברה. היכנסו ל"[רשם החברות SAFETY](#)" או חפשו בגוגל "רשם החברות"



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: *5601 http://Taagidim.justice.gov.il

שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00
מחווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

כ"ו כסלו תשפ"ג
20/12/2022

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833**

הרינו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 13/12/2022, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2022.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 20/12/2022.

בכבוד רב,
רבקה טויסיג
רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים

חדש! רשם החברות SAFETY

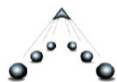
דירקטורים ובעלי חברות-רוצים לעקוב מקרוב אחר החברה שלכם? עו"ד ורו"ח- רוצים לעשות שימוש בכלים חדשים לטובת לקוחותיכם? רשם החברות מזמין אתכם לעקוב ולשלוט על הנעשה בחברה. היכנסו ל"[רשם החברות SAFETY](#)" או חפשו בגוגל "רשם החברות"

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: *5601 http://Taagidim.justice.gov.il



שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

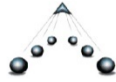


לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101



שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054 , ת.ד. 9333
טלפון: *5601 <http://Taagidim.justice.gov.il>



לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

כ"ח שבט תשפ"ג
19/02/2023

הנדון: אישור סילוק שעבוד
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו, באמצעות הממשק מקוון ביום 19/02/2023, נרשם ביום 19/02/2023, סילוק שעבוד בחברה.

מספר השעבוד שסולק הינו 1.

בכבוד רב,

רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים

לפרטים נוספים חפשו :

חדש ברשם החברות !



מידע חנימי על חברה



הדפסת כל האישורים בלחיצת כפתור

ללא עלות, וללא כרטיס חכם

מכל מקום ובכל זמן



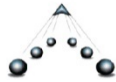
FREE



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: *5601 222/0/0/8 https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request/openRequest/

שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א' - ה' בין השעות 8:30-19:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

ט"ז סיון תשפ"ג
05/06/2023

**הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833**

הרינו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/06/2023, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2023.
הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 05/06/2023.

לידיעתך, בהתאם להוראות חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים תשע"ח-2018, על החברה חלה חובה למסור לרשם הודעה על מענה הדיגיטלי לא יאוחר מהמועד להגשת הדו"ח השנתי. ככל שהחברה לא מסרה את מענה הדיגיטלי עד למועד הגשת דו"ח שנתי זה, עליה לעשות כן באופן מקוון. [למידע נוסף והגשת הודעה על מען דיגיטלי.](#)

בכבוד רב,
רבקה גרוסברגר
רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים



**יש לך חברה שאינה פעילה?
הגישו בקשה לפירוק מרצון, בקלות וללא עלות!
כי גם אם תתעלם, החברה לא תיעלם...**



רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054, ת.ד. 9333
טלפון: *5601 222/0/0/8 https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request/openRequest/

שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מש - 27

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

טופס 10 (תקנה 12)

מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

לשימוש

הבנקאי



לכבוד

משרד המשפטים - רשם החברות

ת.ד. 28178

ירושלים 9128101

פרטי משכנתאות ושעבודים

(סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983)

קוד	מס' חברה
81	מס' סודר 515246833

שם החברה
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

תאריך יצירה
יום שנה חודש

סוג מטבע

קוד מטבע

הסכום המובטח
אג' ש"ח

הסכום המובטח במילים
שישים ושלושה מיליון ושבע מאות אלף שקלים חדשים

מס בולים

תיאור המסמך

קוד

פרטי המלווים:

סכום ההלוואה
אג' ש"ח

פרטי המלווה
בנק הפועלים בע"מ
כתובת לצורך משלוח דואר בלבד:

מס' זהות
סב מס' סודר ז
8 000011 52

פרטי נכסים משועבדים:

תאור הנכסים המשועבדים
תאור הנכסים המשועבדים שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על: 1. כל זכויות הממשכן ב: 1.1. [X] פיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף מרכז שירות עסקי נתניה (472) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות פרוטיהם, כמפורט להלן: 24238001 ש"ח 63,700,000 סכום הפיקדון מטבע הפיקדון מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון 2. כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים ממימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים או בכלל או ברירה אם לנצלם. והכל כמפורט באגרת החוב.

תנאים מיוחדים:

תאריך הוצאת סדרה
יום שנה חודש

תאריך החלטה
יום שנה חודש

כ

אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף, ציין "כ"

☒ קיימות לא קיימות

הגבלות נוספות על עסקאות בנכס הממושכן

לרישום הערה כנאמר בתקנה 12(ב) לתקנות החברות

(דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק *



תאריך

תפקיד בחברה

מס' זהות **

שם החותם

1. לרשם 2. לרשם-יוחזר לבנק 3. לסניף/מק"ל

עמוד 1 מחזור 2

08 2024

9470089370

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים ***
 חן כהן מס' זהות 31741057 מורשה חתימה מטעם הבנק
 חן כהן מס' זהות 31741057 מורשה חתימה מטעם הבנק ותוארו
 28/8/24 תאריך
 חתימה

* אם טופס זה ייחתם בידי נושא משרה בחברה אין צורך גם בחתימת מורשה חתימה מטעם הבנק. אם טופס זה ייחתם בידי נושא משרה בחברה באמצעות איזה מערצי הבנקאות בתקשורת של הבנק - שמו של החותם (המצהיר בחתימתו כאמור כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הינו נושא בתפקיד של "נושא משרה בחברה" כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), ערוץ הבנקאות בתקשורת בו ייחתם המסמך על ידו, ומועד חתימתו כאמור - יופיעו בעמוד הבא.
 ** מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה בה הוצא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
 *** אם טופס זה ייחתם בידי מורשה חתימה מטעם הבנק אין צורך גם בחתימת נושא משרה בחברה.



בנק הפועלים
 המהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מש - 35א

מספר סידורי של הביטחון
(לשימוש פנימי)

לשימוש

הבנקאי:



אגרת חוב

שנערכה ביום 25/08/2024 ב- משרדי החברה ונחתמה במועד כאמור בשולי אגרת החוב

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

שם: א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל ביפורט חברה בע"מ מס' זיהוי: 515246833 כתובת: יוליוס סימון 52 חיפה מיקוד 3296279

שם: מס' זיהוי: כתובת:

(להלן ביחד ולחוד: "הממשק")

החייב לצורך אגרת החוב הינו (בחר אחד או יותר מהבאים) (להלן: "החייב"):

☒ הממשק.

☐ אדם אחר (או אחרים) כמפורט להלן (להלן ביחד ולחוד: "הנערב"):

שם: מס' זיהוי: כתובת:

שם: מס' זיהוי: כתובת:

1. הסכומים המובטחים

השעבוד שיוצר הממשק לטובת הבנק על פי אגרת החוב הינו להבטחת הפירעון המלא והמדויק של (בחר אחד מהבאים):

1.1 ☐ כלל החיובים - ללא הגבלה בסכום

1.1.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת החייב: בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב, או בקשר לחביונות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחביונות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת; בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים (כהגדרתם בסעיף 2 להלן) או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.1.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשק;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.2 ☒ שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מהחייב: בקשר עם אשראי על פי מסמך שכותרתו בקשה להוצאת ערבות בנקאית בשקלים חדשים מיום 19/08/2024 בסכום קרן של 56,000,000 ש"ח¹ שקיבל או שיקבל החייב, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשק;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 ☐ כלל החיובים בהגבלת סכום - הכל כמפורט בנספח "1" לאגרת החוב.

(להלן, כולם או חלקם: "הסכומים המובטחים")

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשק משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את (בחר אחד מהבאים):

2.1.1 ☒ פיקדונות כספיים מסוימים

כל זכויות הממשק בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף מרכז שירות עסקי נתניה (472) של הבנק על שם הממשק (להלן: "חשבון הממשק"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

סכום קרן הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
א. 63,700,000	ש"ח	24238001
ב.		
ג.		

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

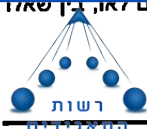
2.1.2 ☐ כלל הפיקדונות הכספיים

כל זכויות הממשק בכל הפיקדונות הכספיים, מכל מין וסוג שהוא, הקיימים נכון ליום בחשבון מס' המתנהל בסניף () של הבנק על שם הממשק (להלן: "חשבון הממשק"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם.

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.2 כל זכויותיו של הממשק: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשק, ככל שהממשק יחא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים, אם ימומשו; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשק לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפיקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו

¹ יש להשלים את סכום קרן האשראי ואת סוג מטבע האשראי (לדוגמא: 500 שקלים חדשים, 100 דולר ארה"ב).



- מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר (להלן: "ההקלות והזכויות").
- 2.3 בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו איזה ממספרי העסקות על פיהם מופקדים הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יועברו לזכות חשבון אחר כלשהו של הממשכן בבנק, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון אליו הועברו. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.
- 2.4 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אוחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.
3. **הצהרות הממשכן**
הממשכן מצהיר בזה כי:
- 3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
- 3.2 הנכסים המושעבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכון, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישי אחרת, למעט:
- 3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המושעבדים על פי אגרת החוב.
- 3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צד, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרותו באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המושעבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.
- 3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
- 3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.
- 3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חבויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המושעבדים.
- 3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.
4. **התחייבויות הממשכן**
הממשכן מתחייב בזה:
- פעולות בנכסים המושעבדים**
- 4.1 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המושעבדים, בזכויות שוות או קודמות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המושעבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שתיתן. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים סבירים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק כאמור תעשה בכתב בלבד.
- 4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאיל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המושעבדים או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המושעבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהי ביחס לנכסים המושעבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המושעבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המושעבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.4 לשלם במועד לפי כל דין את כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המושעבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועד, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.
- 4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המושעבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המושעבדים.
- פעולות הממשכן**
- 4.6 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרסוט, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיידרש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.
- 4.7 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבון של הממשכן, בתכיפות ובתדירות כפי שיוזר לו הבנק מעת לעת, ובמקרה שהממשכן הוא החייב - בתכיפות ובתדירות כפי שסוכמו בינו לבין הבנק במסגרת המסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים. בנוסף, ובמקרה שהממשכן הוא החייב, תנאי מוקדם למתן שירותים בנקאיים לחייב על ידי הבנק, או המשך מתן שירותים בנקאיים כאמור, הנו המצאת דוחות כספיים לבנק, כנדרש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.
- 4.8 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- הודעות ודיווחים**
- 4.9 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המושעבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המושעבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לאדם אשר תובע את הזכות או אשר נקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולנקוט באופן מיידי על חשבון בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.
- 4.10 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר נודע לו ובסמוך לכך):
- 4.10.1 על קרות אירוע מהאירועים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
- 4.10.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
- 4.10.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המושעבדים.
- 4.11 הממשכן והנערב מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו למי מהם, אם יהיו להם, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שמי מהם יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.
5. **פירעון מיידי**
- 5.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 5.1 להלן, בין אם אירעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שנדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימים עסקיים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחויב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת לפי חוק.

מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

- 5.1.1 אם הממשכן או הנערב יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מהתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;
- 5.1.2 אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשכן באגרת החוב או כל הצהרה אחרת שניתנה או שתינתן לבנק על ידי הממשכן או הנערב במסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם, אינה נכונה או אינה מדויקת או אינה מלאה;
- 5.1.3 אם יהיה כוונת הממשכן או הנערב לבצע שינוי מבנה ביחס למי מהם או אם הממשכן או הנערב יקבלו החלטה ביחס לשינוי מבנה שלהם או אם יבצע שינוי מבנה של הממשכן או של הנערב;
- 5.1.4 אם הממשכן או הנערב יקבלו החלטת פירוק מרצון; אם תוגש לגבי הממשכן או הנערב בקשה לפירוק או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות בקשה לצו לפתיחת הליכים או אם יינתן לגבי הממשכן או הנערב צו פירוק או צו חדלות פירעון מסוג כלשהו לרבות צו לפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשכן או לנערב מפרק, מנהל מיוחד, נאמן או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 5.1.5 אם הממשכן או הנערב יצהיר כי כוונתו לנהל מגעים או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הממשכן או הנערב (לפי העניין) לבין נושיו או חבריו או בעלי מניותיו או בינו לבין מי מהם או בינו לבין סוג פלוגי שבהם בנוגע (בין היתר) לחוב של הממשכן או הנערב (לפי העניין) כלפי מי מהנושים, החברים או בעלי המניות כאמור; אם הוגשה לבית המשפט בקשה להסדר כאמור לעיל ביחס לממשכן או הנערב או אם יאושר הסדר על ידי הנושים או החברים או בעלי המניות כאמור או על ידי בית המשפט; או אם הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר ביחס לממשכן או הנערב או אם מונה מומחה כאמור או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 5.1.6 אם תוגש בקשה לכינוס נכסים על כלל נכסי הממשכן או הנערב, או על נכס או נכסים שבבעלותם, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם יינתן צו לכינוס נכסים כאמור או אם ימונה בעל תפקיד לצורך מימוש נכסים כאמור, במינוי זמני או קבוע (לרבות כונס נכסים או נאמן);
- 5.1.7 אם תוגש בקשת עיקול או יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה או יינקט הליך גביה אחר כלשהו על כלל נכסיו של הממשכן או הנערב או על נכס או נכסים שבבעלות מי מהם, שהינם מהותיים בטיבם או בהיקפם;
- 5.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים או על נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שתינתן לבנק להבטחת חבובותיו של החייב, כולן או חלקן, או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה כנגד נכסים כאמור, או אם יינתן צו לכינוס נכסים או צו עיקול כאמור או אם ימונה כונס נכסים קבוע או זמני על נכסים כאמור;
- 5.1.9 אם הממשכן או הנערב היו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות), שותפות מוגבלת ציבורית (כהגדרתה בפקודת השותפויות, התשל"ה - 1975) או תאגיד אחר שהזכויות ההוןיות בו (דהיינו, הזכויות הדומות במהותן לאגד הזכויות המהוות מניה בחברה) רשומות למסחר בבורסה או מוחזקות על ידי הציבור (בישראל או בחו"ל) - ויראה לבנק, כי חל שינוי בשליטה בממשכן או בנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב; או - אם הממשכן או הנערב הוא תאגיד אחר, ויראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי חל שינוי בבעלות על הממשכן או הנערב או בשליטה על הממשכן או הנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב (ובמקרה של שותפות שאינה שותפות מוגבלת ציבורית כאמור - חל שינוי כאמור בשותף הכללי או בשותפים המוגבלים);
- 5.1.10 אם מי מבין הממשכן או הנערב הודיע, כי אין או לא יהיה ביכולתו לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, כסדרם או אם מי מהם הפסיק לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיו;
- 5.1.11 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשכן או הנערב למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים, ככל שהוא מהווה שינוי מהותי ברוב עסקי הממשכן או הנערב: (א) שינוי מהותי בתחום הפעילות של הממשכן או הנערב; (ב) שינוי בתמהיל הפעילות של הממשכן או הנערב, כך שעיקר הפעילות הפך להיות מסוכן יותר; (ג) שינוי מהותי בתחום גיאוגרפי של פעילות הממשכן או הנערב (כדוגמת כניסה לפעילות מהותית בחו"ל שלא הייתה קיימת במועד ההתקשרות עם הבנק או כניסה לפעילות במדינות עם סיכון גבוה);
- 5.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לעניין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמע: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על הממשכן או הנערב, לרבות על פעילותו העסקית, מצבו הפיננסי, הביצועים העסקיים שלו, נכסיו, רכושו, על יכולתו לבצע ולקיים איזו מהתחייבויותיו על פי אגרת החוב או התחייבויות אחרות שמי מהם התחייב בהן כלפי הבנק בקשר לסכומים המובטחים או בקשר לבטוחות שניתנו להבטחתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאופכם או לאכופם זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;
- 5.1.13 אם הממשכן או הנערב יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שמי מהם חייב לבנק, בפיגור שמניינו עולה על 7 ימים;
- 5.1.14 במקרה שאירע לנערב (אם הוא יחיד) אחד או יותר מהאירועים הבאים: מוות; פסילת דין; ניתן נגדו צו חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון; מעצר; מאסר; עזיבת הארץ;
- 5.1.15 אם מי מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות או מימושו או אם הנושה הנוסף יודיע או יצהיר כי כוונתו לממש את השעבוד הנחות או אם הנושה הנוסף יפנה אל הבנק בבקשה לקבלת הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות, או אם הנושה הנוסף יקוט בצעדים כלשהם לצורך מימוש השעבוד הנחות, מבלי שהתקבלה לכך הסכמת הבנק מראש ובכתב, ובכלל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות או אם ניתן צו למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
- 5.1.16 אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בבטוחות שניתנו או שיינתנו להבטחת פירעון הסכומים המובטחים כולן או חלקן, לרבות בשוויין, בתוקפן, בחוקיותן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;
- 5.1.17 אם ידרשו הממשכן או הנערב לפרוע איזה מהחובות או התחייבויות, כולם או חלקם, שהממשכן או הנערב חייבים או יהיו חייבים בהם לנושים אחרים, וזאת בפירעון מיידי או בפירעון אחר שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות או התחייבויות;
- 5.1.18 אם יבוטל רישיון או זיכיון שהינו מהותי לפעילותו של הממשכן או הנערב;
- 5.1.19 אם הממשכן או הנערב יפר התחייבות שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח חיצוני, אסמכתאות או מסמכים אחרים בקשר למצב עסקי, נכסיו וחובותיו, או אם הממשכן או הנערב יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה אחרת כלשהי של רשות מוסמכת המחייבת אותו להמציא או לפרסם דוחות או מסמכים שונים;
- 5.1.20 אם ארע אירוע אי חוקיות והבנק הודיע לחייב על כך בכתב ודרש את פירעון מלוא הסכומים המובטחים במועד שנקבע על ידי הבנק בהודעה מאת הבנק, והחייב לא פרע לבנק את מלוא הסכומים שנדרשו עד למועד כאמור;
- 5.1.21 אם יעמוד להימחק או ימחק שמו של הממשכן או הנערב מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם החברות לגבי מי מהם התראה על כוונה לרשום מי מהם כחברה מפרה (כמפורט בסעיף 362 א (א) לחוק החברות) או אם מי מהם ירשמו במרשם כאמור כחברה מפרה;
- 5.1.22 בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחבובות החייב כלפי הבנק או, אם הנערב הוא שותפות, לשותף בו שאינו שותף מוגבל;
- 5.1.23 אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים האחרים עליהם חתם או יחתם הממשכן או הנערב (או ערב אחר כלשהו עבור מי מהם) כלפי הבנק, ושבקורותם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי של מי מהם לפירעון מיידי.
- 5.2 החייב מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפירעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או הנערב או עבור מי מהם בין בקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).

בסעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים
המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או הנערב או עבור מי מהם בין בקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).

רשות
התאגידים

במסמך זה מתוארים החתומים אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

5.3 די שיתקיים אחד המקרים המפורטים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 לעיל לצורך מימוש זכויותיו השונות של הבנק לפי סעיף 5 זה או סעיף 6 להלן, והבנק יחא רשאי לממש כל אחת מזכויותיו כאמור בנפרד וללא תלות באחרת.

6. מימוש השעבוד

6.1 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מידי כאמור בסעיף 5 לעיל, הבנק רשאי לאחוז בכל האמצעים שימצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה לממש את השעבוד, כולו או חלקו, ולממש את הנכסים המושעבדים, וזאת בכל דרך המותרת על פי דין, ולהשתמש בתמורות המימוש לצורך סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם והכל ללא צורך בקבלת הסכמת הנושה הנוסף, ככל שיהיה.

6.2 במקרה של מימוש השעבוד או מימוש הנכסים המושעבדים כאמור, ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי למכור את הנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, במכירה פומבית או אחרת, בעצמו או על ידי אחרים, במזומנים או בתשלומים או בכל דרך אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול דעתו של הבנק. מימוש כאמור אפשר שיעשה, על ידי הבנק בעצמו או על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בין היתר, על ידי מינויו של בעל תפקיד (על פי בקשת הבנק). לצורך ביצוע האמור, הבנק או בעל התפקיד כאמור, לפי העניין, יהיה רשאי:

6.2.1 לקבל לרשותו את כל הנכסים המושעבדים או חלקם;

6.2.2 לנהל את הנכסים המושעבדים;

6.2.3 למכור או להסכים למכירת הנכסים המושעבדים כולם או חלקם, להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר או לבצע כל פעולה אחרת ביחס לנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, הכל לפי תנאים שימצא לנכון;

6.2.4 לפעול ולעשות את כל הנדרש על מנת לבקש ולקבל פטור מס, הקלות והנחות לגבי הנכסים המושעבדים או לגבי נכסים אחרים שהיו מגיעים לממשכן אילו הוא ביצע בהם עסקה, לרבות עסקת מכר.

6.2.5 לקבל מידע מרשויות המס בקשר עם הנכסים המושעבדים, דוחות מס אשר הוגשו על ידי הממשכן, שומות, צווים, הפסדים צבורים, הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים או קביעות אשר הוצאו לממשכן על ידי שלטונות מס הכנסה, אגף המכס והמע"מ או כל גוף ממשלתי אחר; והכל בין אם הללו קשורים עם הנכסים המושעבדים באופן ישיר ובין באופן עקיף.

6.2.6 לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לאמור בסעיף 6 זה;

6.2.7 לפעול בקשר לנכסים המושעבדים בכל משרד ממשלתי, עירוני, ציבורי, או אחר ולחתום בקשר לנכסים המושעבדים על מסמכים מכל סוג שהוא.

6.3 אם בעת מימוש כאמור בסעיף 6 זה טרם הגיע זמן פירעונם של סכומים מובטחים כלשהם, או שסכומים אלה יגיעו לבנק בתנאי בלבד (להלן בסעיף זה: "סכומי הפירעון העתידיים"), ימשיך הבנק בהליכי המימוש והוא יהיה רשאי להותיר בידיו מפדיון המכירה ומכל מה שיקבל לפי סעיף 6 זה לעיל סכום המספיק לכיסוי סכומי הפירעון העתידיים, והסכום שייגבה ואשר טרם נזקף לסילוק הסכומים המובטחים, ימשיך להיות מושעבד לבנק (כחילופי משכון) כבטוחה לסילוק כל סכומי הפירעון העתידיים, וישאר בידי הבנק עד לסילוקם במלואם.

6.4 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מידי כאמור בסעיף 5 לעיל, כל אחד מבין הממשכן או הנערב מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך מימוש זכויות הבנק מכוח אגרת החוב ובכלל זה לפעול, בהתאם לדרישת הבנק, על מנת לקבל פטור מתשלום כל מס או כל תשלום אחר על פי כל דין, וכן לעשות שימוש בזכותו לקיזוז הפסדים, בזכותו לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים וכן לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לכל אלו. בנוסף, ובלי לגרוע מהתחייבויות הממשכן או הנערב כאמור לעיל, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, הבנק או באי כוחו, יחד ולחוד, יהיו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו של הממשכן פעולות כלשהן כאמור לעיל ולהשתמש בזכויות כלשהן כאמור, וכן לפעול בשמו של הממשכן מול רשויות המס ומול כל צד שלישי רלוונטי ולחתום בשמו ובמקומו של הממשכן על כל הצהרה או מסמך בקשר לכך. לצורך כך ממנה הממשכן את הבנק כבא כוחו.

6.5 אין באמור באגרת החוב או ביצירת השעבוד כדי לגרוע מהתחייבותו של החייב כלפי הבנק לפרוע את הסכומים המובטחים במלואם ובמועד, וזאת על פי איזה מהמסמכים האחרים שעל פיהם הועמדו איזה מהסכומים המובטחים, ובכלל זה בכל מקרה בו הסכומים שהבנק דרש מהחייב לשלם, כאמור בסעיף 5.1 לעיל או הסכומים שיתקבלו בידי הבנק באופן סופי ובלתי חוזר, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, ככל שיהיה, יהיו נמוכים מסכומם הכולל של הסכומים המובטחים, כפי שיהיה בכל מועד רלוונטי.

6.6 בכל מקרה שבו הבנק יממש רק חלק מהשעבוד או חלק מהנכסים המושעבדים, יישאר השעבוד בתוקף מלא לגבי יתר החלקים שטרם מומשו.

7. הוראות המרה

הממשכן נותן בזאת לבנק, הוראות והרשאות בלתי חוזרות כדלהלן:

7.1 להשתמש בתמורה שתקבל בידי הבנק כתוצאה ממימוש הנכסים המושעבדים כאמור בסעיף 6 לעיל (לאחר ניכוי כל המיסים, העלויות, ההוצאות, האגרות, העמלות והתשלומים האחרים בקשר עם מימוש הנכסים המושעבדים (להלן: "תמורת מימוש הנכסים המושעבדים"), כולה או חלקה, לפירעון הסכומים המובטחים שטרם נפרעו, כולם או חלקם.

7.2 במקרה שהנכסים המושעבדים או תמורת מימוש הנכסים המושעבדים הינם במטבע מסוג כלשהו (להלן בסעיף 7.2 זה: "המטבע הקיים") השונה ממטבע הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, שטרם נפרעו (להלן בסעיף 7.2 זה, בהתאמה: "המטבע האחר" ו"החבובות הקיימות במטבע אחר") - למכור עבור הממשכן את המטבע הקיים, כולו או חלקו, לפי שיקול דעת הבנק, וזאת תמורת המטבע האחר, ולפרוע באמצעות התמורה כאמור, כולה או חלקה, את החבובות הקיימות במטבע אחר, כולו או חלקו. מכירת המטבע הקיים תעשה בשער הקנייה המקובל בבנק של המטבע הקיים, הידוע במועד המכירה, ובמקרה בו תידרש קנייה של מט"ח כלשהו - הקנייה תעשה בשער המכירה המקובל בבנק של אותו מט"ח, הידוע במועד הקנייה.

8. ריבית פיגורים

8.1 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.1 ו-1.2.1 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור שהוסכם או יוסכם בכתב בין הבנק לבין החייב.

8.2 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.2 ו-1.2.2 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשיעור המירבי.

9. זכויות הבנק

9.1 למרות כל האמור באיזה מהמסמכים שנחתמו או שיחתמו בין הבנק לבין הממשכן, ובכלל זה באיזה מהמסמכים על פיהם הופקדו או יופקדו בחשבון הממשכן הפיקדונות הכספיים, מוסכם כי עד לקיום מלוא התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב ופירעון מלוא הסכומים המובטחים יחול האמור להלן:

9.1.1 הפיקדונות הכספיים ימשיכו להיות מופקדים בחשבון הממשכן והבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, בכל עת ומעת לעת, להאריך את תקופת ההפקדה של הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, בחשבון הממשכן, או לחדש את הפקדת הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, וזאת בתנאים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף לכל דין (להלן: "הארכת הפקדה").

9.1.2 ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יהיו אותם פיקדונות כספיים חלק מהנכסים המושעבדים והם ייחשבו כמושעבדים לבנק בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד בהתאם לתנאי אגרת החוב.

9.1.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה הבנק לא יהיה מחויב למסור או להעביר או לשלם לממשכן או לפקדו או לצד שלישי כלשהו את הפיקדונות הכספיים וחבות הבנק כלפי הממשכן לא תהיה חבות מקובלת של בנק כלפי לקוח או כלפי מפקיד, אלא חבות המותנית בפירעון מלוא הסכומים המובטחים וזאת בין אם ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, ובין אם לאו.

9.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, בנוסף לאמור באגרת החוב, לבנק זכויות עיכוב, עיכובן, קיזוז ושעבוד, על כל כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות סחירים, עבירים ואחרים, פיקדונות, בטוחות, זהב, מטבעות, מט"ח, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בל אופן ודרך לזכות או עבור הממשכן בבנק, לרבות אלה שנמסרו לבנק לגביה, למשמרת, בתור בטוחה (ובכלל זה על פי אגרת החוב) או באופן אחר והכל כמפורט בכל המסמכים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן. הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל, וזאת לצורך פירעון הסכומים המובטחים או הבטחת פירעונם. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין.



10. מהות השעבוד ותוקפו

- 10.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.
- 10.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.
- 10.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן והנערב כלפי הבנק על פיה:
- 10.3.1 לא יהיו תלויים בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן -
- 10.3.2 לא יהיו תלויים בתוקפם או בחוקיותם של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -
- 10.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישונו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו מהפעולות, המחידים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:
- 10.3.3.1 אי כשירות או חוסר סמכות של הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 10.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן, הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים (ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);
- 10.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הנערב, הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;
- 10.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך הרלוונטי לנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן או הנערב (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);
- 10.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שינויים בהתחייבות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר שיחתם על ידי הממשכן;
- 10.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שזכויות כלפיו נכללות בנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן או הנערב על פי אגרת החוב או שהיה בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

11. שעבוד שנוצר להבטחת חבויות הנערב

בלי לזרוע מיתר הוראות אגרת החוב, מובהר כי אם ונכלל שחלק מהסכומים המובטחים הינם בגין או בקשר לחבוביות של הנערב כלפי הבנק (להלן בסעיפים 11 ו-12: "הסכומים הנערבים"), יחולו ביחס לסכומים הנערבים גם הוראות סעיף 11 זה להלן:

11.1 דרישה מהנערב

הבנק לא יודרש, לפני מימוש זכויותיו על פי אגרת החוב או על פי כל דין, ובכלל זה זכותו למימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, לדרוש מהנעדר (או מאדם אחר), תחילה, את תשלום הסכומים הנערבים או לנקוט צעדים כלשהם נגד הנערב (או נגד אדם אחר) או לממש (או לפעול למימוש) בטוחה אחרת כלשהי שניתנה להבטחת הסכומים הנערבים. הממשכן מוותר על כל זכות, ככל שקיימת לו על פי דין (שניתן להתנות עליה), לדרוש מהבנק לנקוט באילו מהפעולות האמורות לעיל כתנאי למימוש זכויות הבנק.

11.2 תוקף השעבוד

תוקף של הסכמה
תוקפו של הסכמה לא יפגע ולא ישונה, סכמו לא יופחת, כל התחייבויות הממשכן ישאר ללא שינוי, והסכומים הנערכים ייחשבו כלפיו, לצורך אגרת החוב, כשכירים, בלתי פגומים, בעלי תוקף מלא ובלתי ניתנים לערעור או לטענה, והכל אף אם יבוצעו אילו מהפעולות הבאות או יתקיימו אילו מהנסיבות הבאות (ואף אם גרם לממשכן נזק כלשהו בשל כך), ובלבד שהבנק פעל בתום לב ושלא מתוך מטרה לפגוע בממשכן או שאותן פעולות התרחשו בנסיבות שאינן בשליטת הבנק:

- | | |
|--------|---|
| 11.2.1 | הפסקה, שינוי, הקטנה, הגדלה או חידוש של הסכומים הנערים, או של אשראי או שירותי בנקאי אחר כלשהו לנערב, או התקשרות אחרת אותו; |
| 11.2.2 | מתן ארכה של זמן או הקלות שונות לנערב או לערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים; |
| 11.2.3 | החלפה, חידוש, תיקון, ביטול, שחרור, ויתור, הפקעה, מימוש או הימנעות מלמש בטוחות שהבנק קיבל או יקבל להבטחת פירעון הסכומים המובטחים מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים; |
| 11.2.4 | קבלה או הימנעות מקבלת בטוחה כלשהי מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו עבור מי מהם להבטחת פירעון איזה מהסכומים הנערים, או רישום או הימנעות מרישום כדון של בטוחה כאמור; |
| 11.2.5 | פשרה, ויתור או עשיית הסדר כלשהו עם הנערב או עם ערב אחר לסכומים המובטחים; |
| 11.2.6 | גרימת אי מילוי או שינוי כל חיוב המוטל על הנערב בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או אי מילוי או שינוי חיוב כלשהו שהממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים הנערים ערב עבורו; |
| 11.2.7 | במקרה בו חיובו של הנערב או של ערב אחר לסכומים הנערים כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ולרבות אם לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים או להתחייב לפרוע את הסכומים הנערים או שיימצא כי איזה מהתחייבויותיו של הנערב כלפי הבנק בטלה מעיקרה או שתועלינה נגד הבנק טענות ביחס לחבותו של הנערב, ובכלל זה טענות בגין פגמים כאמור לעיל, ולמעט במקרה בו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על הפגם בעוד שהממשכן לא ידע על הפגם; |
| 11.2.8 | גם במקרה בו זכותו של הבנק לתבוע מהנערב את תשלום הסכומים הנערים התיישנה או תתיישן או אם הנערב יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן. |
| 11.3 | למניעת ספק, הבנק רשאי מעת לעת, לבצע איזה מהפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא יהיה בביצוע איזה מהפעולות או בהתרחשות איזה מהמקרים האמורים בסעיפים 10.3 ו- 11.2 לעיל כדי להקנות לממשכן כל זכות ברירה או זכות לביטול ערבותו לסכומים הנערים על פי אגרת החוב או זכות אחרת מהזכויות הנזכרות בחוק הערבות או כל הוראת דין שתבוא במקום חוק הערבות והממשכן מוותר על כל זכות כאמור. |
| 11.4 | <u>זכויות תחלופ וטוחות</u>
הממשכן מצהיר כי לא יקבל מהנערב בטוחה כלשהי בקשר לערבות על פי אגרת החוב, ומתחייב כי לא יקבל בטוחה כאמור ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. הממשכן לא יהיה זכאי, מכוח מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, תשלום שנעשה, בטוחה שמומשה או כספים שנתקבלו, עבור, או על חשבון, חיובו של כל אדם: |
| 11.4.1 | לזכות תחלופ (סוברוגציה) או לקבלת טובת הנאה אחרת כלשהי, בגין זכות, בטוחה או סכומים שנתקבלו או שיתקבלו, על ידי הבנק על פי מסמך כלשהו מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו בין הבנק לחייב, או לזכות השתתפות או שיפוי. |
| 11.4.2 | לקבל, לתבוע או להיות בעל טובת הנאה כלשהי, בכל תשלום, חלוקה, בטוחה, מאדם כלשהו או על חשבון אדם כלשהו, או להשתמש בזכות קיזוז כלשהי נגד אדם כלשהו, או להחזיק בטובת הנאה אחרת כלשהי, לגבי תשלום, חזקה או בטוחה כאמור. |
| 11.4.3 | הממשכן מוותר בזאת על כל זכות כאמור, מתחייב שלא לפעול להשגתה, וכן יחזיק בנאמנות עבור הבנק וישלם או יעביר מיד לבנק, כל תשלום, חלוקה, טובת הנאה או בטוחה, שנתקבלו על ידו בניגוד להוראות לעיל (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל), וזאת בלי לגרוע מזכויותיו של הבנק לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים בקשר להפרה זו. אם יעשה מימוש |

בזכות קיזוז כלשהי בניגוד לאמור לעיל, ישולם מיד לבנק סכום השווה לסכום שקוזז כאמור.

11.5 תחרות בין זכויות

בכל מקרה בו סכום שניתן או שניתן לבנק, לרבות על ידי הממשכן (ולרבות במקרה של פדיון השעבוד על ידי הממשכן), שימש לפירעון איזה מהסכומים הנערכים, או אם הממשכן נדרש לשלם איזה מהסכומים הנערכים לבנק או עשוי להידרש לשלם, הממשכן מתחייב:

11.5.1 לא לתבוע מהבנק כל סכום שניתן או שניתן כאמור;
11.5.2 לא לתבוע בתחרות עם הבנק את הנערב או צד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים;

11.5.3 לא לתבוע ולא להוכיח בפשיטת רגל, פירוק, פשרה, או הסדר תשלום אחר, בקשר לנערב או בקשר לצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים, למעט לצורך שמירה על זכות תביעת החוב שלו, ובלבד שכל תשלום, חלוקה או טובת הנאה כלשהי שיתקבלו מכוח תביעה כאמור או בקשר אליה ישולמו או יועברו מיד לבנק, וכל עוד לא שולמו או הועברו כאמור הם יוחזקו בנאמנות על ידי הממשכן עבור הבנק (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל).

וזאת עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מאת הנערב לרבות סכומים אשר אינם חלק מהסכומים הנערכים ואת מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב כלפי הבנק כאמור.

11.6 מסירת מידע ושימוש בו

מידע שהבנק ביקש או יבקש מאת הממשכן מעת לעת, כמפורט בשטר הממשכן, ויימסר על ידי הממשכן לבנק, יצורף גם למידע שיתקבל בבנק מאחרים. התנאים שיחולו, בכפוף לכל דין, לעניין כל מידע כאמור והשימוש בו מפורטים להלן:

11.6.1 אלא אם כן צוין אחרת בשטר הממשכן, לא חלה על הממשכן חובה חוקית למסור מידע שיתבקש ממנו ומסירת מידע תלויה ברצונו והסכמתו. עם זאת, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, הדרושים למטרות המפורטות להלן, יתכן שהבנק לא יספק לממשכן ולנערב שירותים בנקאיים. ייתכנו פרטים שבהם הממשכן חובה למסור, או על הבנק לקבל, על פי הוראות הדין או הוראות בנק ישראל. האמור לעיל ולהלן מהווה הודעה מאת הבנק בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

11.6.2 יחד עם המידע אודות הממשכן המתקבל מהממשכן, יימסר גם מידע במהלך מתן השירותים הבנקאיים שהממשכן או הנערב צד להם ובנוסף יתקבל מידע מצדדים שלישיים כגון רשויות, בעלי רישיונות לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002, מאגרי מידע חיצוניים ומקורות גלויים.

11.6.3 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק או שיהיו בידי הבנק (ובכלל זה מידע אודות חשבונות של הממשכן בבנק), יישמשו את הבנק לצורך עבודתו השוטפת וייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים או לצורך ניהול מערכת היחסים שבין הממשכן או הנערב לבין הבנק.

11.6.4 הבנק יעשה שימוש במידע אודות הממשכן לצורך עבודתו השוטפת. כחלק משימוש כאמור, הבנק יעשה שימוש במידע שייאסף מכל הפעולות בכל חשבונות הממשכן והנערב אצל הבנק.

11.6.5 במסגרת עבודתו השוטפת, הבנק יאסוף, יעבד, וישתמש במידע אודות הממשכן, בין היתר, למטרות הבאות:
11.6.5.1 בדיקת בקשות לקבלת שירותים בנקאיים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים הבנקאיים לממשכן או לנערב, היקפם ואופן נתינתם.

11.6.5.2 ניהול סיכונים אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכן ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה.

11.6.5.3 שיפור השירות ללקוחות הבנק ובכלל זה גם פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק.

11.6.5.4 ניתוח המידע, פילוח, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה, ומיקוד מידע פרסומי.

11.6.5.5 שיווק ופרסום באמצעים שונים, בהתאם לדין.

11.6.6 הבנק יעביר באופן סודי או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.1 לצדדים שלישיים המספקים לבנק שירותים, ובכלל זה גם שירותי מחשוב, תפעול ותקשורת, לצורך קבלת השירותים (להלן: "ספקי השירותים").
11.6.6.2 למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחויב למסור לו את המידע, לרבות לצדדים שלישיים שהנערב יחתום ביחד עמם מעת לעת על בקשות ומסמכים אחרים בקשר עם אשראי שהינו או שיכול שיהיה, במלואו או בחלקו, חלק מהסכומים הנערכים.

11.6.6.3 הבנק יעביר באופן סודי או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.4 לצדדים נגדיים לפעולות או עסקאות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי.

11.6.6.5 לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת, וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי.

11.6.6.6 לגופים נמחים - במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.

11.6.6.7 כמו כן, הבנק ימסור, לגבי ניירות ערך חוץ, כל מידע שהוא מחויב למסור על פי דין זר לרשות הממונה לפי אותו דין זר.

11.6.7 ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם.

12. שיפוי

12.1 התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מהוות גם ערבות של הממשכן לטובת הבנק לפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנערכים וכן התחייבות לשיפוי שנותן הממשכן לבנק בקשר איתם, והממשכן מתחייב בזה לשפות או לפצות את הבנק בשל כל נזק, הוצאות ואבדן כספים שייגרמו לבנק בגין הסכומים הנערכים או בקשר עמם, כל זאת בהתאם לתנאי אגרת החוב, בשינויים המחויבים.

12.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי חבותו של הממשכן, כערב לפירעון הסכומים הנערכים בהתאם לתנאי אגרת החוב, רחבה יותר מהיקף החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות.

13. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

14. פדיון השעבוד

לממשכן, לנערב, לנושה הנוסף, ככל שיהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק הממשכן, תשכ"ז - 1967 או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי החייב בקשר עם הסכומים המובטחים.

15. העברה וגילוי מידע

15.1 בסעיף 15 זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידי:

15.1.1 "העברה" - מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים;
"Participations") יכלול דרך אחרת באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות ("Special Purpose Company"), באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות



במישרין או באמצעות חברה ייעודית (Participations) יכלול דרך אחרת רשות המכס

- שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;
- 15.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשקן או הנערב או מידע עליהם, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד ומידע על הנכסים המשועבדים;
- 15.1.3 "נעבר" - כל אדם או תאגיד, בין מיישראל ובין מחוץ לישראל;
- 15.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;
- 15.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;
- 15.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;
- 15.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשקן או הנערב לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולן או חלקן (ובלבד שהממשקן או הנערב לא יישאו בכל הוצאה או עלות הנובעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה);
- 15.2.1 לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינות בהן הם פועלים); או -
- 15.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -
- 15.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק וללא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 5 לעיל.
- 15.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלשמש כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.
- 15.3 כל אחד מבין הנערב והממשקן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.
- 15.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נעבר שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע יועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.
- 15.5 הממשקן והנערב מתחייבים שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכויותיהם או חובותיהם בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.
16. **עמלות והוצאות**
- 16.1 הממשקן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו ולפעולות לשמירה על תוקפו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי, או ליצירת השעבוד הנחות או לתפעולו השוטף ולפעולות לשמירה על תוקפו.
- 16.2 בנוסף, הממשקן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכר טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכר טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשקן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.
- 16.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשקן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יהא הבנק רשאי לחייב את הממשקן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961.
- 16.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשקן בסכומן הממשי.
- 16.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשקן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשקן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.
- 16.6 בלי לגרוע מאיזה מזכויות הבנק על פי אגרת החוב, הממשקן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.
- 16.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי, כאמור בסעיף 16 זה לעיל, יהיו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.
- 16.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשקן בכתב.
17. **ספרי הבנק ומידע**
- 17.1 ספרי הבנק וחשבוניותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטרות והבטחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאושרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.
- 17.2 כל הפרטים שהממשקן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.
18. **אחריות הממשקן**
- 18.1 במקרה והממשקן הוא שניים או יותר, יהיו כל יחיד הממשקן אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות הממשקן על פי אגרת החוב. אם מי מיחיד הממשקן הוא פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר יחיד הממשקן. האמור לעיל יחול גם על נערב שהינו שניים או יותר ביחס למילוי כל התחייבויות הנערב על פי אגרת החוב.
- 18.2 במקרה שהממשקן או הנערב מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשקן או הנערב (לפי העניין) על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשקן או של הנערב.



19. הודעות והתראות

- 19.1 הבנק ישלח לממשכן ולנערב הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשכן או הנערב, לפי העניין.
- 19.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשכן או אל הנערב, לפי העניין, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשכן או של הנערב, לפי העניין, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשכן או הנערב, לפי העניין, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשכן או על ידי הנערב, לפי העניין, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.
- 19.3 אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 19 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.

20. הדין המהותי ומקום השיפוט

- 20.1 אגרת החוב תפורש על פי ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
- 20.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום עריכת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.

21. כללי

- 21.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשכן ושל הנערב כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידיהם, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשכן או הנערב בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכומים המובטחים ובבטוחות שלבטוחותם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 21.2 כל ביטול או שינוי של חביונות הממשכן או הנערב כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב או התחייבות כלשהי של הנערב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות הימיוחדת בה ניתנה.
- 21.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשכן (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכומים שהממשכן חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשכן. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הממשכן לשלם לבנק את מלוא הסכומים שהממשכן חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיה. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשכן נתן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות, לחייב את חשבונותיו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 21.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשכן או הנערב או עבור מי מהם לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק. הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 21.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הנדונים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 21.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 10 ו-11 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה ימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלוא תוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 21.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 21.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 21.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.

22. פרשנות והגדרות

- 22.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 22.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 22.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנוסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 22.4 בכל מקום בו נזכרים הממשכן או הנערב, לפי העניין, הכוונה היא לממשכן או לנערב, לפי העניין, לרבות יורשיו, עזבונם, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסיו, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 22.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 22.5.1 "אגרת החוב" – אגרת חוב זו.
- 22.5.2 "אירוע אי חוקיות" – איזה מהאירועים הבאים:
- 22.5.2.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנוצרות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יפוך לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;
- 22.5.2.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בחייב או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבויות או שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או הנערב או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהוו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראות ניהול בנקאי תקין 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לוויים", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 22.5.3 "בטוחות" – ערובות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 22.5.4 "בעל תפקיד" – כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 22.5.5 "דוחות כספיים" – דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שנקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשכן או חברה-בת כלשהי של הממשכן חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 22.5.6 "דין" – כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.
- 22.5.7 "הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכל בורסה אחרת בה נסחרים ניירות ערך ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים. "הבנק" – בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הא במקומו או מכוחו וכל נערב שלו.
- 22.5.8 "הליך גביה" – הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.

הבנק והפועלים בע"מ החתומים אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 22.5.9 "הסדר" – הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.
- 22.5.10 "הפקדה" – כל סכום שהופקד בפקדון בהתאם לתנאי הפיקדון.
- 22.5.11 "השעבוד" – השעבוד, וההמחאה על דרך השעבוד על פי שטר המשכון.
- 22.5.12 "התעריפון" או "תעריפון הבנק" – תעריפון של הבנק, המוצג בסניף, באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציות סולריות של הבנק, באמצעות מכשירים אוטומטיים או בכל דרך אחרת שמותר יהיה לבנק להציג, על סכומי עמלות ושיעור, ותשלומים וסכומים אחרים הקשורים לשירותים הבנקאיים, עדכונים ודרך שינויים של כל אלו והכל כפי שתעריפון כאמור, יהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת, ובכפוף לכל דין.
- 22.5.13 "חבות" – חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 22.5.14 "חובות בגין ערבויות לצד שלישי" – כל חבות קיימת או שתהיה לממשכן או לנערב כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשכן או הנערב לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק, ובכלל זה ערבות שנתן או שייתן הממשכן לבנק להבטחת חבות של הנערב או ערבות שנתן או שייתן הנערב לבנק להבטחת חבות של הממשכן.
- 22.5.15 "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
- 22.5.16 "חוק הערבות" – חוק הערבות, התשכ"ז – 1967.
- 22.5.17 "חוק חדלות פירעון" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.
- 22.5.18 "לוח בסניף" – מסך או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 22.5.19 "מט"ח" – כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 22.5.20 "מס" – כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה כאמור ולרבות מס בולים (ככל שיחול).
- 22.5.21 "ניירות ערך" – איזה מהבאים, כולם או חלקם, ביחד ולחוד: ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר וכן תעודות המונפקות על ידי ממשלת ישראל או כל ממשלה זרה או כל רשות ציבורית או כל רשות אחרת הפועלת על פי דין, והמקנות זכות חברות או השתתפות במנפק או תביעה ממנו, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות או בכל קרן נאמנות אחרת, בין אם יש לה אישיות משפטית ובין אם לאו, וכן תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, ולרבות כל תעודות או זכויות המונפקות או הנוצרות בישראל או בחו"ל, בין למוכ"ז ובין על שם, בין משתלמות במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, לרבות זכויות מוחזקות וראויות, ולרבות הזכות לקבל כל תעודות מצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ממערכת סליקה כלשהי, ולרבות תעודות או זכויות שיש להן קיום בכתב או הניתנות לשחזור או להנחה באמצעים אלקטרוניים אחרים.
- 22.5.22 "ספרי הבנק" – לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכן או הנערב (לפי העניין), כרטיס, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 22.5.23 "ריבית בשיעור המירבי" – לגבי מטבע ישראלי – הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח – הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 22.5.24 "רישומים" – כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או הועתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצרו באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה – 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.
- 22.5.25 "שטר" או "שטרות" – כל שטר חוב, שטר חליפין, שיק, התחייבות, בטוחה, המחאה, שטר מטען, שטר פיקדון, משיכה, פקודת תשלום וכן כל מסמך שחיר מכל סוג שהוא.
- 22.5.26 "שינוי דין" – החלה של דין חדש, חקיקה חדשה או שינוי בדיון קיים או באופן החלתו או יישומו שנעשו לאחר מועד חתימת אגרת החוב, לרבות: שינוי בפרשנות של דין קיים; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי בנק ישראל, לרבות התחייבות חדשה על פי הסכם שבנקים בישראל התקשרו בו עם בנק ישראל או שינוי בנוהג הבנקאי מול בנק ישראל; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי כל רשות מוסמכת אחרת בכל מקום שיפוט רלוונטי; והכל – גם אם אין, שינוי או דרישה או התחייבות או נוהג אלה אינם מחייבים את הבנק אך בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים נוהגים לקיימו, ובכל מקום שיפוט רלוונטי. לעניין זה "דין" – כהגדרתו בסעיף זה לעיל וכן תקנה, כלל, הוראה, הנחיה, צו או התחייבות מול בנק ישראל או נוהג כאמור לעיל.
- 22.5.27 "שינוי מבנה" – פירוש ביחס ליישום המשפטית או לגוף המשפטי הרלוונטיים, כל אחד מאלה:
- 22.5.27.1 מיזוג או פיצול, כמשמעות מונחים אלה בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה [נסח חדש] או בחוק החברות, (לרבות איחוד וארגון מחדש, והכל – בין אם נערכו לפי החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת) או כל פעולה שתוצאתה דומה בהתייחס לשותפות או להתאגדות מחוץ לישראל;
- 22.5.27.2 פעולה שתוצאתה הינה רכישה, העברה או קבלה של נכסים שהינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי בהיקפם או בטיבם או רכישה או קבלה של התחייבות מהותית כאמור;
- 22.5.27.3 קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות אחרות של היישום המשפטית או של הגוף המשפטי, כאשר הנכסים הרלוונטיים לפעולה כאמור הינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי, בהיקפם או בטיבם; והכל – בין בעסקה אחת ובין בסדרה של עסקאות.
- 22.5.28 "שירותים בנקאיים" – כלל השירותים שהבנק נוהג לתת ללקוחותיו, על פי המקובל אצלו מעת לעת.
- 22.5.29 "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ולגבי תאגיד שחוק זה אינו חל לגביו – בשינויים המחויבים.
- 22.5.30 "שער המכירה המקובל בבנק" – שער חליפין "העברות" / המחאות – מכירה" המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתניח, לקניית מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן מהבנק בכל מועד רלוונטי; ובתוספת עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.
- 22.5.31 "שער הקנייה המקובל בבנק" – שער חליפין "העברות" / המחאות – קנייה" המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתניח, למכירת מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן לבנק בכל מועד רלוונטי; ובניכוי עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.



החתימה

כל אחד מיחיד הממשכן, לפי העניין, מאשר באמצעות הח"מ, כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין באגרת החוב טרם חתימת המורשים מטעמו על אגרת החוב וכי חתימת המורשים מטעמו על גבי חותמת הממשכן או שמו המודפס, מחייבת את הממשכן בהתאם לדרישות תקנונו או החלטותיו

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 1 באמצעות המורשים מטעמו (המורשים כחשבוני):					שם הממשכן 1
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשה/שם + חותמת התאגיד	
Miao Qiang	2231155	מנהל - CEO	25/08/24		א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
Yuan Cheng	2053540	סמנכ"ל - CFO	25/08/24		



מסמך זה נחתם בשם הממשכן 2 באמצעות המורשים מטעמו ובמסגרת חתימתו על להלן:					שם הממשכן 2
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת/שם המורשה/שם + חותמת התאגיד	





מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת רישום שעבוד או משכנתא

וזאת לתעודה כי משכנתא או שעבוד שנוצר/ה על ידי החברה:

אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

שמשפחה: 515246833

מיום כ"א אב תשפ"ד 25/08/2024
לשם הבטחת סכום של: 63700000.00 שקל חדש

המגיע או שיגיע ל: 520000118 •
בנק הפועלים בע"מ

נרשם ביום כ"ד אב תשפ"ד בפנקס השעבודים של החברה,
מס' שעבוד 3.



ניתנה בירושלים ביום:
28/08/2024
כ"ד אב תשפ"ד

שולי אבני שוהם, עו"ד
רשמת החברות
ראש רשות התאגידים



אישור שמשמך זה החתום אלקטרונית
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגידים ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



**הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי המשרה המוסמכים לדיווח בשם החברה
לפי סעיף 39 לחוק החברות – לצורך כניסה לאתר המקוון
יש למלא את שם החברה ומספרה**

קוד	מספר חברה								שם חברה
23	ס"ב מס' סודר ז								אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
	5	1	5	2	4	6	8	3	3

1. עדכון באמצעות טופס זה יאפשר לגורם המוסמך צפייה בפרטי החברה באתר הפעולות המקוון של רשות התאגידים ועדכון הפרטים באתר.

- אין צורך בהגשת טופס זה עבור דיווח על נושא משרה מוסמך שהוא אחד מאלה:

- מי שדיווח לרשם החברות כדירקטור בחברה.
- מי שדיווח בעת רישום החברה כמוסמך לדיווח (בחברות שנרשמו לאחר ה-8.11.15 בלבד)
- מי שדיווח באתר המקוון כמוסמך לדיווח לפי סעיף 39.

הכניסה לאתר המקוון לגורמים אלה מתאפשרת ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי.

2. אפשרויות הגשה:

- באמצעות משלוח קובץ חתום אלקטרונית בידי עו"ד בדוא"ל- לפי ההסבר המפורט בתחתית טופס זה.
- במשרדי רשות התאגידים-רשם החברות, באמצעות משלוח בדואר או ע"י מסירה במשרדי רשות התאגידים בירושלים, ת"א, חיפה, נצרת ובאר שבע.

3. אופן קבלת תשובה:

- לאחר עדכון הטופס, תישלח הודעה למי שהוסמך לדיווח בשם החברה (אישור בדוא"ל), מאת רשם החברות, לפי הפרטים שיצוינו בטופס.
- לאחר קבלת ההודעה יכול המוסמך לפעול באתר הפעולות המקוון.

פרטי אדם שהוסמך לדיווח בשם החברה כאמור בסעיף 39 לחוק החברות

נא למלא בכתב ברור וקריא

שם פרטי ושם משפחה	מספר זיהוי	טלפון נייד	דוא"ל (למשלוח הודעה)
עידו פרישתא	037509288	0546575990	ido@arnontl.com

*ההסמכה לא תפקע, אלא לאחר קבלת הודעה כדין על ביטול ההסמכה.

פרטי אדם שחזל להיות מוסמך לדיווח כאמור בסעיף 39 לחוק החברות

נא למלא בכתב ברור וקריא

שם פרטי ושם משפחה	מספר זיהוי	טלפון נייד	דוא"ל
-	-	-	-

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: *5601 שלוחה 1, **פניה מקוונת**

שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד;

או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-19:00.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



הועלה לאתר רשות התאגידים
ביום 11/05/2015 שעה 12:55



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס* Miao Qiang מספר זהות¹ PE 2231155 תפקיד בחברה CEO
תאריך 23/4/2025 חתימה _____

*החותם על טופס זה לא יהיה אותו אדם שדווח עליו כמוסמך לדווח לפי טופס זה. האמור לעיל לא יחול במקרה בו ממלא הטופס הוא מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי או סגן מנהל כללי.

שמו של החתום על טופס זה יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין עידו פרישתא מאשר בזה כי 23/4/2025 המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה PE 2231155, לאחר שהזהרתי/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרת/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
עידו פרישתא	דרך בגין 132, תל אביב - יפו	037509288	42191

עידו פרישתא
מ.ר. 42191
חתימת עורך הדין: _____
670101 ת"א

אני ר"ח _____, המשמש רואה החשבון המבקר של החברה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

שים לב!
במקרה של הגשת הטופס באמצעות משלוח בדוא"ל:

- ההגשה תתבצע ע"י עורך דין אשר בבעלותו כרטיס חכם ותוכנת חתימה של "נט המשפט", ובאמצעות כרטיס זה.
- הגשת הקובץ תתבצע על ידי עורך הדין מאמת החתימה על גבי הטופס או עורך דין ממושרדו באמצעות משלוח לתיבת דואר אלקטרוני: havarot-m@justice.gov.il.
- הקובץ יצורף לדואר האלקטרוני וייחתם בחתימה אלקטרונית, כאשר עורך הדין האמור יאשר בחתימתו כי הטופס שהוגש הוא העתק נאמן למקור של טופס ההודעה המקורי אשר נסרק וצורף, וכי המדובר במסמך נאמן למקור למסמך שנחתם בפניי או בפני עורך דין ממושרדו לאחר שזהות החותם אומתה על ידו או על ידי עורך דין ממושרדו.

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101
טלפון: 5601* שלושה 1, פניה מקוונת

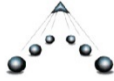
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-19:00.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



הועלה לאתר רשות התאגידים
ביום 11/05/2025 שעה 12:56



לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל עדו פרישתה

י"ג אייר התשפ"ה
11/05/2025

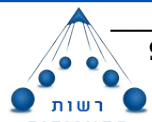
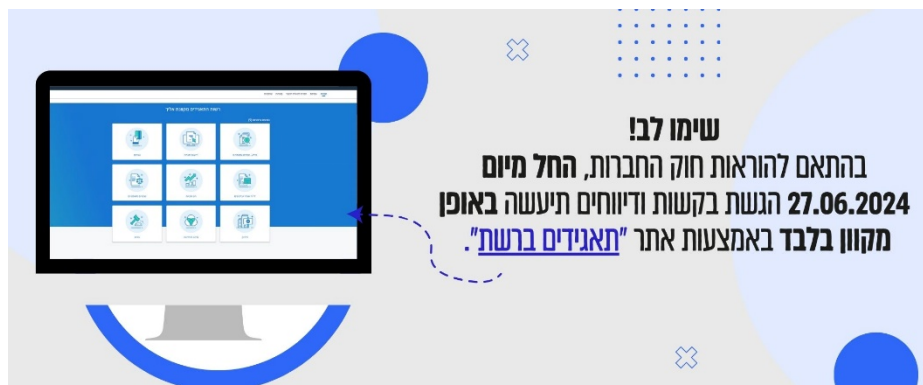
הנדון: הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי משרה ובעלי תפקיד בחברה
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 11/05/2025, נרשמה ביום 11/05/2025, ההודעה שבנדון.

להלן פרטי האדם נושא המשרה/ בעל תפקיד בחברה:

מספר זיהוי	שם	כתובת	סוג תפקיד	תאריך מינוי
29509122	יואב צוקרמן	הלפרין 6 דירה 6 תל אביב - יפו 6340408	מוסמך לדיוח	07/11/2018
37509288	עדו פרישתה	שד' דוד המלך 16 דירה 4 תל אביב - יפו 6495412	מוסמך לדיוח	23/04/2025

בכבוד רב,
דבורה ברזון
רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
טלפון: *5601 222/0/0/8 IcaSite/request/openRequest/https://ica.justice.gov.il
שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון וזמן מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 19:00-8:30

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



11/05/2025

בקשה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

(סעיף 140 (4) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן-החוק)) (תקנה 5 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999)

מספר
זיהוי: 515246833

שם:
א.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ

שם
באנגלית: SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

מען המשרד הרשום של החברה

עיר:

תל אביב - יפו

רחוב:

דרך בגין

בית: 132

כניסה:

דירה:

קומה:

מיקוד:

6701101

אצל:

תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן מטעם תאגיד

יואב צוקרמן

סוג זיהוי:

אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

29509122

פרטי כתובת

עיר:

תל אביב - יפו

רחוב:

הלפרין

בית: 6

כניסה:

דירה:

קומה:

מיקוד:

6340408

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

פקס:

כתובת

דוא"ל:

תאריך תחילת כהונה:

תאריך מינוי:

25/12/2015

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

11/05/2025

המסמכים המצורפים - לא צורפו מסמכים

הצהרות

1. אני מצהיר כי -

1. החברה הסמיכה אותי כנושא משרה המוסמך לדווח בשמה לפי סעיף 39 לחוק החברות;

2. למיטב ידיעתי הפרטים שדווחו בהודעה זו הם נכונים ושלמים.

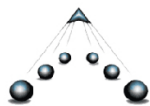
3. "השינויים בהרכב הדירקטוריון נרשמו במרשם הדירקטורים שמנהלת החברה לפי סעיף 224 לחוק החברות".

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם החברות שברשות התאגידים. הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום 11/05/2025 ע"י עדו פרישתה באמצעות כרטיס חכם / הזדהות ממשלתית.

אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



י"ג אייר התשפ"ה
11/05/2025

לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי או הסרת דירקטורים
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי נרשמה הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה ב-11/05/2025, וזאת בהתאם לדיווח שנתקבל ב-11/05/2025.

להלן רשימת כל הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
PE1345200	ZHOU JIAO		19/05/2015
PE1580297	miao qiang		17/10/2018

לתשומת לבך - דירקטור בחברה יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון, מכיוון שהינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

ניתן לקבל מידע נוסף [באתר רשות התאגידים](#) - רשם החברות.

בכבוד רב,

רשם החברות והשותפויות



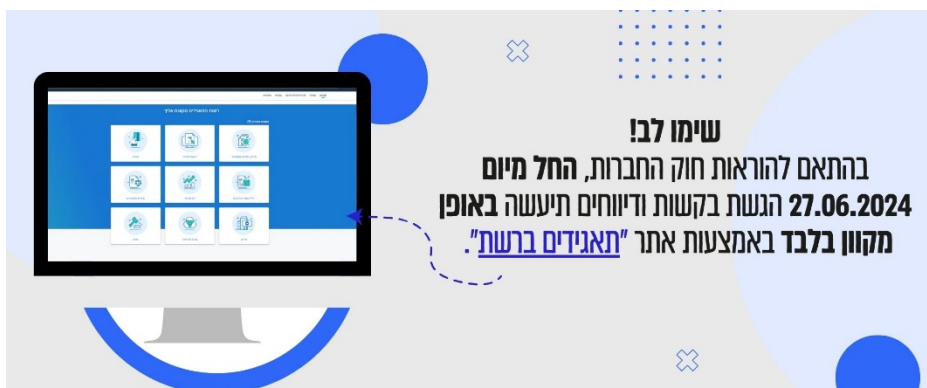
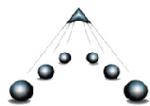
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 222/0/0/8 https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request/openRequest/

שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון ונור מראש.

או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 <https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request/openRequest/222/0/0/8>

שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון ונור מראש.

או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



25/06/2025

דו"ח עדכון פרטים שנתי
(סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן-החוק))

הדוח מעודכן ליום: 03/06/2025 00:00:00

חלק א' – פרטים כלליים על החברה

מספר זיהוי:	515246833
שם:	א.א.י.פי.ג'. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
שם באנגלית:	SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

מען המשרד הרשום של החברה

עיר:	תל אביב - יפו	רחוב:	דרך בגין	בית:	132	כניסה:		דירה:		קומה:	
מיקוד:	6701101	אצל:	תדמור ושות' פרופ' לוי ושות', עו"ד								

כתובת למשלוח דואר

כתובת למשלוח זהה לכתובת הרשמית

מען דיגיטלי

מען דיגיטלי ראשון	כתובת דוא"ל:	ido@arnontl.com	תאריך אימות:	25/06/2025
מען דיגיטלי שני שמור במערכת הרשם				

פרטי קשר נוספים

טלפון:	036846000
--------	-----------

להלן פרטים על החברה

תאור פעילות החברה

תחום עיסוק:	מהות עיסוק:	מתן שירותי נמל ושירותים מלווים כתאגיד מורשה כהגדרת מונחים אלה בחוק רשות הספנות והנמלים התשס"ד - 2004 ובהתאם לכתב הסמכה מכוח סעיף 10 לחוק.
-------------	-------------	---

חלק ב' – הון החברה ופרטי בעלי מניות

הרכב הון מניות

סוג הון:	מניות בעלות ערך נקוב	סך הון חדש	720000000	סך הון מוקצה:	713080010	שקל חדש	713080010
סוג מניה	ערך נקוב	סוג מטבע	כמות מניות	סך הון רשום	כמות הון מוקצה	סך הון מוקצה	סך הון מוקצה
רגילות	1	שקל חדש	720000000	720000000	713080010	713080010	713080010

בעלי מניות והקצאת מניות



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

סוג זיהוי: תאגיד זר מספר זיהוי: 201523535M ארץ: ישראל

פרטי כתובת

עיר: רחוב: בית: כניסה: דירה: קומה: מיקוד: אצל: טלפון: טל' נוסף: פקס: כתובת: דוא"ל:

סוג החזקה סוג מניה כמות מוקצית בעלי מניות בהחזקה משותפת

רגילה רגילות / שקל חדש / 1 713080010

חלק ג' – פרטי דירקטורים, נושאי משרה ובעלי תפקידים אחרים

פרטי הדירקטורים המכהנים

1. ZHOU JIAO

סוג זיהוי: אזרח זר מספר זיהוי: PE1345200 ארץ: סין

פרטי כתובת

ארץ: סין יישוב: רחוב: בית: פקס: טלפון: טל' נוסף: כתובת: דוא"ל:

תאריך מינוי: 19/05/2015 00:00:00

2. miao qiang

סוג זיהוי: אזרח זר מספר זיהוי: PE1580297 ארץ: הונג קונג

פרטי כתובת

עיר: רחוב: בית: כניסה: דירה: קומה: מיקוד: אצל: טלפון: טל' נוסף: פקס: כתובת: דוא"ל:

תאריך מינוי: 17/10/2018 00:00:00

המנהל הכללי- לא הוזן בטופס



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

1. יואב צוקרמן

סוג זיהוי:

אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

29509122

פרטי כתובת

עיר:

תל אביב - יפו

רחוב:

הלפרין

בית:

6

כניסה: דירה:

6

קומה:

מיקוד:

6340408

אצל:

טלפון: טל" נוסף: פקס:

כתובת: דוא"ל: אתר:

2. עדו פרישתה

סוג זיהוי:

אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

37509288

פרטי כתובת

עיר:

תל אביב - יפו

רחוב:

שד' דוד המלך

בית:

16

כניסה: דירה:

4

קומה:

מיקוד:

6495412

אצל:

טלפון: טל" נוסף: פקס:

כתובת: דוא"ל: אתר:

ממונה על הדיווחים - לא הוזן בטופס

סמנכל - לא הוזן בטופס

חלק ד' - הדוחות הכספיים של החברה

- ☐ קיים רואה חשבון (לפרטים ראה מסך בעלי תפקידים)
- ☒ לחברה אין רואה חשבון מבקר. פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה ימים
- ☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158(א לחוק) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר

הצגת הדוחות בפני האסיפה הכללית

צירוף מאזן

המסמכים המצורפים - לא צורפו מסמכים

הצהרות

1. אני מצהיר כי -
1. החברה הסמיכה אותי כנושא משרה המוסמך לדווח בשמה לפי סעיף 39 לחוק החברות;
2. למיטב ידיעתי הפרטים שדווחו בהודעה זו הם נכונים ושלמים.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מגיש/יוצר בקשה

אני
החתום:

ת.ז. : 37509288

פרטי כתובת

טלפון:

טל" נוסף:

פקס:

כתובת
דוא"ל:

ido@arnontl.com

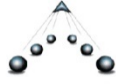
אתר:

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם החברות שברשות התאגידים. הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום 25/06/2025
ע"י עדו פרישתה באמצעות כרטיס חכם / הזדהות ממשלתית.

אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



לכבוד,
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
רחוב דרך בגין מספר בית 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101

כ"ט סיון התשפ"ה
25/06/2025

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
515246833

הרינו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 25/06/2025, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2025. הדו"ח עודכן במרשמינו ביום 25/06/2025.

לידיעתך, בהתאם להוראות חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים תשע"ח-2018, על החברה חלה חובה למסור לרשם הודעה על מענה הדיגיטלי לא יאוחר מהמועד להגשת הדו"ח השנתי. ככל שהחברה לא מסרה את מענה הדיגיטלי עד למועד הגשת דו"ח שנתי זה, עליה לעשות כן באופן מקוון. [למידע נוסף והגשת הודעה על מען דיגיטלי.](#)

בכבוד רב,

רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים

שימו לב!
בהתאם להוראות חוק החברות, החל מיום
27.06.2024 הגשת בקשות ודיווחים תיעשה באופן
מקוון בלבד באמצעות אתר "[תאגידים ברשת](#)".



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

טלפון: *5601 <https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request/openRequest/222/0/0/8>

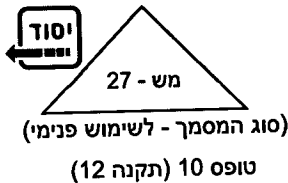
שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.

או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון
(לשימוש פנימי)

לכבוד
משרד המשפטים - רשם החברות
ת.ד. 28178
ירושלים 9128101

פרטי משכנתאות ושעבודים
(סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983)

מס' חברה			קוד
סב	מס' סודר	ז	
	515246833		81

שם החברה	
א.א.י.פי.ג.י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	

תאריך יצירה		
שנה	חודש	יום
2025	07	23

סוג מטבע
שקלים חדשים

קוד מטבע

הסכום המובטח	
אג'	ש"ח
	4,100,000

הסכום המובטח במילים
ארבעה מיליון מאה אלף שקלים חדשים

מס בולים

קוד	אגרת חוב - מס 35 א	תיאור המסמך

סכום ההלוואה	
אג'	ש"ח

פרטי המלווה
בנק הפועלים בע"מ
כתובת לצורך משלוח דואר בלבד:
שדרות ההסתדרות 271 חיפה

פרטי המלווים		
סב	מס' סודר	ז
8	000011	52

פרטי נכסים משועבדים:

תאור הנכסים המשועבדים
שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:
1. כל זכויות הממשכן ב:
חסכוניות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 (מרכז שרות עסקי נתינה) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופרותיהם, כמפורט להלן:
סכום הפיקדון 4,100,000 שקל חדשים מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון 25203001.
2. כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים והכל כמפורט באגרת החוב.

נתונים מיוחדים:

תאריך הוצאת סדרה		
שנה	חודש	יום

תאריך החלטה		
שנה	חודש	יום

כ

אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף, ציין "כ"
☒ קיימות ☐ לא קיימות
הגבלות נוספות על עסקאות בנכס הממושכן
לרישום הערה כנאמר בתקנה 12(ב) לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק *

מס' זהות ** PE1580297 PE2053540
Miao Qiang
Yuan Cheng
שם החותם

תפקיד בחברה
CFO
CEO
תאריך 27/07/25

חתימה

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים ***

שם החותם	מס' זהות	מורשה חתימה מטעם הבנק ותוארו	תאריך	חתימה

* אם טופס זה יחתם בידי נושא משרה בחברה אין צורך גם בחתימת מורשה חתימה מטעם הבנק. אם טופס זה יחתם בידי נושא משרה בחברה באמצעות איזה מערצ הבנקאות בתקשורת של הבנק - שמו של החותם (המצהיר בחתימתו כאמור כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), ערוץ הבנקאות בתקשורת בו יחתם המסמך על ידו, ומועד חתימתו כאמור - יופיעו בעמוד הבא.

** מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה בה הוא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגבי מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 12



1. לרשם 2. לרשם-יוזר לבנק 3. לסניף/מק"ל

*** לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
אם טופס זה ייחתם בידי מורשה חתימה מטעם הבנק אין צורך גם בחתימת נושא משרה בחברה.



בנק הפועלים בע"מ

עמוד 2 מתוך 2

7.16

9470089370

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) ממצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מש - 35א

מספר סידורי של הביטחון
(לשימוש פנימי)



אגרת חוב

שנערכה ביום 23.07.2025 ב- חיפה ונחתמה במועד כאמור בשולי אגרת החוב

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

שם: א.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ מס' זיהוי: 515246833 כתובת: 52 חיפה מיקוד 3296279
שם: מס' זיהוי: כתובת: (להלן ביחד ולחוד: "הממשכן")

החייב לצורך אגרת החוב הים (בחר אחד או יותר מהבאים) (להלן: "החייב"):

☒ הממשכן.

☐ אדם אחר (או אחרים) כמפורט להלן (להלן ביחד ולחוד: "הנערב"):

שם: מס' זיהוי: כתובת:
שם: מס' זיהוי: כתובת:

1. הסכומים המובטחים

1.1 ☐ כלל החיובים - ללא הגבלה בסכום
השעבוד שיוצר הממשכן לטובת הבנק על פי אגרת החוב הים להבטחת הפירעון המלא והמדויק של (בחר אחד מהבאים):

1.1.1 כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת החייב: בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב, או בקשר לחבובות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחבובות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת; בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים (כהגדרתם בסעיף 2 להלן) או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט עו"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.1.2 כל סכום אחר המגיע או שיגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן; והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.2 ☒ שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מהחייב: בקשר עם אשראי על פי מסמך שכותרתו ערבות בנקאית מיום 23.07.2025 בסכום קרן של 3,443,505 ש"ח שיקבל או שיקבל החייב, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט עו"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שיגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן; והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 ☐ כלל החיובים בהגבלת סכום - הכל כמפורט בסופה "1" לאגרת החוב.

(להלן, כולם או חלקם: "הסכומים המובטחים")

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את (בחר אחד מהבאים):

2.1.1 ☒ פיקדונות כספיים מסוימים

כל זכויות הממשכן בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 (מרכז שירות עסקי נתניה) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

סכום קרן הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
א. 4,100,000	שקלים חדשים	25203001
ב.		
ג.		

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.1.2 ☐ כלל הפיקדונות הכספיים

כל זכויות הממשכן בכל הפיקדונות הכספיים, מכל מין וסוג שהוא, הקיימים נכון ליום בחשבון מס' המתנהל בסניף () של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם.

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.2 כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יהא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים, אם ימומש; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקיזוז הפסדים הנבעים ממימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפיקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר.

¹ יש להשלים את סכום קרן האשראי ואת סוג מטבע האשראי (לדוגמא: 500 שקלים חדשים, 100 דולר ארה"ב).



סמך X במסגרת המסמך 1. לסניף 2. לרשם המתאים 3. ללקוח (אגרת חוב ליצירת שעבוד קבוע על ידי חברה או אגודה שיתופית) 08.2024 9470089486
עמוד 1 מתוך 10

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, בפניו של מסמך (מקור או העתק) נמצא ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

(להלן: "ההקלות והזכויות").

- 2.3 הפיקדונות הכספיים וההקלות והזכויות, יקראו להלן ביחד ולחוד: "הנכסים המשועבדים".
בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו איזה ממספרי העסקות על פיהם מופקדים הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יועברו לזכות חשבון אחר כלשהו של הממשכן בבנק, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון אליו הועברו. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.
- 2.4 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אוחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.

3. הצהרות הממשכן

הממשכן מצהיר בזה כי:

- 3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
- 3.2 הנכסים המשועבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכוב, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישית אחרת, למעט:
- 3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המשועבדים על פי אגרת החוב.
- 3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צו, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרות באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המשועבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.
- 3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
- 3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.
- 3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חביויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המשועבדים.
- 3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.

4. התחייבויות הממשכן

הממשכן מתחייב בזה:

פעולות בנכסים המשועבדים

- 4.1 לא לשעבד ולא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים, בזכויות שוות או קודמות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שיתנית. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים סבירים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק כאמור תעשה בכתב בלבד.
- 4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאיל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המשועבדים או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המשועבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהי ביחס לנכסים המשועבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המשועבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המשועבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.4 לשלם במועד לפי כל דין את כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המשועבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועד, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.
- 4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המשועבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים.

פעולות הממשכן

- 4.6 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרססת, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיידרש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.
- 4.7 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבונו של הממשכן, בתיכופות ובתדירות כפי שיווה לו הבנק מעת לעת, ובמקרה שהממשכן הוא החייב - בתיכופות ובתדירות כפי שסוכמו בינו לבין הבנק במסגרת המסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים. בנוסף, ובמקרה שהממשכן הוא החייב, תנאי מוקדם למתן שירותים בנקאיים לחייב על ידי הבנק, או המשך מתן שירותים בנקאיים כאמור, הנו המצאת דוחות כספיים לבנק, כדרוש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.
- 4.8 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

הודעות ודיווחים

- 4.9 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המשועבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המשועבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לגבי אשר תובע את הזכות או אשר נקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולנקוט באופן מיידי על חשבונו בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.
- 4.10 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר מודע לו ובסמוך לכך):
- 4.10.1 על קרות אירוע מהאירועים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
- 4.10.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
- 4.10.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המשועבדים.
- 4.11 הממשכן והנערב מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו למי מהם, אם יהיו להם, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שמי מהם יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.

5. פירעון מיידי

- 5.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 5.1 להלן, בין אם אירעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרוש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

אישור שמות זה החתום אלקטרונית
מחווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 5.1.1 אם הממשקן או הנערב יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מהתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;
- 5.1.2 אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשקן באגרת החוב או כל הצהרה אחרת שניתנה או שניתנת לבנק על ידי הממשקן או הנערב במסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם, אינה נכונה או אינה מדויקת או אינה מלאה;
- 5.1.3 אם יהיה בכוונת הממשקן או הנערב לבצע שינוי מבנה ביחס למי מהם או אם הממשקן או הנערב יקבלו החלטה ביחס לשינוי מבנה שלהם או אם יבוצע שינוי מבנה של הממשקן או של הנערב;
- 5.1.4 אם הממשקן או הנערב יקבלו החלטת פירוק מרצון; אם תוגש לגבי הממשקן או הנערב בקשה לפירוק או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות בקשה לצו לפתיחת הליכים או אם יינתן לגבי הממשקן או הנערב צו פירוק או צו חדלות פירעון מסוג כלשהו לרבות צו לפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשקן או לנערב מפקד, מנהל מיוחד, נאמן או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במיני זמני או קבוע;
- 5.1.5 אם הממשקן או הנערב יצהיר כי בכוונתו לנהל מגעים או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הממשקן או הנערב (לפי העניין) לבין נושיו או חבריו או בעלי מניותיו או בינו לבין סוג פלוגי שבהם בנוגע (בין היתר) לחוב של הממשקן או הנערב (לפי העניין) כלפי מי מהנושים, החברים או בעלי המניות כאמור; אם הוגשה לבית המשפט בקשה להסדר כאמור לעיל ביחס לממשקן או הנערב או אם יאושר הסדר על ידי הנושים או החברים או בעלי המניות כאמור או על ידי בית המשפט; או אם הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר ביחס לממשקן או הנערב או אם מונה מומחה כאמור או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במיני זמני או קבוע;
- 5.1.6 אם תוגש בקשה לכינוס נכסים על כלל נכסי הממשקן או הנערב, או על נכס או נכסים שבבעלותם, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם יינתן צו לכינוס נכסים כאמור או אם ימונה בעל תפקיד לצורך מימוש נכסים כאמור, במיני זמני או קבוע (לרבות כונס נכסים או נאמן);
- 5.1.7 אם תוגש בקשת עיקול או יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה או יינקט הליך גביה אחר כלשהו על כלל נכסיו של הממשקן או הנערב או על נכס או נכסים שבבעלות מי מהם, שהינם מהותיים בטיבם או בהיקפם;
- 5.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים או על נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שניתנת לבנק להבטחת חובותיו של החייב, כולן או חלקן, או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה כנגד נכסים כאמור, או אם יינתן צו לכינוס נכסים או צו עיקול כאמור או אם ימונה כונס נכסים קבוע או זמני על נכסים כאמור;
- 5.1.9 אם הממשקן או הנערב הינו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות), שותפות מוגבלת ציבורית (כהגדרתה בפקודת השותפויות, התשל"ה - 1975) או תאגיד אחר שהזכויות ההוניות בו (דהיינו, הזכויות הדומות במהותן לאגד הזכויות המהוות מניה בחברה) רשומות למסחר בבourse או מוחזקות על ידי הציבור (בישראל או בחו"ל) - ויראה לבנק, כי חל שינוי בשליטה בממשקן או בנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב; או - אם הממשקן או הנערב הוא תאגיד אחר, ויראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי חל שינוי בבעלות על הממשקן או הנערב או בשליטה על הממשקן או הנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב (ובמקרה של שותפות שאיננה שותפות מוגבלת ציבורית כאמור - חל שינוי כאמור בשותף הכללי או בשותפים המוגבלים);
- 5.1.10 אם מי מבין הממשקן או הנערב הודיע, כי אין או לא יהיה ביכולתו לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, כסדרם או אם מי מהם הפסיק לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיו;
- 5.1.11 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשקן או הנערב למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים, ככל שהוא מהווה שינוי מהותי ברוב עסקי הממשקן או הנערב: (א) שינוי מהותי בתחום הפעילות של הממשקן או הנערב; (ב) שינוי בתמהיל הפעילות של הממשקן או הנערב, כך שעיקר הפעילות הפך להיות מסוכן יותר; (ג) שינוי מהותי בתחום גיאוגרפי של פעילות הממשקן או הנערב (כדוגמת כניסה לפעילות מהותית בחו"ל שלא הייתה קיימת במועד ההתקשרות עם הבנק או כניסה לפעילות במדינות עם סיכון גבוה);
- 5.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לעניין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על הממשקן או הנערב, לרבות על פעילותו העסקית, מצבו הפיננסי, הביצועים העסקיים שלו, נכסיו, רכושו, על יכולתו לבצע ולקיים איזון מהתחייבויותיו על פי אגרת החוב או התחייבויות אחרות שמי מהם התחייב בהן כלפי הבנק בקשר לסכומים המובטחים או בקשר לבטוחות שניתנו להבטחתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;
- 5.1.13 אם הממשקן או הנערב יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שמי מהם חייב לבנק, בפיגור שמנינו עולה על 7 ימים;
- 5.1.14 במקרה שאירע לנערב (אם הוא יחיד) אחד או יותר מהאירועים הבאים: מוות; פטילת דין; ניתן נגדו צו חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון; מעצר; מאסר; עזיבת הארץ;
- 5.1.15 אם מי מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות או מימושו או אם הנושה הנוסף יודיע או יצהיר כי בכוונתו לממש את השעבוד הנחות או אם הנושה הנוסף יפנה אל הבנק בבקשה לקבלת הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות, או אם הנושה הנוסף ינקוט בצעדים כלשהם לצורך מימוש השעבוד הנחות, מבלי שהתקבלה לכך הסכמת הבנק מראש ובכתב, ובכלל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות או אם ניתן צו למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
- 5.1.16 אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בבטוחות שניתנו או שיינתנו להבטחת פירעון הסכומים המובטחים כולן או חלקן, לרבות בשוויין, בתוקפן, בחוקיותן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;
- 5.1.17 אם ידרשו הממשקן או הנערב לפרוע איזה מהחובות או ההתחייבויות, כולם או חלקם, שהממשקן או הנערב חייבים או יהיו חייבים בהם לנושים אחרים, וזאת בפירעון מיידי או בפירעון אחר שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות או התחייבויות;
- 5.1.18 אם יבטל רישיון או זיכיון שהינם מהותי לפעילותו של הממשקן או הנערב;
- 5.1.19 אם הממשקן או הנערב יפר התחייבות שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח חיצוני, אסמכתאות או מסמכים אחרים בקשר למצב עסקי, נכסיו וחובותיו, או אם הממשקן או הנערב יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה אחרת כלשהי של רשות מוסמכת המחייבת אותו להמציא או לפרסם דוחות או מסמכים שונים;
- 5.1.20 אם ארע אירוע אי חוקיות והבנק הודיע לחייב על כך בכתב ודרש את פירעון מלוא הסכומים המובטחים במועד שמקבע על ידי הבנק בהודעה מאת הבנק, והחייב לא פרע לבנק את מלוא הסכומים שדרשו עד למועד כאמור;
- 5.1.21 אם יעמוד להימחק או ימחק שמו של הממשקן או הנערב מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם החברות לגבי מי מהם התראה על כוונה לרשום מי מהם כתברה מפרה (כמפורט בסעיף 362 א) (א) לחוק החברות) או אם מי מהם ירשמו במרשם כאמור כתברה מפרה;
- 5.1.22 בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחביונות החייב כלפי הבנק או, אם הנערב הוא שותפות, לשותף בו שאינו שותף מוגבל;
- 5.1.23 אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים האחרים עליהם חתם או יחתום הממשקן או הנערב (או ערב אחר כלשהו עבור מי מהם) כלפי הבנק, ושבקורותם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי של מי מהם לפירעון מיידי.
- 5.2 החייב מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפירעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שיתמו לטובת הבנק על ידי הממשקן או הנערב או עבור מי מהם בגין ובקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).
- 5.3 די שיתקיים אחד המקרים המפורטים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 לעיל לצורך מימוש זכויותיו השונות של הבנק לפי סעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים



סעיף 6 להלן, והבנק יהא רשאי לממש כל אחת מזכויותיו כאמור בנפרד וללא תלות באחרת.

6. מימוש השעבוד

6.1 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מידי כאמור בסעיף 5 לעיל, הבנק רשאי לאחוז בכל האמצעים שימצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה לממש את השעבוד, כולו או חלקו, ולממש את הנכסים המושעבדים, וזאת בכל דרך המותרת על פי דין, ולהשתמש בתמורות המימוש לצורך סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם והכל ללא צורך בקבלת הסכמת הנושה הנוסף, ככל שיהיה.

6.2 במקרה של מימוש השעבוד או מימוש הנכסים המושעבדים כאמור, ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי למכור את הנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, במכירה פומבית או אחרת, בעצמו או על ידי אחרים, במזומנים או בתשלומים או בכל דרך אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול דעתו של הבנק. מימוש כאמור אפשר שיעשה, על ידי הבנק בעצמו או על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בין היתר, על ידי מינויו של בעל תפקיד (על פי בקשת הבנק). לצורך ביצוע האמור, הבנק או בעל התפקיד כאמור, לפי העניין, יהיה רשאי:

6.2.1 לקבל לרשותו את כל הנכסים המושעבדים או חלקם;

6.2.2 לנהל את הנכסים המושעבדים;

6.2.3 למכור או להסכים למכירת הנכסים המושעבדים כולם או חלקם, להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר או לבצע כל פעולה אחרת ביחס לנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, הכל לפי תנאים שימצא לנכון;

6.2.4 לפעול ולעשות את כל הנדרש על מנת לבקש ולקבל פטור מס, הקלות והנחות לגבי הנכסים המושעבדים או לגבי נכסים אחרים שהיו מגיעים לממשכן אילו הוא ביצע בהם עסקה, לרבות עסקת מכר.

6.2.5 לקבל מידע מרשויות המס בקשר עם הנכסים המושעבדים, דוחות מס אשר הוגשו על ידי הממשכן, שומות, צווים, הפסדים צבורים, הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים או קביעות אשר הוצאו לממשכן על ידי שלטונות מס הכנסה, אגף המכס והמע"מ או כל גוף ממשלתי אחר; והכל בין אם הללו קשורים עם הנכסים המושעבדים באופן ישיר ובין באופן עקיף.

6.2.6 לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לאמור בסעיף 6 זה;

6.2.7 לפעול בקשר לנכסים המושעבדים בכל משרד ממשלתי, עירוני, ציבורי, או אחר ולחתום בקשר לנכסים המושעבדים על מסמכים מכל סוג שהוא.

6.3 אם בעת מימוש כאמור בסעיף 6 זה טרם הגיע זמן פירעונם של סכומים מובטחים כלשהם, או שסכומים אלה יגיעו לבנק בתנאי בלבד (להלן בסעיף זה: "סכומי הפירעון העתידיים"), ימשיך הבנק בהליכי המימוש והוא יהיה רשאי להותיר בידיו מפדיון המכירה ומכל מה שיקבל לפי סעיף 6 זה לעיל סכום המספיק לכיסוי סכומי הפירעון העתידיים, והסכום שייגבה ואשר טרם נזקף לסילוק הסכומים המובטחים, ימשיך להיות מושעבד לבנק (כחילופי משכון) כבטוחה לסילוק כל סכומי הפירעון העתידיים, ויישאר בידי הבנק עד לסילוקם במלואם.

6.4 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מידי כאמור בסעיף 5 לעיל, כל אחד מבין הממשכן או הנערב מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך מימוש זכויות הבנק מכוח אגרת החוב ובכלל זה לפעול, בהתאם לדרישת הבנק, על מנת לקבל פטור מתשלום כל מס או כל תשלום אחר על פי כל דין, וכן לעשות שימוש בזכותו לקיזוז הפסדים, בזכותו לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים וכן לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לכל אלו. בנוסף, ובלי לגרוע מהתחייבויות הממשכן או הנערב כאמור לעיל, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, הבנק או באי כוחו, יחד ולחוד, יהיו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו של הממשכן פעולות כלשהן כאמור לעיל ולהשתמש בזכויות כלשהן כאמור, וכן לפעול בשמו של הממשכן מול רשויות המס ומול כל צד שלישי רלוונטי ולחתום בשמו ובמקומו של הממשכן על כל הצהרה או מסמך בקשר לכך. לצורך כך ממנה הממשכן את הבנק כבא כוחו.

6.5 אין באמור באגרת החוב או ביצירת השעבוד כדי לגרוע מהתחייבותו של החייב כלפי הבנק לפרוע את הסכומים המובטחים במלואם ובמועד, וזאת על פי איזה מהמסמכים האחרים שעל פיהם הועמדו איזה מהסכומים המובטחים, ובכלל זה בכל מקרה בו הסכומים שהבנק דרש מהחייב לשלם, כאמור בסעיף 5.1 לעיל או הסכומים שיתקבלו בידי הבנק באופן סופי ובלתי חוזר, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, ככל שיהיה, יהיו נמוכים מסכומם הכולל של הסכומים המובטחים, כפי שיהיה בכל מועד רלוונטי.

6.6 בכל מקרה שבו הבנק יממש רק חלק מהשעבוד או חלק מהנכסים המושעבדים, יישאר השעבוד בתוקף מלא לגבי יתר החלקים שטרם מומשו.

7. הוראות המרה

הממשכן נותן בזאת לבנק, הוראות והרשאות בלתי חוזרות כדלהלן:

7.1 להשתמש בתמורה שתתקבל בידי הבנק כתוצאה ממימוש הנכסים המושעבדים כאמור בסעיף 6 לעיל (לאחר ניכוי כל המיסים, העלויות, ההוצאות, האגרות, העמלות והתשלומים האחרים בקשר עם מימוש הנכסים המושעבדים (להלן: "תמורת מימוש הנכסים המושעבדים"), כולה או חלקה, לפירעון הסכומים המובטחים שטרם נפרעו, כולם או חלקם.

7.2 במקרה שהנכסים המושעבדים או תמורת מימוש הנכסים המושעבדים הינם במטבע מסוג כלשהו (להלן בסעיף 7.2 זה: "המטבע הקיים") השונה ממטבע הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, שטרם נפרעו (להלן בסעיף 7.2 זה, בהתאמה: "המטבע האחר" ו"החבובות הקיימות במטבע אחר") - למכור עבור הממשכן את המטבע הקיים, כולו או חלקו, לפי שיקול דעת הבנק, וזאת תמורת המטבע האחר, ולפרוע באמצעות התמורה כאמור, כולה או חלקה, את החבובות הקיימות במטבע אחר, כולו או חלקו. מכירת המטבע הקיים תעשה בשער הקנייה המקובל בבנק של המטבע הקיים, הידוע במועד המכירה, ובמקרה בו תידרש קנייה של מט"ח כלשהו - הקנייה תעשה בשער המכירה המקובל בבנק של אותו מט"ח, הידוע במועד הקנייה.

8. ריבית פיגורים

8.1 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.1 או 1.2.1 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור שהוסכם או יוסכם בכתב בין הבנק לבין החייב.

8.2 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.2 או 1.2.2 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשיעור המירבי.

9. זכויות הבנק

9.1 למרות כל האמור באיזה מהמסמכים שנחתמו או שיחתמו בין הבנק לבין הממשכן, ובכלל זה באיזה מהמסמכים על פיהם הופקדו או יופקדו בחשבון הממשכן הפיקדונות הכספיים, מוסכם כי עד לקיום מלאו התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב ופירעון מלאו הסכומים המובטחים יחול האמור להלן:

9.1.1 הפיקדונות הכספיים ימשיכו להיות מופקדים בחשבון הממשכן והבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, בכל עת ומעת לעת, להאריך את תקופת ההפקדה של הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, בחשבון הממשכן, או לחדש את הפקדת הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, וזאת בתנאים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף לכל דין (להלן: "הארכת הפקדה").

9.1.2 ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יהיו אותם פיקדונות כספיים חלק מהנכסים המושעבדים והם ייחשבו כמושעבדים לבנק בשעבוד קבוע בדריגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד בהתאם לתנאי אגרת החוב.

9.1.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה הבנק לא יהיה מחויב למסור או להעביר או לשלם לממשכן או לפקדו או לצד שלישי כלשהו את הפיקדונות הכספיים וחבות הבנק כלפי הממשכן לא תהיה חבות מקובלת של בנק כלפי לקוח או כלפי מפקיד, אלא חבות המותנית בפירעון מלאו הסכומים המובטחים וזאת בין אם ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, ובין אם לאו.

9.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, בנוסף לאמור באגרת החוב, לבנק זכויות עיכוב, קיזוז ושעבוד, על כל כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות סחירים, עכירים ואחרים, פיקדונות, בטוחות, זהב, מטבעות, מט"ח, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך לזכות או עבור הממשכן בבנק, לרבות אלה שנמסרו לבנק לגביה, למשמרת, בתור בטוחה (ובכלל זה על פי אגרת החוב) או באופן אחר והכל כמפורט בכל המסמכים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן. הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל וזאת לצורך פירעון הסכומים המובטחים או הבטחת פירעונם. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין.

10. מהות השעבוד ותוקפו

רשות
התאגידים

בנק הפועלים בע"מ
מחווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המכיל
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 10.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.
- 10.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.
- 10.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן והנערב כלפי הבנק על פיה:
- 10.3.1 לא יהיו תלויות בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן -
- 10.3.2 לא יהיו תלויות בתוקפן או בחוקיותן של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -
- 10.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישונו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו מהפעולות, המחלפים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:
- 10.3.3.1 לא כשירות או חוסר סמכות של הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 10.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן, הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים (ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);
- 10.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הנערב, הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;
- 10.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך רלוונטי לנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן או הנערב (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);
- 10.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שיניים בהתחייבות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר שיחתם על ידי הממשכן;
- 10.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שחזיתו כלפיו נכללת בנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן או הנערב על פי אגרת החוב או שיהיו בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

11. שעבוד שנוצר להבטחת חביונות הנערב

בלי לגרוע מיתר הוראות אגרת החוב, מובהר כי אם וככל שחלק מהסכומים המובטחים הינם בגין או בקשר לחביונות של הנערב כלפי הבנק (להלן בסעיפים 11 ו-12: "הסכומים הנערבים"), יחולו ביחס לסכומים הנערבים גם הוראות סעיף 11 זה להלן:

11.1 דרישה מהנערב

הבנק לא יידרש, לפני מימוש זכויותיו על פי אגרת החוב או על פי כל דין, ובכלל זה זכותו למימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, לדרוש מהנערב (או מאדם אחר), תחילה, את תשלום הסכומים הנערבים או לנקוט צעדים כלשהם נגד הנערב (או נגד אדם אחר) או לממש (או לפעול למימוש) בטוחה אחרת כלשהי שניתנה להבטחת הסכומים הנערבים. הממשכן מוותר על כל זכות, ככל שקיימת לו על פי דין (שניתן להתנות עליה), לדרוש מהבנק לנקוט באילו מהפעולות האמורות לעיל כתנאי למימוש זכויות הבנק.

11.2 תוקף השעבוד

תוקפו של השעבוד לא יפגע ולא ישונה, סכום לא יופחת, כל התחייבויות הממשכן ישארו ללא שינוי, והסכומים הנערבים ייחשבו כלפיו, לצורך אגרת החוב, ככשרים, בלתי פגומים, בעלי תוקף מלא ובלתי ניתנים לערעור או לטענה, והכל אף אם יבוצעו אילו מהפעולות הבאות או יתקיימו אילו מהנסיבות הבאות (ואף אם נגרם לממשכן נזק כלשהו בשל כך), ובלבד שהבנק פעל בתום לב ושלא מתוך מטרה לפגוע בממשכן או שאותן פעולות התרחשו בנסיבות שאינן בשליטת הבנק:

- 11.2.1 הפסקה, שינוי, הקטנה, הגדלה או חידוש של הסכומים הנערבים, או של אשראי או שירות בנקאי אחר כלשהו לנערב, או התקשרות אחרת אתו;
- 11.2.2 מתן ארכה של זמן או הקלות שונות לנערב או לערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 11.2.3 החלפה, חידוש, תיקון, ביטול, שחרור, ויתור, הפקעה, מימוש או הימנעות מלמש בטוחות שהבנק קיבל או יקבל להבטחת פירעון הסכומים המובטחים מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 11.2.4 קבלה או הימנעות מקבלת בטוחה כלשהי מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו עבור מי מהם להבטחת פירעון איזה מהסכומים הנערבים, או רישום או הימנעות מרישום כדן של בטוחה כאמור;
- 11.2.5 פשרה, ויתור או עשיית הסדר כלשהו עם הנערב או עם ערב אחר לסכומים המובטחים;
- 11.2.6 גרימת אי מילוי או שינוי כל חיוב המוטל על הנערב בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או אי מילוי או שינוי חיוב כלשהו שהממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים ערב עבורו;
- 11.2.7 במקרה בו חיובו של הנערב או של ערב אחר לסכומים הנערבים כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ולרבות אם לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים או להתחייב לפרוע את הסכומים הנערבים או שיימצא כי איזה מהתחייבויותיו של הנערב כלפי הבנק בטלה מעיקרה או שתועלינה נגד הבנק טענות ביחס לחבותו של הנערב, ובכלל זה טענות בגין פגמים כאמור לעיל, ולמעט במקרה בו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על הפגם בעוד שהממשכן לא ידע על הפגם;

11.2.8 גם במקרה בו זכותו של הבנק לתבוע מהנערב את תשלום הסכומים הנערבים התיישנה או תתיישן או אם הנערב יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן.

למניעת ספק, הבנק רשאי מעת לעת, לבצע איזה מהפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

11.3 לא יהיה בביצוע איזה מהפעולות או בהתרחשות איזה מהמקרים האמורים בסעיפים 10.3 ו-11.2 לעיל כדי להקנות לממשכן כל זכות ברירה או זכות לביטול ערבותו לסכומים הנערבים על פי אגרת החוב או זכות אחרת מהזכויות המוזכרות בחוק הערבות או כל הוראת דין שתבוא במקום חוק הערבות והממשכן מוותר על כל זכות כאמור.

11.4 זכויות תחלופ וטוחות

הממשכן מצהיר כי לא יקבל מהנערב בטוחה כלשהי בקשר לערבות על פי אגרת החוב, ומתחייב כי לא יקבל בטוחה כאמור ללא קבלת הסכמת הבנק מראש וכתב. הממשכן לא יהיה זכאי, מכוח מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, תשלום שנעשה, בטוחה שמומשה או כספים שנתקבלו, או על חשבון, חיובו של אדם:

- 11.4.1 לזכות תחלופ (סוברוגציה) או לקבלת טובת הנאה אחרת כלשהי, בגין זכות, בטוחה או סכומים שנתקבלו או שיתקבלו, על ידי הבנק על פי מסמך כלשהו מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו בין הבנק לחייב, או לזכות השתתפות או שיפוי.
- 11.4.2 לקבל, לתבוע או להיות בעל טובת הנאה כלשהי, בכל תשלום, חלוקה, בטוחה, מאדם כלשהו או על חשבון אדם כלשהו, או להשתמש בזכות קיזוז כלשהי נגד אדם כלשהו, או להחזיק בטובת הנאה אחרת כלשהי, לגבי תשלום, חלוקה או בטוחה כאמור.
- 11.4.3 הממשכן מוותר בזאת על כל זכות כאמור, מתחייב שלא לפעול להשגתה, וכן יחזיק בנאמנות עבור הבנק וישלם או יעביר לבנק, כל תשלום, חלוקה, טובת הנאה או בטוחה, שנתקבלו על ידו בניגוד להוראות לעיל (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל), וזאת בלי לגרוע מזכויותיו של הבנק לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים בקשר להפרה זו. אם יישא מימוש בזכות קיזוז כלשהי בניגוד לאמור לעיל, ישולם מיד לבנק סכום השווה לסכום שקיזוז כאמור.



11.5 תחרות בין זכויות

בכל מקרה בו סכום שניתן או שניתן לבנק, לרבות על ידי הממשכן (ולרבות במקרה של פדיון השעבוד על ידי הממשכן), שימש לפירעון איזה מהסכומים הנערכים, או אם הממשכן נדרש לשלם איזה מהסכומים הנערכים לבנק או עשוי להידרש לשלם, הממשכן מתחייב:

11.5.1 לא לתבוע מהבנק כל סכום שניתן או שניתן כאמור;

11.5.2 לא לתבוע בתחרות עם הבנק את הנערב או צד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים;

11.5.3 לא לתבוע ולא להוכיח בפשיטת רגל, פירוק, פשרה, או הסדר תשלום אחר, בקשר לנערב או בקשר לצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים, למעט לצורך שמירה על זכות תביעת החוב שלו, ובלבד שכל תשלום, חלוקה או טובת הנאה כלשהי שיתקבלו מכוח תביעה כאמור או בקשר אליה ישולמו או יועברו מיד לבנק, וכל עוד לא שולמו או הועברו כאמור הם יוחזקו בנאמנות על ידי הממשכן עבור הבנק (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל).

וזאת עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מאת הנערב לרבות סכומים אשר אינם חלק מהסכומים הנערכים ואת מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב כלפי הבנק כאמור.

11.6 מסירת מידע ושימוש בו

מידע שהבנק ביקש או יבקש מאת הממשכן מעת לעת, כמפורט בשטר המשכון, ויימסר על ידי הממשכן לבנק, יצורף גם למידע שיתקבל בבנק מאחרים. התנאים שיוחלו, בכפוף לכל דין, לעניין כל מידע כאמור והשימוש בו מפורטים להלן:

11.6.1 אלא אם כן צוין אחרת בשטר המשכון, לא חלה על הממשכן חובה חוקית למסור מידע שיתבקש ממנו ומסירת מידע תלויה ברצונו והסכמתו. עם זאת, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, הדרושים למטרות המפורטות להלן, יתכן שהבנק לא יספק לממשכן ולנערב שירותים בנקאיים. ייתכנו פרטים שתהא על הממשכן חובה למסור, או על הבנק לקבל, על פי הוראות הדין או הוראות בנק ישראל. האמור לעיל ולהלן מהווה הודעה מאת הבנק בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

11.6.2 יחד עם המידע אודות הממשכן המתקבל מהממשכן, ייאסף גם מידע במהלך מתן השירותים הבנקאיים שהממשכן או הנערב צד להם ובנספק יתקבל מידע מצדדים שלישיים כגון רשויות, בעלי רישיונות לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002, מאגרי מידע חיצוניים ומקורות גלויים.

11.6.3 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק או שהיו בידי הבנק (ובכלל זה מידע אודות חשבונות של הממשכן בבנק), ישמשו את הבנק לצורך עבודתו השוטפת וייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים או לצורך ניהול מערכת היחסים שבין הממשכן או הנערב לבין הבנק.

11.6.4 הבנק יעשה שימוש במידע אודות הממשכן לצורך עבודתו השוטפת. כחלק משימוש כאמור, הבנק יעשה שימוש במידע שייאסף מכל הפעולות בכל חשבונות הממשכן והנערב אצל הבנק.

11.6.5 במסגרת עבודתו השוטפת, הבנק יאסוף, יעבד, וישתמש במידע אודות הממשכן, בין היתר, למטרות הבאות:

11.6.5.1 בדיקת בקשות לקבלת שירותים בנקאיים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים הבנקאיים לממשכן או לנערב, היקפם ואופן נתינתם.

11.6.5.2 ניהול סיכונים אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכן ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה.

11.6.5.3 שיפור השירות ללקוחות הבנק ובכלל זה גם פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק.

11.6.5.4 ניתוח המידע, פילוח, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה, ומיקוד מידע פרסומי.

11.6.5.5 שיווק ופרסום באמצעים שונים, בהתאם לדין.

11.6.6 הבנק יעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.1 לצדדים שלישיים המספקים לבנק שירותים, ובכלל זה גם שירותי מחשב, תפעול ותקשורת, לצורך קבלת השירותים (להלן: "ספקי השירותים").

11.6.6.2 למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחוייב למסור לו את המידע, לרבות לצדדים שלישיים שהנערב יחתום ביחד עמם מעת לעת על בקשות ומסמכים אחרים בקשר עם אשראי שהינם או שיכולו להיות, במלואו או בחלקו, חלק מהסכומים הנערכים.

11.6.6.3 למערכות סליקה של אמצעי תשלום, נכסים פיננסיים ומידע.

11.6.6.4 לצדדים נגדיים לפעולות או עסקאות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי.

11.6.6.5 לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת, וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי.

11.6.6.6 לגופים נמחים – במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.

11.6.6.7 כמו כן, הבנק ימסור, לגבי ניירות ערך חוץ, כל מידע שהוא מחוייב למסור על פי דין זר לרשות הממונה לפי אותו דין זר.

11.6.7 ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם.

12. שיפוי

12.1 התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מהוות גם ערבות של הממשכן לטובת הבנק לפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנערכים וכן התחייבות לשיפוי שנותן הממשכן לבנק בקשר איתם, והממשכן מתחייב בזה לשפות או לפצות את הבנק בשל כל נזק, הוצאות ואבדן כספים שייגרמו לבנק בגין הסכומים הנערכים או בקשר עמם, כל זאת בהתאם לתנאי אגרת החוב, בשינויים המחוייבים.

12.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי חבותו של הממשכן, כערב לפירעון הסכומים הנערכים בהתאם לתנאי אגרת החוב, רחבה יותר מהיקף החבות הגלילה של ערב על פי חוק הערבות.

13. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

14. פדיון השעבוד

לממשכן, לנערב, לנושה הנספך, ככל שהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, תשכ"ז - 1967 או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי החייב בקשר עם הסכומים המובטחים.

15. העברה וגילוי מידע

15.1 בסעיף 15 זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:

15.1.1 "העברה" – מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים, במשרין או באמצעות חברה יעודית ("Special Purpose Company"), באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות (Participations) ובכל דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנערב אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;



- 15.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשכן או הנערב או מידע עליהם, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד ומידע על הנכסים המשועבדים;
- 15.1.3 "נעבר" - כל אדם או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל;
- 15.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;
- 15.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מ"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;
- 15.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;
- 15.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן או הנערב לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולן או חלקן (ובלבד שהממשכן או הנערב לא יישאו בכל הוצאה או עלות הנבעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה);
- 15.2.1 לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינת בהן הם פועלים); או -
- 15.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -
- 15.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק וללא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 5 לעיל.
- 15.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלמשכן כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.
- 15.3 כל אחד מבין הנערב והממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.
- 15.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נעבר שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע ליועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.
- 15.5 הממשכן והנערב מתחייבים שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכויותיהם או חובותיהם בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.
16. **עמלות והוצאות**
- 16.1 הממשכן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו ולפעולות לשמירה על תוקפו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי, או ליצירת השעבוד הנחות או לתפעולו השוטף ולפעולות לשמירה על תוקפו.
- 16.2 בנוסף, הממשכן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכן טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכן טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשכן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.
- 16.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשכן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יאה הבנק רשאי לחייב את הממשכן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשנ"א - 1961.
- 16.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשכן בסכומן הממשי.
- 16.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשכן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשכן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.
- 16.6 בלי לגרוע מאיזה מזכויות הבנק על פי אגרת החוב, הממשכן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המריבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.
- 16.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המריבי, כאמור בסעיף 16 זה לעיל, יהיו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.
- 16.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשכן בכתב.
17. **ספרי הבנק ומידע**
- 17.1 ספרי הבנק וחשבוניותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטות והבטוחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאשרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.
- 17.2 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שיספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.
18. **אחריות הממשכן**
- 18.1 במקרה והממשכן הוא שניים או יותר, יהיו כל יחיד הממשכן אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב. אם מי מיחיד הממשכן הוא פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר יחיד הממשכן. האמור לעיל יחול גם על נערב שהיה שניים או יותר ביחס למילוי כל התחייבויות הנערב על פי אגרת החוב.
- 18.2 במקרה שהממשכן או הנערב מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשכן או הנערב (לפי העניין) על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשכן או של הנערב.
19. **הודעות והתראות**



- 19.1 הבנק ישלח לממשכן ולנערב הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשכן או הנערב, לפי העניין.
- 19.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשכן או אל הנערב, לפי העניין, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשכן או של הנערב, לפי העניין, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשכן או הנערב, לפי העניין, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשכן או על ידי הנערב, לפי העניין, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.
- 19.3 אישור בכתב הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 19 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.
20. **הדין המהותי ומקום השיפוט**
- 20.1 אגרת החוב תפורש על פי ובהתאם לדין מדינת ישראל.
- 20.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום עריכת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.
21. **כללי**
- 21.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשכן ושל הנערב כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידיהם, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשכן או הנערב בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכומים המובטחים ובבטוחות שלהבטחתם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 21.2 כל ביטול או שינוי של חביונות הממשכן או הנערב כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב או התחייבות כלשהי של הנערב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.
- 21.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשכן (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכומים שהממשכן חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשכן. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הממשכן לשלם לבנק את מלוא הסכומים שהממשכן חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיה. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשכן נותן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות, לחייב את חשבונותיו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 21.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשכן או הנערב או עבור מי מהם לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק. הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 21.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הדוניים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 21.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 10 ו-11 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה ימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלוא תוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 21.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 21.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 21.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.
22. **פרשנות והגדרות**
- 22.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 22.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 22.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 22.4 בכל מקום בו נזכרים הממשכן או הנערב, לפי העניין, הכוונה היא לממשכן או לנערב, לפי העניין, לרבות יורשיו, עזבונם, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסיו, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 22.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 22.5.1 "אגרת החוב" - אגרת חוב זו.
- 22.5.2 "אירוע אי חוקיות" - איזה מהאירועים הבאים:
- 22.5.2.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנעוצות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יהפוך לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;
- 22.5.2.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בחייב או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבויות או שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או הנערב או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהיו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראת ניהול בנקאי תקן 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לוויים", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 22.5.3 "בטוחות" - ערובות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 22.5.4 "בעל תפקיד" - כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 22.5.5 "דוחות כספיים" - דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שנקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשכן או חברה-בת כלשהי של הממשכן חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 22.5.6 "דין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.
- 22.5.7 "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכל בורסה אחרת בה נסחרים ניירות ערך ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים. "הבנק" - בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נערב שלו.
- 22.5.8 "הליך גביה" - הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.
- 22.5.9 "הסדר" - הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.



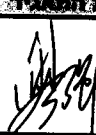
- 22.5.10 "הפקדה" - כל סכום שהופקד בפקידון בהתאם לתנאי הפיקדון.
- 22.5.11 "השעבוד" - השעבוד, וההמחאה על דרך השעבוד על פי שטר המשכון.
- 22.5.12 "התעריפון" או "תעריפון הבנק" - תעריפון של הבנק, המוצג בסניף, באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציות סלולריות של הבנק, באמצעות מכשירים אוטומטיים או בכל דרך אחרת שמותר יהיה לבנק להציג, על סכומי עמלות ושיעור, ותשלומים וסכומים אחרים הקשורים לשירותים הבנקאיים, עדכונים ודרך שינויים של כל אלו והכל כפי שתעריפון כאמור, יהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת, ובכפוף לכל דין.
- 22.5.13 "חבות" - חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 22.5.14 "חובות בגין ערבויות לצד שלישי" - כל חבות קיימת או שתהיה לממשכן או לנערב כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשכן או הנערב לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק, ובכלל זה ערבות שנתן או שייתן הממשכן לבנק להבטחת חבות של הנערב או ערבות שנתן או שייתן הנערב לבנק להבטחת חבות של הממשכן.
- 22.5.15 "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
- 22.5.16 "חוק הערבות" - חוק הערבות, התשכ"ז – 1967.
- 22.5.17 "חוק חדלות פירעון" - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.
- 22.5.18 "לוח בסניף" - מסך או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 22.5.19 "מט"ח" - כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 22.5.20 "מס" - כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה כאמור ולרבות מס בולים (ככל שיחול).
- 22.5.21 "ניירות ערך" - איזה מהבאים, כולם או חלקם, ביחד ולחוד: ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר וכן תעודות המונפקות על ידי ממשלת ישראל או כל ממשלה זרה או כל רשות ציבורית או כל רשות אחרת הפועלת על פי דין, והמקנות זכות חברות או השתתפות במנפיק או תביעה ממנו, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות או בכל קרן נאמנות אחרת, בין אם יש לה אישיות משפטית ובין אם לאו, וכן תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, ולרבות כל תעודות או זכויות המונפקות או הנוצרות בישראל או בחו"ל, בין למוכ"ז ובין על שם, בין משתלמות במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, לרבות זכויות מוחזקות וראויות, ולרבות הזכות לקבל כל תעודות מצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ממערכת סליקה כלשהי, ולרבות תעודות או זכויות שיש להן קיום בכתב או הניתנות לשחזור או להוכחה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.
- 22.5.22 "ספר הבנק" - לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכן או הנערב (לפי העניין), כרססת, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 22.5.23 "ריבית בשיעור המירבי" - לגבי מטבע ישראלי - הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח – הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 22.5.24 "רישומים" - כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או העתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצרו באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה - 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.
- 22.5.25 "שטר" או "שטרות" - כל שטר חוב, שטר חליפין, שיק, התחייבות, בטוחה, המחאה, שטר מטען, שטר פיקדון, משיכה, פקודת תשלום וכן כל מסמך סחיר מכל סוג שהוא.
- 22.5.26 "שינוי דין" - החלה של דין חדש, חקיקה חדשה או שינוי בדין קיים או באופן החלתו או יישומו שנעשו לאחר מועד חתימת אגרת החוב, לרבות: שינוי בפרשנות של דין קיים; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי בנק ישראל, לרבות התחייבות חדשה על פי הסכם שבנקים בישראל התקשרו בו עם בנק ישראל או שינוי בנהג הבנקאי מול בנק ישראל; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי כל רשות מוסמכת אחרת בכל מקום שיפוט רלוונטי; והכל - גם אם דין, שינוי או דרישה או התחייבות או נוהג אלה אינם מחייבים את הבנק אך בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים נוהגים לקיימו, ובכל מקום שיפוט רלוונטי. לעניין זה "דין" - כהגדרתו בסעיף זה לעיל וכן תקנה, כלל, הוראה, הנחיה, צו או התחייבות מול בנק ישראל או נוהג כאמור לעיל.
- 22.5.27 "שינוי מבנה" - פירושו ביחס ליישום המשפטית או לגוף המשפטי הרלוונטיים, כל אחד מאלה:
- 22.5.27.1 מיזוג או פיצול, כמשמעות מונחים אלה בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה [נסח חדש] או בחוק החברות, (לרבות איחוד וארגון מחדש, והכל - בין אם נערכו לפי החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת) או כל פעולה שתוצאתה דומה בהתייחס לשותפות או להתאגדות מחוץ לישראל;
- 22.5.27.2 פעולה שתוצאתה הינה רכישה, העברה או קבלה של נכסים שהינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי בהיקפם או בטיבם או רכישה או קבלה של התחייבות מהותית כאמור;
- 22.5.27.3 קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות אחרות של היישום המשפטית או של הגוף המשפטי, כאשר הנכסים הרלוונטיים לפעולה כאמור הינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי, בהיקפם או בטיבם; והכל - בין בעסקה אחת ובין בסדרה של עסקאות.
- 22.5.28 "שירותים בנקאיים" - כלל השירותים שהבנק נוהג לתת ללקוחותיו, על פי המקובל אצלו מעת לעת.
- 22.5.29 "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולגבי תאגיד שחוק זה אינו חל לגביו - בשינויים המחויבים.
- 22.5.30 "שער המכירה המקובל בבנק" - שער חליפין / העברות / המחאות - מכירה המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתייחס, לקניית מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן מהבנק בכל מועד רלוונטי; ובתוספת עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.
- 22.5.31 "שער הקנייה המקובל בבנק" - שער חליפין / העברות / המחאות - קנייה המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתייחס, למכירת מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן לבנק בכל מועד רלוונטי; ובניכוי עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.

23. תנאים נוספים:



בנק ישראל יתמך את החתומים האלקטרוניים, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתוך התאגיד ברשות התאגידים

כל אחד מיחיד הממשכן, לפי העניין, מאשר באמצעות הח"מ, כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין באגרת החוב טרם חתימת המורשים מטעמו על אגרת החוב וכי חתימת המורשים מטעמו על גבי חותמת הממשכן או שמו המודפס, מחייבת את הממשכן בהתאם לדרישות תקנון או החלטותיו

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 1 באמצעות המורשים מטעמו ובמועדים כמפורט להלן:					שם הממשכן
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשה	
MIAO QIANG	PE1580297	CEO	27/02/25		אס.איי.פי.ג'י. סרמינל בייפורט חברה בע"מ
Yuan Cheng	PE2053540	CFO	27/02/25		

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 2 באמצעות המורשים מטעמו ובמועדים כמפורט להלן:					שם הממשכן
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשה	




רשות המזהה

אישור מועדים בחתימה אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת רישום שעבוד או משכנתא

וזאת לתעודה כי משכנתא או שעבוד שנוצר/ה על ידי החברה:

אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
SIPG BAYPORT TERMINAL CO. LTD

שםספרה: 515246833

מיום ד' אב תשפ"ה 29/07/2025
לשם הבטחת סכום של: ללא הגבלה

המגיע או שיגיע ל: 520000118 •
בנק הפועלים בע"מ

נרשם ביום ה' אב תשפ"ה בפנקס השעבודים של החברה,
מס' שעבוד 4.



ניתנה בירושלים ביום:
30/07/2025
ה' אב תשפ"ה

שולי אבני שוהם, עו"ד
רשמת החברות
ראש רשות התאגידים



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגידים ברשות התאגידים